UNA TEORÍA DE TOLERANCIA MÍNIMA

Una Teoría de

TOLERANCIA MÍNIMA

Fede Rodrigo

© 2026 Fede Rodrigo. Todos los derechos reservados.
Una Teoría de Tolerancia Mínima
Primera edición: octubre de 2026

Gracias por elegir mi libro
Espero que disfrutes su lectura

Sígueme en Amazon
amazon.com/author/federodrigo

Sígueme en X
@Fede_1899

Descubre más
toleranciaminima.com

Aviso Legal
Las opiniones expresadas en esta obra pertenecen exclusivamente al autor y no implican el respaldo de ninguna de las personas, autores o instituciones mencionados. El contenido tiene como finalidad el análisis y la reflexión y no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo.

"Este fascinante libro tuyo hace una contribución importante"

Walter E. Block, Ph.D.

A mis hijos

Porque todo empieza y termina con ellos

A los amigos que caminaron a mi lado

A Ale, mi querido amigo, a quien sigo extrañando

A quienes todavía conservan la valentía de cuestionar sus propias certezas

Y, muy especialmente, a Isal

ÍNDICE

Introducción 3

PRIMER ACTO 7

1. El Problema de la Tolerancia 9
2. El Problema Moral 19
3. El Problema de la Eficiencia 31
4. El Criterio 41

SEGUNDO ACTO 59

5. La Prueba 61
   - Parte I 61
   - Parte II 79
6. El Nuevo Estándar 103
7. La Segunda Carga de la Prueba 115

TERCER ACTO 127

8. El Estado Como Free Rider 129
9. No Puede Autolimitarse 139
10. El Orden Tolerable 153

Epílogo 163

Agradecimientos 173

Notas Bibliográficas 175

Sobre el Autor 185

Índice Analítico 187

Introducción



NACEMOS, VIVIMOS Y MORIMOS dentro del Estado. Debido a esa omnipresencia, pocas veces se lo observa como una institución cuyas funciones y alcance deban explicarse. Se discute quién gobierna, qué políticas adoptar o cómo distribuir los recursos, pero rara vez se formula una pregunta más elemental: ¿en qué condiciones puede tolerarse el ejercicio del poder político?

Creí que la batalla era argumental y que el objetivo consistía en demostrar que una idea era correcta. Después advertí que estaba mirando desde el lugar equivocado. Las ideas importan, pero las instituciones importan más. Lo verdaderamente significativo es comprender qué ocurre cuando una idea adquiere la capacidad de organizar la vida de millones de personas durante generaciones. El poder no necesita ser admirado para expandirse. Le alcanza con ser tolerado.

Esa búsqueda me llevó a recorrer tradiciones intelectuales muy distintas. Encontré argumentos sólidos tanto a favor como en contra de su expansión, así como propuestas que ponían en duda la necesidad misma de su existencia. Muchas de ellas ofrecían respuestas convincentes a cuestiones que durante décadas habían sido presentadas como justificaciones inevitables de la intervención estatal.

Algunas de esas corrientes ofrecían críticas morales extraordinariamente poderosas; otras reconocían dificultades prácticas que no podían descartarse con facilidad. Sin embargo, unas dependían de supuestos que no estaba dispuesto a aceptar sin más, mientras otras identificaban situaciones reales sin explicar por qué debían traducirse necesariamente en nuevas atribuciones.

Lo que faltaba era un criterio común para determinar qué debía demostrar una excepción antes de ser considerada tolerable. De esa búsqueda surgió la teoría de la tolerancia mínima.

Mi obra anterior, *Uruguay: 100 Años de Estatismo*, fue el resultado de una larga acumulación de pruebas, lecturas y frustraciones frente a la expansión constante del poder. Todavía encuentro en muchas de sus páginas observaciones que sigo considerando válidas. Pero algo permanecía sin resolver. Había dedicado enormes esfuerzos a estudiar conclusiones sin haber establecido antes cómo debían evaluarse.

La teoría desarrollada en estas páginas constituye un intento de formular ese criterio. No pretende identificar la mejor forma de organizar una sociedad ni determinar qué resultados deberían perseguirse. Su objetivo es más limitado y, precisamente por ello, más exigente: establecer qué condiciones mínimas debe superar la coerción antes de poder siquiera entrar en consideración como tolerable y, una vez abierta la excepción, hasta dónde puede extenderse sin convertir esa posibilidad en una autorización abierta para la expansión del poder.

Una breve advertencia para evitar decepciones prematuras. Muchos lectores probablemente sepan de antemano cuál es mi posición política y esperen encontrar aquí una refutación definitiva del Estado. No la encontrarán. Pero tampoco encontrarán una defensa de su existencia. Lo que me interesa lograr es diferente.

Tampoco parto de la premisa de que el Estado sea incapaz de producir resultados valiosos. La historia ofrece ejemplos de buenas decisiones. La compra de Luisiana, por ejemplo, suele considerarse una de las operaciones más beneficiosas de la historia moderna. Negarlo sería tan poco riguroso como ignorar los innumerables ejemplos de fracaso.

Pero un resultado favorable no elimina la necesidad de límites. Tampoco un fracaso justifica automáticamente una nueva expansión. El poder puede convertir tanto sus aciertos como sus fallas en razones para ampliar sus atribuciones.

También existe otro fenómeno. Con demasiada frecuencia evaluamos las políticas según quién las propone y no según sus méritos. El mismo poder que nos preocupa si lo ejerce un adversario suele parecernos razonable cuando queda en manos de alguien con quien coincidimos.

Si nuestras ideas sobre los límites del poder cambian cada vez que cambia el gobierno, probablemente no estén guiadas por principios. Como observó otro Marx, bastante menos influyente en la teoría política pero bastante más gracioso: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros".

Los desacuerdos no determinan únicamente el alcance del Estado, sino también quién decide, sobre qué asuntos puede hacerlo y cuánto espacio queda para que las personas organicen su propia vida sin pedir autorización. El asunto no es académico.

No intento ofrecer una fórmula capaz de resolver todos los casos posibles. Siempre existirán situaciones discutibles y desacuerdos razonables. Tampoco espero que los lectores acepten las conclusiones a las que llego. Lo único que espero es que ciertos supuestos vuelvan a ser examinados en lugar de seguir siendo aceptados como evidentes.

Discutimos cómo utilizar el poder antes de preguntarnos qué carga de la prueba debería superar antes de poder ser tolerado. Comparamos programas, presupuestos, elecciones, reformas y resultados, mientras que lo más básico permanece sorprendentemente ausente.

Las páginas que siguen parten de esa observación y proponen un criterio más exigente y consistente para evaluar el poder. El recorrido intenta formularlo y ponerlo a prueba.

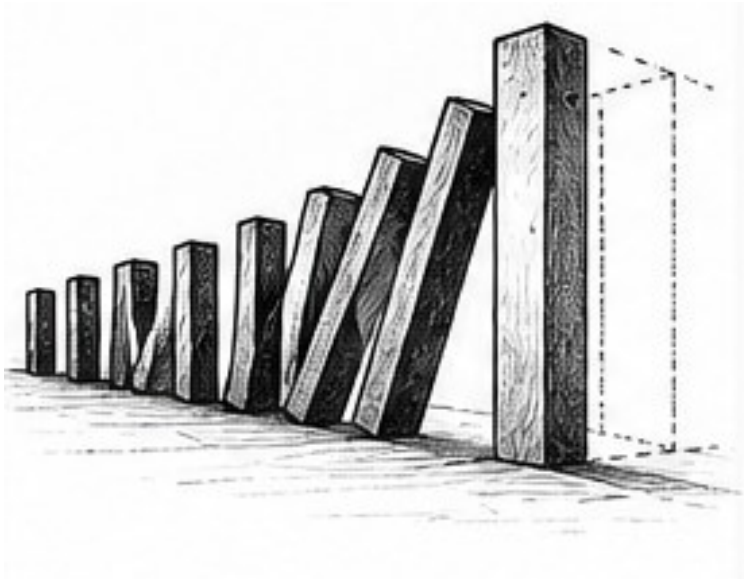
¿Cuándo puede tolerarse la coerción?

Primer Acto

El Problema

1

El Problema de la Tolerancia



TOLERAR NO SIGNIFICA APROBAR. Tampoco implica considerar correcto aquello que se admite. Supone aceptar excepcionalmente algo que continúa siendo objetable.

La palabra suele utilizarse también para describir la convivencia entre quienes piensan o viven de manera distinta. A las personas no se las tolera: se las respeta. Ese respeto reconoce su dignidad y su igualdad moral, aun cuando sus ideas o decisiones nos parezcan equivocadas o incluso repulsivas.

Aquí, en cambio, lo que puede llegar a tolerarse es una interferencia sobre la libertad. La tolerancia designa su aceptación excepcional sin convertirla en correcta.

Obligar a un adulto que no ha lesionado derechos ajenos a actuar contra su voluntad constituye una interferencia moralmente objetable. Que determinadas circunstancias puedan permitir tolerarla no elimina ese carácter.

Una relación voluntaria depende de la aceptación de quienes participan; una coercitiva continúa después del rechazo. Cuando una decisión puede imponerse aun frente a la negativa de quien queda sujeto a ella, la carga de justificarla recae sobre quien pretende imponerla.

Un servicio requiere compradores; los fondos, aportantes; una asociación, integrantes dispuestos. El poder político reclama otra facultad: imponer una decisión sin necesidad de obtener la aceptación de quien queda sujeto a ella. Esa facultad exige un estándar distinto. La coerción sólo puede llegar a ser tolerable bajo condiciones excepcionales.

El riesgo aparece cuando lo que inicialmente se admite como una concesión termina incorporándose al paisaje institucional y deja de percibirse como algo que exige una revisión permanente. La atención deja de concentrarse en la existencia misma de determinadas atribuciones y pasa a concentrarse exclusivamente en quién debe administrarlas.

A lo largo de la historia, muchas formas de autoridad dejaron de percibirse como concesiones limitadas y pasaron a asumirse como componentes permanentes del orden social. La obediencia a un monarca era considerada tan evidente que rara vez era sometida a examen. Pocas personas se preguntaban por qué determinadas familias debían gobernar sobre otras o de dónde surgía exactamente ese derecho. La familiaridad con una institución terminaba reemplazando el análisis de sus fundamentos.

Las sociedades modernas suelen considerarse radicalmente distintas, pero el fenómeno subyacente permanece. La discusión ya no gira alrededor del derecho divino de los reyes, sino en torno a las atribuciones del Estado. La forma de la autoridad cambió. La tendencia a darla por sentada no.

La permanencia produce además una inversión silenciosa de la carga justificativa. Una institución creada para atender una circunstancia concreta puede terminar exigiendo que sean sus críticos quienes expliquen por qué debería desaparecer, como si la duración hubiera convertido una concesión inicial en un derecho permanente. Un organismo existe porque existía ayer, una atribución continúa porque nadie logró eliminarla y una política encuentra en su propia antigüedad la principal evidencia de que todavía resulta necesaria.

Pero el paso del tiempo no transforma una necesidad pasada en una facultad presente. La existencia de una institución explica que haya llegado hasta nosotros; no establece que las razones que permitieron crearla sigan vigentes. Cuando la costumbre ocupa el lugar de esa revisión, la tolerancia empieza a funcionar como herencia.

La democracia decide quién gobierna; no determina por sí sola qué puede imponer quien ejerce el poder. Elegir autoridades no equivale a autorizarlas a decidir cualquier cosa. Votar y establecer los límites del poder son asuntos distintos.

La cantidad de personas que apoya una medida no basta para justificar que se aplique sobre quienes la rechazan. La segregación racial legalmente impuesta durante décadas en Estados Unidos lo muestra con claridad: un amplio respaldo político no convierte una injusticia en algo aceptable.

Bastiat expresó la misma intuición en términos más generales: una injusticia no deja de serlo porque sea realizada por muchos en lugar de por uno solo. Arrow mostraría después, desde otro ángulo, las dificultades de transformar preferencias individuales diversas en una única voluntad colectiva coherente.

En una relación voluntaria, es posible no participar, retirarse o dejar de financiar aquello que no se acepta. En política, esa posibilidad desaparece. La decisión puede imponerse aun sobre quien expresamente se opone.

Las constituciones, los derechos individuales y las restricciones al poder existen porque una elección no concede autoridad ilimitada. La democracia sigue siendo, por sus incentivos y por permitir reemplazar gobernantes sin violencia, el mejor sistema conocido para distribuir y controlar el poder. Ese mérito no convierte la victoria electoral en un mandato sobre cualquier aspecto de la vida ajena.

El Estado Somos Todos

Una estructura duradera requiere algo más que capacidad de coerción. Puede obligar, castigar o reprimir, pero ninguna sociedad permanece indefinidamente organizada únicamente alrededor del miedo. Para perdurar, el poder debe ser percibido como legítimo. Su estabilidad depende de que una parte significativa de la población considere válida su autoridad, acepte sus decisiones como merecedoras de obediencia y llegue a defenderlas incluso cuando esas decisiones la perjudiquen.

De esa necesidad surge un fenómeno recurrente: la tendencia a instaurar un fundamento moral superior. Reyes, emperadores, partidos, líderes revolucionarios y regímenes de todo tipo han procurado presentarse como expresiones de una causa considerada incuestionable.

En distintos momentos esa causa fue la voluntad divina, la nación, la raza, la clase social, el progreso, la historia o la voluntad popular. Cambian los símbolos y las explicaciones, pero la función permanece intacta: transformar la obediencia en un deber moral.

La religión del Estado no consiste en creer que los gobernantes son sabios o virtuosos. Es una suspensión parcial del juicio crítico que transforma errores en excepciones, privilegios en necesidades y fracasos en razones para expandir aún más el poder.

Como toda religión, tiene sus dogmas. Se nos enseña que sin el Estado prevalecerían el caos, la violencia y la desintegración social. La posibilidad de que muchas de esas funciones puedan sostenerse mediante cooperación voluntaria rara vez se examina con seriedad.

Todo credo distingue entre discrepancias aceptables y discrepancias inadmisibles. La tasa de un impuesto, el presupuesto de un ministerio o la actuación de determinados gobernantes forman parte del debate habitual. Lo que genera reacción es poner a prueba la necesidad misma de ciertas funciones. Mientras los desacuerdos del primer tipo suelen considerarse legítimos, los del segundo se perciben con frecuencia como una amenaza al orden establecido. Allí la controversia abandona el terreno de la evidencia para adentrarse en el de la fe.

La cooperación humana no nació con los Estados modernos. Existían familias, comunidades, tradiciones, normas sociales, comercio, sistemas de intercambio, mecanismos para resolver disputas, múltiples formas de organización espontánea, reinos, ciudades y confederaciones.

Sin embargo, la religión suele invertir esa relación y presentar a la sociedad como una creación del poder político. La secuencia histórica queda invertida.

La inversión importa porque modifica el punto de partida. Si la sociedad se concibe como producto del Estado, toda reducción de sus atribuciones parece amenazar el orden social. Si se reconoce que la cooperación, el intercambio y numerosas instituciones anteceden y exceden al Estado, este vuelve a ocupar una posición menos extraordinaria: deja de aparecer como creador de la sociedad y pasa a ser una organización dentro de ella.

Cuando la tolerancia se vuelve costumbre, aparece una consecuencia casi inevitable: una nueva nobleza. No definida por la herencia, sino por sus conexiones. La existencia de una autoridad central introduce una jerarquía permanente. Siempre habrá quienes decidan y quienes deban adaptarse. Los nombres cambian según la época, pero la estructura básica permanece. La elección periódica de los gobernantes no altera esa realidad. Buena parte de quienes ejercen poder nunca son electos directamente y pueden conservar su influencia durante décadas.

Poco a poco, quienes ejercen poder dejan de ser percibidos como administradores y comienzan a asociarse con el interés general. Sus decisiones se presentan como actos de interés público incluso cuando responden a incentivos similares a los que observamos en cualquier otra organización humana. La institución deja de aparecer como un instrumento y comienza a confundirse con aquello que supuestamente debe servir.

La identificación entre Estado y sociedad cumple una función adicional: vuelve menos visible la separación entre quien decide y quien debe obedecer. Si la autoridad se presenta como una expresión de todos, una decisión impuesta puede percibirse como una decisión colectiva incluso por quien nunca la eligió.

Por eso la expresión «el Estado somos todos» resulta tan poderosa. Porque diluye la diferencia entre quienes deciden y quienes deben aceptarlo.

Todos pueden formar parte de la sociedad y, sin embargo, no todos redactan una ley, conceden una licencia, fijan un impuesto, administran un presupuesto o aplican una sanción. La identidad retórica entre Estado y sociedad permite ocultar esa separación bajo una fórmula inclusiva, como si estar sometido a una misma autoridad equivaliera a ejercerla colectivamente.

Esto importa porque los límites del poder comienzan aquí. Mientras el Estado sea percibido como una institución moralmente excepcional, cualquier intento de limitarlo enfrentará una resistencia enorme. No necesariamente por falta de evidencia, sino porque implica desafiar creencias profundamente arraigadas.

Que el Estado tenga partidarios no tiene nada de extraordinario. Toda élite ha contado siempre con defensores, beneficiarios y personas convencidas de la legitimidad del orden existente, incluso entre quienes resultan perjudicados de forma sistemática por él. Lo preocupante es que demasiadas personas han dejado de analizarlo como una organización humana sujeta a los mismos errores, limitaciones y sesgos que cualquier otra.

La existencia de coerción no resuelve nada por sí misma. Todo depende de los criterios utilizados para determinar cuándo puede tolerarse y cuándo no.

Legitimidad o Tolerancia

La filosofía política suele preguntar si el Estado posee autoridad moral y, desde allí, qué puede hacer. Ese punto de partida trata a la institución como una unidad. Si recibe legitimidad, sus atribuciones tienden a heredarla; si se la rechaza, todas quedan comprometidas por igual.

La tolerancia permite otro recorrido. Cada función se examina por separado y debe sostener su propia excepción. Que una atribución encuentre justificación nada concede a las demás.

La excepción no elimina la objeción moral que origina el análisis. Incluso cuando una coerción alcanza el umbral de tolerabilidad, sigue siendo una imposición sobre alguien que habría preferido actuar de otro modo. El criterio que sigue no transforma esa coerción en un bien moral; determina únicamente cuándo puede excepcionalmente admitirse.

El cambio desplaza el análisis desde la institución hacia aquello que pretende imponer. La legitimidad atribuye una cualidad al poder; la tolerancia exige razones para cada uso concreto de ese poder. Defensa, justicia, educación, salud o dinero dejan así de integrar un paquete común y pasan a ser funciones independientes.

La tolerancia evita fijar el resultado de antemano. Conceder autoridad general al Estado inclina cada examen a su favor; descartar cualquier coerción posible conduce al extremo contrario. Partir de la libertad permite admitir excepciones sin presumirlas.

El análisis debe centrarse, entonces, en cada función concreta. Las categorías amplias agrupan actividades distintas bajo una misma etiqueta y permiten que la justificación de una se extienda a las demás sin examinarlas por separado. Por eso, es indispensable definir con precisión el alcance de cada función.

Aquí aparece el punto de partida del criterio que vendrá después. Una relación voluntaria necesita aceptación; el poder puede avanzar aun frente al rechazo. Esa capacidad altera quién debe justificar su posición. La carga de la prueba pertenece al poder.

Todavía falta determinar qué deberá probar y en qué condiciones podrá considerarse suficiente. Antes habrá que examinar los fundamentos morales de la autoridad y los límites que enfrenta cualquier institución que pretenda sustituir la cooperación voluntaria. De ese recorrido surgirá el criterio del libro.

Conclusión del Capítulo

La tolerancia describe una concesión excepcional. Admitirla exige una razón capaz de justificar que una decisión se imponga aun cuando quien queda sujeto a ella prefiera actuar de otro modo.

La democracia decide quién gobierna, pero deja abierta la extensión de sus atribuciones. La sociedad precede y excede al Estado, y la antigüedad de una institución explica su permanencia sin convertirla en fundamento suficiente.

Una facultad nacida bajo circunstancias concretas termina incorporada al orden cotidiano hasta que su existencia parece requerir menos explicación que su eliminación.

Cada función debe examinarse por separado. La tarea no es decidir si el Estado es legítimo como un todo. Es determinar qué tendría que ocurrir para tolerar una excepción.

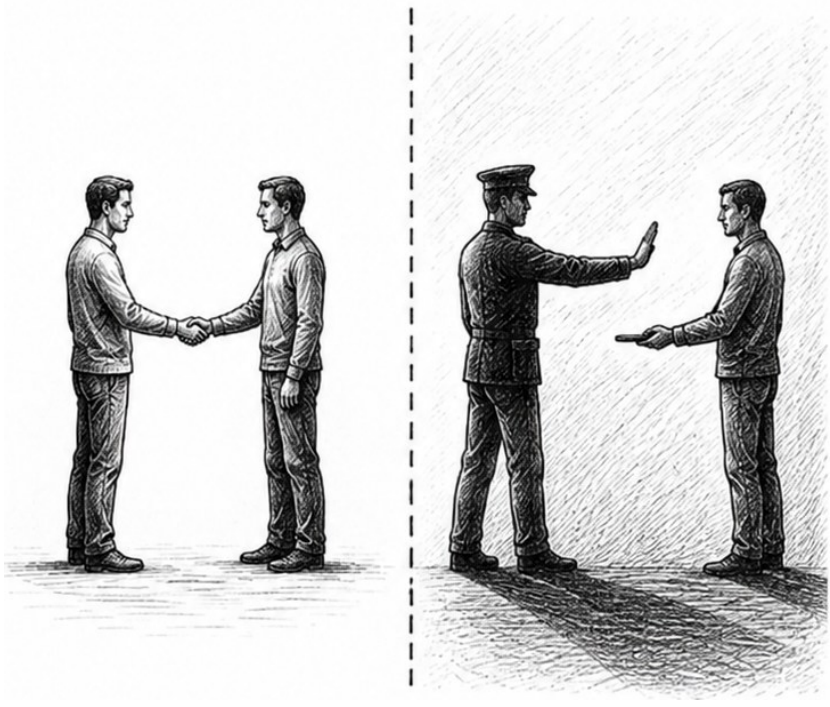
Ese punto de partida fija también quién debe justificar el apartamiento. La libertad permanece como regla; quien pretende apartarse de ella asume la carga de justificar la excepción. La carga de la prueba pertenece al poder.

El capítulo siguiente examina si existe algún fundamento moral capaz de modificar ese punto de partida.



2

El Problema Moral



El estado altera nuestra percepción de ciertos actos. Conductas que consideraríamos abusivas si fueran realizadas por un particular suelen aceptarse con mucha mayor facilidad cuando quien las ejecuta es una autoridad.

La explicación habitual consiste en atribuirle una naturaleza especial, distinta de la de cualquier otra organización humana. En realidad, está compuesto por personas tomando decisiones sobre terceros: funcionarios, legisladores, jueces, policías y burócratas. La existencia de una estructura institucional no modifica, por sí misma, el juicio moral sobre esas decisiones. Cambiar el nombre del actor no convierte una conducta en algo distinto. Apenas modifica la forma en que solemos percibirla.

Más Allá del Contrato Social

Si la coerción no adquiere una naturaleza diferente por el simple hecho de ser ejercida por el Estado, resulta necesario examinar los fundamentos sobre los que suele apoyarse su autoridad. En ese punto suele surgir la defensa más popular de la filosofía política: el contrato social. La expresión tiene una enorme fuerza retórica porque evoca la idea de un acuerdo entre iguales. Observada con detenimiento, la analogía es bastante más débil de lo que parece.

La fuerza moral de un contrato proviene de la aceptación de quienes participan en él. La pertenencia a una comunidad política no surge de una decisión libre. La obligación aparece desde el nacimiento, sus términos cambian constantemente y sustraerse a ella suele implicar costos prohibitivos. Marcharse no elimina esa obligación. Simplemente la traslada a otra jurisdicción.

Esto no implica que una autoridad no pueda originarse voluntariamente. Imaginemos que un número de personas, de manera unánime, deciden crear un Estado. Todas aceptan sus normas, acuerdan financiarlo y reconocen las atribuciones que le han conferido.

Los hijos nacidos posteriormente, al alcanzar la adultez, los nuevos residentes o cualquier persona que desee incorporarse sólo pueden quedar sujetos a esa estructura mediante su propia aceptación.

La creación de la institución resulta moralmente admisible. Una institución no adquiere legitimidad por existir. La libertad de asociación carecería de sentido sin la libertad de desasociación. Quien decide incorporarse conserva igualmente el derecho a retirarse.

El contenido de una organización no determina por sí mismo la legitimidad de la asociación. Una cooperativa de trabajadores, una comunidad religiosa, una comuna comunista basada en la propiedad colectiva o una empresa privada pueden diferir en casi todos sus objetivos. Es posible considerar cualquiera de ellas equivocada, ineficiente o profundamente indeseable y aun así reconocer el derecho de otros a organizarse bajo esas reglas.

Imaginemos ahora una comunidad cuyos integrantes deciden delegar todas las decisiones en una sola persona o en un grupo reducido. Muchos observadores describirían esa estructura como una dictadura. La concentración del poder no altera esa conclusión. Un líder puede actuar de manera arbitraria, injusta o incluso despreciable sin que ello modifique la naturaleza voluntaria de la asociación. Lo que permanece inalterado es la posibilidad de abandonarla y dejar de quedar sujeto a sus decisiones. La validez moral de una asociación no implica la de todas las conductas que ocurren dentro de ella.

El límite aparece cuando las obligaciones se extienden a quienes no prestaron su consentimiento. No todos comparten esta conclusión.

Rawls vincula la legitimidad del poder político con principios que ciudadanos libres e iguales podrían considerar razonables. No exige consentimiento individual efectivo: una estructura política

puede ser legítima si sus reglas pueden justificarse recíprocamente entre ciudadanos concebidos como libres e iguales. Raz llega por otra vía. Reconoce autoridad moral cuando ésta permite a quienes están sujetos a ella actuar mejor conforme a razones que ya los obligan. Murphy y Nagel cuestionan incluso el punto de partida desde el que suele criticarse la tributación: los derechos de propiedad no existirían con independencia del orden jurídico, de modo que no puede tratarse todo impuesto como la apropiación de algo previamente definido al margen del Estado.

Son respuestas más fuertes que la simple apelación al contrato social, pero trasladan el problema en lugar de hacerlo desaparecer. En Rawls queda por explicar por qué aquello que ciudadanos hipotéticamente razonables podrían admitir confiere a personas reales el derecho moral de imponerlo a quien discrepa. En Raz, por qué ayudar a alguien a actuar conforme a razones que ya posee otorga además la facultad de obligarlo. Murphy y Nagel muestran que la propiedad depende en parte de instituciones jurídicas, pero de allí no se sigue qué instituciones deben existir ni qué cargas pueden imponer. El bien común, la voluntad general, el orden jurídico o la representación colectiva ofrecen otros fundamentos. Sigue siendo necesario explicar de dónde surge el derecho moral de imponer obligaciones sobre otros.

Resulta llamativo que teorías especialmente preocupadas por las diferencias de poder entre individuos presten menos atención a la mayor de todas: la que existe entre una persona y el Estado. Ninguna otra organización concentra una capacidad comparable.

La carga de la prueba suele invertirse. Determinadas funciones se consideran estatales por defecto y sólo se admite su organización voluntaria cuando alguien demuestra que es posible. El criterio debería ser el contrario. La necesidad de coerción no se presume. Se demuestra.

Friedman señaló otro error frecuente: comparar mercados reales con gobiernos imaginarios. La comparación relevante enfrenta mecanismos de coordinación y estructuras de poder tal como existen en la práctica, ambos sujetos a errores, incentivos imperfectos e información incompleta.

Cada intercambio descansa sobre el mismo principio elemental: las personas cooperan porque consideran que hacerlo mejora su situación frente a las alternativas disponibles.

Las empresas pueden cometer abusos y los individuos pueden tomar malas decisiones. Existen conductas que muchos consideran degradantes, irresponsables o directamente inmorales. Negarlo sería tan ingenuo como negar que los mismos comportamientos aparecen también en la política, la burocracia, las organizaciones religiosas o cualquier otra institución creada por seres humanos.

Todo lo anterior descansa sobre una idea sencilla: cada individuo conserva el control sobre sus propias decisiones y asume las consecuencias.

El consentimiento no agota las respuestas. Otras ideas también intentan explicar por qué determinadas atribuciones resultarían admisibles.

Las Defensas Habituales

Vivir en sociedad significa convivir con otras personas, cooperar, intercambiar bienes, formar familias, participar en asociaciones y desarrollar proyectos en común. De allí suele derivarse una conclusión mucho más amplia: que determinadas cargas pueden imponerse simplemente porque forman parte de la convivencia. "Es el precio que pagamos por vivir en sociedad" es una frase muy escuchada que resume esa idea.

La sociedad es el conjunto de relaciones humanas. El Estado es una institución específica dentro de ella. Que una exista no demuestra que cualquier acción del otro sea necesaria o admisible.

Incluso si se aceptara que toda forma de organización social implica costos, la conclusión seguiría sin derivarse. Toda institución genera costos. Toda decisión colectiva implica renuncias. También podría afirmarse que la corrupción, la censura o la discriminación son precios asociados a la vida en común. Falta demostrar que esos costos son inevitables, que producen beneficios suficientes y que no existen alternativas menos gravosas.

La expresión puede utilizarse para sostener prácticamente cualquier cosa. Los impuestos son el precio de vivir en sociedad. La vigilancia masiva es el precio de vivir en sociedad. El servicio militar obligatorio es el precio de vivir en sociedad. Con el mismo razonamiento podrían añadirse innumerables medidas más. La frase no ofrece ningún criterio para distinguir unas de otras.

La apelación a la convivencia no agota el repertorio. Otra idea muy extendida sostiene que el Estado existe para corregir desigualdades.

Hay quienes nacen con más talento, inteligencia, belleza o capacidad para generar riqueza y producir valor para los demás. También existen diferencias enormes en los resultados que cada uno alcanza a lo largo de su vida.

Yo soy un patadura. Lionel Messi juega al fútbol a un nivel que ni siquiera puedo imaginar. Millones disfrutan verlo jugar, sus compañeros aumentan sus posibilidades de ganar, los clubes generan mayores ingresos y el propio jugador recibe una recompensa extraordinaria.

Una mujer especialmente atractiva puede acceder a oportunidades vedadas para otras. Un científico brillante puede alcanzar descubrimientos imposibles para la mayoría. Un empresario excepcional puede crear valor a una escala fuera del alcance de casi cualquiera.

Estos ejemplos muestran que no toda desigualdad exige corrección ni constituye algo indeseable. Todavía queda por explicar

qué características convierten a unas en motivo de preocupación mientras otras son aceptadas.

Otra idea muy extendida sostiene que los individuos no siempre saben qué les conviene. De allí surge la pretensión de supervisar, corregir o restringir ciertas conductas en beneficio de quienes las realizan.

Pero las mismas personas consideradas suficientemente responsables para determinar quién ejercerá el poder son presentadas como incapaces de administrar su jubilación, elegir su alimentación, asumir determinados riesgos, celebrar ciertos acuerdos o disponer libremente de una parte significativa de los recursos que generan con su trabajo.

Alguien me dirá que los padres obligan a sus hijos a estudiar, alimentarse o recibir atención médica. Esa tutela es temporal y recae sobre una persona que todavía no posee plena capacidad para desenvolverse de manera autónoma. Además, se ejerce desde un conocimiento directo de sus circunstancias particulares y bajo responsabilidad por las consecuencias de los propios errores.

El gobernante no ocupa una posición comparable. Toma decisiones sobre millones de personas que no conoce, utilizando categorías generales y abstractas. La analogía deja entonces una pregunta inevitable: si el Estado ocupa el papel del padre, ¿quién ocupa el papel del hijo?

Con frecuencia se afirma que el pueblo es soberano, que la legitimidad de los gobernantes surge de la voluntad popular y que el voto constituye la máxima expresión de la autodeterminación política. Cuando una elección concluye, se nos recuerda que la decisión debe ser respetada precisamente porque fue tomada por los ciudadanos.

Existe una defensa adicional que apela a los resultados. Determinadas estructuras estatales han evitado guerras, contenido conflictos internos, construido instituciones estables o protegido a

sociedades enteras frente a amenazas graves. Los resultados importan. También es posible que determinadas intervenciones produzcan beneficios considerables.

Eso no basta. Si los resultados fueran el único criterio, cualquier expansión de poder podría presentarse como necesaria para evitar un riesgo, obtener un beneficio o alcanzar un fin considerado deseable.

La Pregunta Difícil

¿Y si toda esta discusión moral fuera simplemente subjetiva? ¿Y si el rechazo a la coerción no fuera más que una preferencia personal?

Si la moral fuera enteramente relativa, el debate político dejaría de apoyarse en principios compartidos para convertirse en un conflicto entre preferencias incompatibles. Nada de eso altera un hecho elemental. Unas personas siguen imponiendo decisiones sobre otras.

¿De dónde surge ese derecho? Quien sostenga que existe deberá explicar su origen. No alcanza con darlo por supuesto.

Podemos llevar el razonamiento al extremo e imaginar un Estado diseñado para una sola persona. Un gobernante que conociera perfectamente sus circunstancias, preferencias y necesidades. Nada esencial cambia. Una mejor información puede mejorar la calidad de una decisión. No crea un derecho moral a imponerla.

Weber describió al Estado como la institución que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio determinado. Oppenheimer distinguió entre el método económico, basado en la producción y el intercambio voluntario, y el método político, basado en la apropiación coercitiva del trabajo ajeno.

Ambas descripciones permiten precisar un rasgo todavía más elemental. Lo que distingue al Estado de una asociación voluntaria no es solamente el territorio sobre el que actúa ni la fuerza que

puede ejercer, sino el carácter no revocable de su jurisdicción para quienes permanecen dentro de él. Una asociación permite retirarse y dejar de quedar sujeto a sus decisiones. El Estado, en cambio, reclama autoridad con independencia del consentimiento individual: quien rechaza esa autoridad no puede desasociarse de ella permaneciendo pacíficamente en el territorio. Si pudiera hacerlo, la jurisdicción dejaría de ser estatal para convertirse en voluntaria.

Rothbard llevó esa crítica hasta sus últimas consecuencias. Para él, la legitimidad estatal no surge de un principio moral que vuelva justa la coerción, sino de un relato que la normaliza. El nombre cambia según la época —mandato divino, tradición, patria, voluntad popular o contrato social—, pero la estructura permanece.

El anarcocapitalismo posee una consistencia intelectual difícil de ignorar. Elimina toda excepción a la iniciación de la fuerza. La defensa frente a una agresión permanece admisible, pero no crea una autorización general para imponer obligaciones sobre otros.

Eliminar toda excepción obliga a explicar qué hacer cuando la ausencia absoluta de coerción puede conducir a consecuencias moralmente inaceptables.

El estatista parte del extremo opuesto. La existencia del derecho a imponer obligaciones suele asumirse antes de haber explicado por qué existe. Incluso aceptándolo, queda por determinar su límite. ¿Dónde termina? ¿Por qué unas atribuciones sí y otras no? Las razones para ampliar el poder nunca se agotan. Basta observar la evolución de los Estados modernos.

La crítica más difícil proviene de otro lugar. No proviene del estatista doctrinario, que responde con consignas previsibles, ni del libertario que rechaza toda excepción. Proviene de quien acepta buena parte del diagnóstico, pero duda de la posibilidad de actuar en consecuencia.

«Capaz tenés razón», dice. «Capaz la coerción no es moralmente autoevidente. Capaz muchas de las funciones que hoy

consideramos indispensables podrían realizarse de otra manera. Pero no se puede.»

La moral deja de ser el centro. Lo reemplazan las restricciones políticas, la inercia institucional, los intereses creados, los costos de transición y las limitaciones prácticas.

Para Mill, el daño a terceros marca el límite de la coerción. Mientras una conducta afecte únicamente a quien la realiza, el Estado no debería intervenir para imponer una determinada idea de virtud, prudencia o bienestar. El paternalismo pierde buena parte de su fundamento y las diferencias morales dejan de ser suficientes para imponer obligaciones por la fuerza.

Todo depende entonces de qué se entienda por daño. La desigualdad puede presentarse como un daño. La ofensa también. Determinadas conductas pueden describirse como perjudiciales para la sociedad aun cuando no exista una víctima concreta. El concepto comienza así a expandirse.

Actividades inicialmente consideradas asuntos privados terminan siendo reguladas una vez incorporadas a una noción cada vez más amplia de daño. La frontera permanece, pero cambia de lugar cada vez que cambia la definición.

Para Rothbard, la fuerza solo puede emplearse para responder a una agresión contra la persona o su propiedad. El principio de no agresión reduce las excepciones al mínimo. Persisten circunstancias extraordinarias en las que la ausencia absoluta de coerción también podría conducir a consecuencias moralmente muy graves.

Nozick acepta un Estado limitado a un conjunto muy reducido de funciones. Eso no equivale a aceptar un poder ilimitado. El límite continúa siendo discutido.

Mill sitúa el límite en el daño. Rothbard prácticamente elimina las excepciones. Nozick acepta un conjunto muy reducido de ellas. Las tres propuestas trazan el límite en lugares distintos.

Queda por determinar cuándo puede tolerarse la coerción sin que la excepción termine convirtiéndose en la regla.

Antes de avanzar, todavía queda un paso. Incluso admitiendo que determinadas excepciones puedan tolerarse, la coerción solo tendría sentido si el Estado produjera realmente los resultados que suelen atribuirse. Ese será el punto de partida del próximo capítulo.

Conclusión del Capítulo

El Estado no posee una naturaleza moral distinta de la de cualquier otra organización humana. Está compuesto por personas que toman decisiones sobre terceros. La existencia de leyes, cargos y procedimientos no transforma por sí sola el carácter de esas decisiones.

La idea del contrato social no resuelve esa tensión. Un contrato obtiene su fuerza de la aceptación de quienes participan en él, mientras que la pertenencia a una comunidad política comienza sin una decisión libre, sus términos cambian sin consentimiento individual y abandonarla no permite sustraerse de esas obligaciones, sino quedar sujeto a otra jurisdicción.

Una autoridad puede surgir voluntariamente, incluso bajo formas que otros consideren equivocadas o indeseables. El límite aparece cuando sus obligaciones se extienden más allá de quienes prestaron su consentimiento. Lo que distingue al Estado de una asociación voluntaria es que su jurisdicción no es individualmente revocable para quien permanece dentro del territorio. La libertad de asociación pierde sentido si no incluye también la posibilidad de retirarse.

Rawls, Raz, Murphy y Nagel ofrecen fundamentos más elaborados para la autoridad política. Sus respuestas difieren, pero dejan abierta la misma exigencia: explicar cómo una justificación institucional, una autoridad sobre razones o un sistema jurídico de

propiedad adquieren la facultad moral de imponer obligaciones sobre otros.

Las defensas habituales tampoco resuelven el problema. Vivir en sociedad no demuestra que cualquier carga sea necesaria. La desigualdad no constituye siempre una injusticia. La tutela sobre adultos no puede equipararse a la responsabilidad de los padres sobre sus hijos. Tampoco un beneficio obtenido convierte automáticamente en admisible el medio utilizado para alcanzarlo.

La subjetividad moral no elimina el hecho central: unas personas imponen decisiones sobre otras. Quien sostenga que posee el derecho a hacerlo debe explicar de dónde surge. Una mejor información, una intención noble o un resultado favorable pueden mejorar una decisión, pero no crean un derecho moral a imponerla.

Mill, Rothbard y Nozick trazan el límite en lugares diferentes. Mill lo sitúa en el daño a terceros. Rothbard restringe la coerción prácticamente a la respuesta contra la agresión. Nozick admite un conjunto reducido de funciones estatales. La dificultad permanece: determinar dónde termina la excepción y qué criterio permite distinguirla de la regla.

El problema moral queda entonces planteado. La coerción no puede constituir la hipótesis por defecto, pero eliminar toda excepción también puede producir consecuencias inaceptables. Resta establecer cuándo puede tolerarse. Antes de responder, todavía debemos examinar si el Estado es realmente capaz de producir los beneficios que suelen atribuirse a su intervención.

3

El Problema de la Eficiencia



SUPONGAMOS, POR UN MOMENTO, que la discusión moral ya está resuelta. Demos por sentado que el Estado cuenta con funcionarios honestos, expertos competentes, objetivos genuinamente públicos y recursos suficientes para reunir a los mejores especialistas en cada campo. Incluso entonces, ¿puede asignar recursos mejor que el mercado?

Toda acción pública exige tomar decisiones sobre una realidad extraordinariamente compleja. Hay que decidir qué producir, dónde invertir, qué regular, qué prioridades atender y cuáles dejar para más adelante. Para hacerlo es necesario conocer circunstancias que cambian continuamente, comparar usos alternativos de recursos escasos y enfrentar incentivos adecuados para corregir los errores.

Bajo esos supuestos, la intuición parece favorecer al Estado. Si dispone de los recursos, los expertos y la capacidad para intervenir, parecería razonable esperar una asignación eficiente. Vale la pena examinar esa idea con mayor detenimiento.

El primero de esos aspectos tiene que ver con el conocimiento. La información relevante no se encuentra concentrada en un único lugar y, además, parte de ella todavía no existe. El segundo consiste en comparar los innumerables usos posibles de recursos siempre escasos. El tercero depende de los incentivos que premian los aciertos y corrigen los errores.

No se trata de un problema exclusivo de la planificación central. Siempre que una autoridad sustituye, aunque sea parcialmente, al mercado, enfrenta los mismos límites. La diferencia es de grado, no de naturaleza.

La Información

El ejemplo de Read, más tarde popularizado por Friedman, se convirtió en uno de los casos más célebres para ilustrar la cooperación

espontánea. Ninguna persona sabe fabricar un lápiz por completo. Aun así, millones se producen todos los días.

Lo mismo ocurre en cualquier ciudad moderna. Cada mañana abren panaderías, supermercados, farmacias, restaurantes, talleres y miles de comercios más. Los proveedores llegan a tiempo, los estantes vuelven a llenarse y los negocios adaptan continuamente su oferta a las necesidades de sus clientes. Cada uno conoce apenas una pequeña parte del proceso, pero participa de una inmensa red de cooperación.

Cada persona posee información que los demás desconocen. Un comerciante conoce las preferencias de sus clientes, un productor detecta cambios en sus costos antes que nadie, un mecánico entiende el estado de sus máquinas y un médico las necesidades de sus pacientes. Ese conocimiento permanece distribuido y cambia constantemente.

Esa información no puede capturarse por completo en un informe ni incorporarse íntegramente a una base de datos. Consiste en experiencia práctica, intuiciones, relaciones personales y circunstancias particulares que sólo conoce quien actúa diariamente en ese contexto.

La coordinación de esa inmensa cantidad de conocimientos no resulta menos desafiante hoy que cuando Hayek formuló este argumento. Ocurre exactamente lo contrario. La economía actual contiene muchos más bienes y servicios, cadenas de producción más extensas, una especialización mucho mayor y un volumen de información que crece de manera constante. Si el conocimiento relevante está más disperso que nunca, el desafío de coordinarlo también es mayor.

El conocimiento relevante no se encuentra reunido en un único lugar esperando ser consultado. Cada persona enfrenta circunstancias particulares que los demás desconocen. Por eso,

cualquier decisión centralizada inevitablemente se tomará con una visión parcial de la realidad.

Además, buena parte de esa información pierde valor casi de inmediato. Cambian los gustos, aparecen nuevas oportunidades, desaparecen proveedores, varían los costos, surgen tecnologías y cambian las prioridades de las personas. La realidad se transforma más rápido de lo que cualquier organización puede registrarla.

Ninguna persona necesita conocer toda esa información. Basta con reaccionar a los precios que sintetizan millones de decisiones individuales. El aumento del precio de un insumo informa que se ha vuelto relativamente más escaso, aunque nadie conozca la causa completa. Cada participante adapta su conducta utilizando señales que condensan un conocimiento imposible de reunir explícitamente.

El conocimiento disperso es sólo una parte de la historia. La información más valiosa para decidir todavía no existe.

Nadie sabía que millones de personas llevarían un teléfono inteligente en el bolsillo antes de que alguien imaginara el iPhone. Nadie conocía la demanda por plataformas de alojamiento entre particulares antes de Airbnb, ni por un servicio de transporte como Uber antes de que apareciera. Esas preferencias no esperaban ser descubiertas en una encuesta. Surgieron cuando alguien ofreció una alternativa que antes no existía.

Para que esa información aparezca, alguien tiene que probar algo nuevo. Emprendedores lanzan productos, empresas ensayan modelos de negocio y consumidores modifican sus hábitos. Algunas iniciativas fracasan. Otras transforman industrias enteras.

El empresario, en el sentido de Kirzner, cumple precisamente esa función: descubrir oportunidades que los demás todavía no habían advertido.

La competencia permite que miles de personas prueben caminos distintos al mismo tiempo. Algunas ideas fracasan. Otras

prosperan. Así aparecen oportunidades que nadie podía conocer de antemano.

Un planificador sólo puede decidir con la información disponible en el momento de actuar. No puede utilizar información que todavía no existe. Para obtenerla tendría que permitir precisamente aquello que pretende reemplazar: millones de personas experimentando simultáneamente.

Lo que todavía no existe no puede planificarse. Sólo puede descubrirse. El mercado no funciona porque alguien lo conozca todo. Funciona porque aprovecha el conocimiento disperso que ninguna autoridad podría concentrar.

El Cálculo Económico

Construir un hospital significa renunciar a construir una escuela. Destinar acero a puentes impide utilizarlo para viviendas. Contratar más médicos deja menos recursos para incorporar enfermeros o comprar equipamiento. El verdadero costo de una decisión es aquello que ya no podrá hacerse.

La obra terminada es visible; lo que permanece oculto son los proyectos que nunca llegaron a realizarse porque esos mismos materiales, trabajadores, ingenieros y capital fueron utilizados en otro lugar. Lo que se ve y lo que no, nos diría Bastiat.

Supongamos dos ciudades que reclaman un hospital. Ambas presentan argumentos razonables y aspiran a mejorar sus servicios de salud. ¿Cuál de las dos debe recibirlo?

En la realidad, la elección rara vez se limita a dos. Existen cientos de ciudades con necesidades similares y miles de proyectos — escuelas, rutas, puertos, redes eléctricas y sistemas de saneamiento— distribuidos a lo largo del país, todos compitiendo por los mismos recursos. Esa decisión es apenas el comienzo: dónde ubicar el hospital, qué capacidad tendrá, qué servicios ofrecerá, cuánto equipamiento incorporar, cuánto personal contratar o qué

presupuesto destinar a su funcionamiento. Cada respuesta multiplica las alternativas.

Lo mismo ocurriría con el trazado de una carretera. Cualquier recorrido favorecería a unas localidades más que a otras, incluso si surgiera de inversiones privadas. La existencia de beneficiados y perjudicados no distingue por sí sola al mercado de la decisión política.

La distinción aparece en el proceso. En el mercado, cada inversión responde a precios, demanda, riesgos y recursos aportados voluntariamente, sin impedir que otros ensayen recorridos distintos. Cuando decide el Estado, concentra los recursos en un único trazado y distribuye sus consecuencias entre personas que no participaron de la elección.

Esta comparación resulta mucho más difícil cuando desaparecen los precios surgidos de intercambios voluntarios. Sin ellos se pierde una referencia esencial para comparar usos alternativos y estimar el costo de destinar un recurso a un proyecto en lugar de otro.

Estamos ante la principal crítica de Mises a cualquier intento de planificar una economía. También constituye el eje de su crítica al socialismo. Su alcance, sin embargo, no se limita a ese sistema. Allí donde una autoridad sustituye un proceso de mercado, pierde parte de la información que ese proceso genera para orientar la asignación de recursos.

Los Incentivos

Nadie acierta siempre. Equivocarse forma parte de cualquier actividad. Lo decisivo no es evitar los errores, sino contar con un mecanismo que los descubra y los corrija. Ahí es donde mercado y planificación siguen caminos distintos.

En el mercado, cada decisión se pone a prueba. Empresas, inversores y emprendedores arriesgan su propio capital para

ofrecer bienes y servicios que las personas valoren. Cuando aciertan obtienen beneficios. Cuando se equivocan, asumen las pérdidas.

Las pérdidas no sólo corrigen errores. También seleccionan a quienes asignan mejor los recursos. Quienes fracasan de manera persistente terminan cediendo su lugar a otros o reorientando su esfuerzo hacia actividades donde pueden aportar más valor.

La competencia no garantiza que siempre sobrevivan las mejores ideas ni que el éxito o el fracaso dependan únicamente del mérito. Las circunstancias también cuentan. Lo que sí ofrece es un proceso continuo de prueba, corrección y selección difícil de reproducir mediante decisiones centralizadas.

Casos como Enron, Lehman Brothers, Pan Am o innumerables empresas que alguna vez parecieron invencibles muestran que el fracaso no constituye una anomalía, sino parte del mecanismo. El error no desaparece, pero se hace visible y genera incentivos para corregirlo.

La política funciona de otra manera. Los responsables de asignar recursos públicos no enfrentan pérdidas equivalentes cuando sus decisiones fracasan. Sus patrimonios no están en juego y, con frecuencia, tampoco sus cargos. Un programa ineficiente puede recibir más presupuesto. Una política pública puede mantenerse durante décadas a pesar de sus malos resultados. Los costos se distribuyen entre millones de contribuyentes, mientras que quienes tomaron las decisiones rara vez soportan consecuencias equivalentes.

Friedman resumió esta idea al analizar las distintas formas de gastar: nadie administra el dinero ajeno con el mismo cuidado que los propios. Cuando, además, esos recursos se destinan a terceros, los incentivos para utilizarlos con eficiencia se debilitan todavía más.

La Paradoja del Planificador

Los límites que analizamos hasta aquí no son independientes. Se acumulan.

El planificador necesita acceder a un conocimiento que permanece disperso y a otro que todavía no existe, porque sólo surgirá mediante la experimentación. Debe comparar innumerables usos alternativos para recursos escasos y, además, corregir sus errores sin contar con los mismos incentivos que disciplinan las decisiones en el mercado.

Frente a estas dificultades, la respuesta habitual consiste en ampliar la planificación. Si un experto no alcanza, se convoca a diez. Si diez resultan insuficientes, se crean nuevos organismos, más comisiones, más asesores y más niveles de coordinación.

Cada nuevo especialista aporta una parte adicional del conocimiento. Pero el decisivo sigue estando fuera del grupo. Siempre habrá personas que conocen mejor las circunstancias de su empresa, de su barrio, de su profesión o de sus clientes. Mientras tanto aparecen innovaciones, cambian las preferencias, varían los costos y surgen nuevas oportunidades.

La única manera de eliminar esa diferencia sería incorporar a todos los individuos al proceso de decisión. Pero el saber que se intenta reunir nace de la acción. Cuanto más tiempo dedican a deliberar, menos tiempo dedican a crear aquello que se pretende conocer. Y aun así no bastaría. La realidad cambia continuamente. Mientras unos discuten, otros innovan. Cuando la decisión llega, el mundo ya es otro.

Ésta es la paradoja del planificador: cuanto más intenta abarcar la realidad, más depende del mismo proceso que pretende reemplazar.

La Guerra Fría puede dar una impresión engañosa. La Unión Soviética no competía allí contra un mercado, sino contra otro Estado que también concentraba recursos por decisión política.

Misiles, submarinos, armas nucleares y programas espaciales respondían a objetivos estratégicos fijados desde arriba. En ese terreno, la distancia entre ambos sistemas se reducía.

Estados Unidos financiaba el esfuerzo militar sobre una economía descentralizada que continuaba creando riqueza, descubriendo tecnologías y corrigiendo errores mediante millones de decisiones independientes. La Unión Soviética debía sostenerlo desde una estructura planificada que sacrificaba consumo, vivienda y bienes cotidianos para cumplir los objetivos definidos por el poder.

Podía producir tanques, satélites y misiles en cantidades extraordinarias sin demostrar que asignaba mejor los recursos. Demostraba otra cosa: que un Estado puede concentrarlos con enorme eficacia cuando está dispuesto a imponer el costo sobre el resto de la sociedad. Su condición de superpotencia fue, ante todo, un éxito de movilización.

La superioridad del mercado en la asignación de recursos surge de capacidades que ninguna autoridad puede reproducir por completo: aprovechar conocimiento disperso, descubrir información que todavía no existe y generar incentivos que premien los aciertos y castiguen los errores.

Si esos límites existen, la discusión deja de ser cuánto debería intervenir el Estado. Pasa a ser otra: ¿cuándo resulta tolerable sustituir el mercado?

Conclusión del Capítulo

Incluso bajo los supuestos más favorables —funcionarios honestos, expertos competentes y objetivos genuinamente públicos— el Estado enfrenta límites que no dependen de sus intenciones.

El primero es la información. El conocimiento necesario para decidir permanece disperso, cambia continuamente y una parte ni siquiera existe hasta que empresarios y consumidores prueban alternativas nuevas.

El segundo es el cálculo económico. Los recursos destinados a un fin dejan de estar disponibles para todos los demás. Los precios surgidos del intercambio permiten comparar esos usos y revelar sus costos de oportunidad. Cuando una autoridad sustituye ese proceso, pierde parte del mecanismo que permite realizar esa comparación.

El tercero son los incentivos. El mercado no evita los errores, pero los somete a beneficios y pérdidas. Quien asigna mal sus recursos enfrenta consecuencias. En la política, los costos pueden distribuirse entre millones mientras quienes tomaron la decisión permanecen relativamente aislados de ellos.

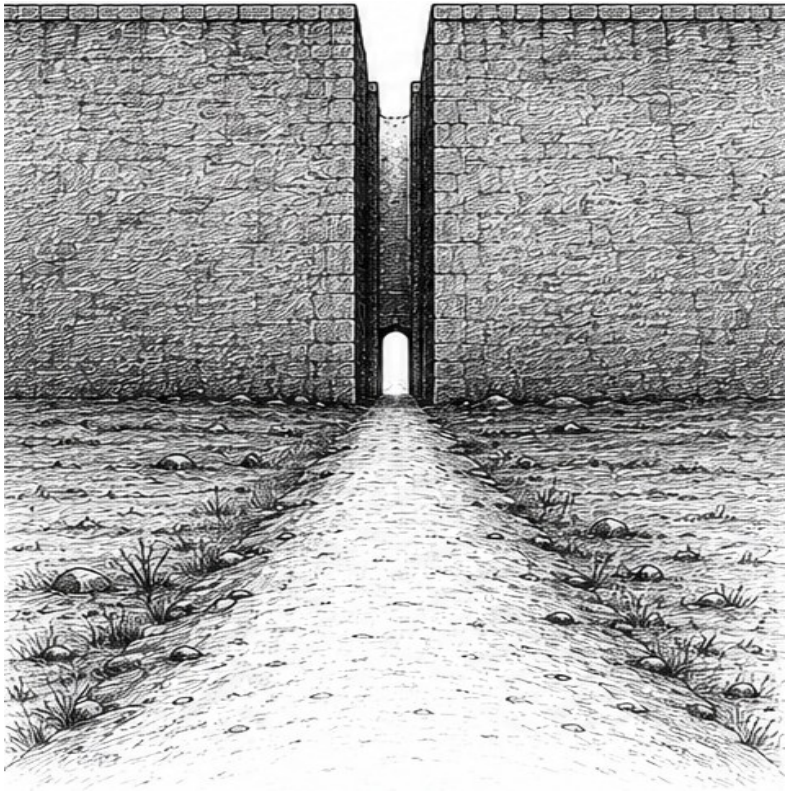
Estos límites desembocan en la paradoja del planificador. Para superarlos, la autoridad necesitaría más información, mejores comparaciones y mecanismos más eficaces de corrección. Pero para obtenerlos tendría que permitir que millones de personas experimentaran, intercambiaran y respondieran a precios, beneficios y pérdidas. Tendría que recrear precisamente el proceso que pretende sustituir.

La ventaja del intercambio voluntario en la asignación de recursos no proviene de la infalibilidad. Millones utilizan información que ninguna autoridad puede reunir, descubren posibilidades que antes no existían, comparan usos alternativos mediante los precios y enfrentan directamente las consecuencias de sus errores.

Cuando una autoridad sustituye ese orden descentralizado, renuncia inevitablemente a parte de esas capacidades. Determinar cuándo ese costo puede tolerarse será el paso siguiente.

4

El Criterio



QUEDA UNA PREGUNTA PENDIENTE. La coerción plantea un problema moral y tampoco ha demostrado una superioridad general en términos de eficiencia. Resta determinar si existen circunstancias excepcionales en las que pueda resultar tolerable.

Para responderlo, hace falta un estándar objetivo, independiente de las preferencias personales y aplicable del mismo modo, en cualquier caso. De lo contrario, toda excepción dependería únicamente de la valoración subjetiva de quien la propone, que es precisamente lo que ocurre hoy.

Presunción de Libertad

Uno de los reflejos más arraigados del pensamiento político contemporáneo es convertir en una supuesta falla de mercado todo aquello que parece injusto, desagradable o distinto de lo esperado. Una vez formulado el diagnóstico, la intervención aparece como respuesta natural. Desde Pigou hasta Samuelson, el intercambio voluntario ocupa el lugar del acusado y el Estado el del juez.
A la cooperación voluntaria se la juzga por sus resultados concretos, incluidos sus errores y defectos. Al Estado, en cambio, muchas veces se lo juzga por lo que pretende lograr. Los problemas del mercado suelen ser visibles e inmediatos; los costos y errores de la intervención estatal pueden aparecer más tarde, quedar dispersos o atribuirse a otras causas. Harold Demsetz llamó a esta asimetría el "enfoque de Nirvana": comparar instituciones reales, con todas sus imperfecciones, con alternativas idealizadas.

Si una institución debe ser intervenida y reemplazada porque genera externalidades y efectos indeseados, el Estado sería, siguiendo a David Friedman, el primer candidato.

Cada vez que reclamamos más intervención ante una situación del sector privado que consideramos inaceptable, deberíamos aplicar la misma lógica cuando el problema proviene del propio Estado y reducir entonces su alcance. La simetría expone el absurdo: no

podemos aceptar la primera inferencia sin aceptar también la segunda.

Principio de Inversión de la Carga de la Prueba

Que exista un problema no demuestra que la intervención estatal sea preferible. Identificarlo es una cosa; probar la superioridad de la respuesta propuesta, otra.

La contaminación de un río es un daño que debe ser atendido. La autoridad puede equivocarse al identificar sus causas y también al elegir cómo actuar. Aun con un diagnóstico preciso, nada garantiza que una regulación, un impuesto, una prohibición o un organismo creado para enfrentarlo mejoren la situación.

La existencia de una enfermedad no convierte cualquier cirugía en una solución. Antes de intervenir, debe demostrarse que el procedimiento probablemente mejorará la condición del paciente.

Toda medida correctiva supone que el Estado mejorará la situación frente a las alternativas disponibles. Esa superioridad debe probarse, no presumirse.

A esto podemos llamarlo Principio de Inversión de la Carga de la Prueba: la existencia de un problema coloca la carga sobre quien propone la coerción, no sobre quien pretende conservar su libertad.

Aun concediendo que las fallas de mercado existan, la carga no disminuye. Cuanto más grave sea el problema y más intensa la intervención propuesta, más sólida debe ser la evidencia.

Esa es la Presunción de Libertad que guía este libro: la cooperación voluntaria constituye la regla general; apartarse de ella exige una prueba suficiente. No corresponde a las personas dar razones para conservar su libertad, sino a quien pretende restringirla.

Esta presunción no supone que las decisiones individuales sean infalibles ni que toda forma de intercambio voluntario tenga éxito. Establece un punto de partida: el fracaso, la imperfección o

el desacuerdo no convierten por sí solos a la coerción en una respuesta tolerable.

El giro conceptual es simple: aquello que tradicionalmente se invoca para someter al mercado a examen pasa a someter al propio Estado.

Ya no alcanza con decir: «el mercado falló». Hay que demostrar que el Estado lo hará mejor.

La Provisión Voluntaria

La intervención estatal no debe compararse con la ausencia absoluta de una solución, sino con aquello que las personas pueden organizar sin recurrir a la coerción. A ese conjunto de posibilidades se lo denomina provisión voluntaria.

Comprende formas estables de producir, financiar u ofrecer bienes y servicios mediante acuerdos libres. Incluye mercados, empresas y contratos, pero también cooperativas, mutuales, asociaciones comunitarias, organizaciones benéficas y redes de ayuda mutua. El fracaso de una organización particular no demuestra que ese conjunto de posibilidades haya sido agotado.

Schmidtz advirtió que los *free riders* no bastan para justificar coerción, que los acuerdos voluntarios pueden resolver problemas de coordinación y que una obligación moral de aportar no implica facultad para imponerla por la fuerza. Cowen señaló que el carácter público de un bien depende de las condiciones institucionales, tecnológicas y contractuales. Klosko sostuvo que ciertos bienes pueden requerir cooperación regulada para ser provistos.

El teorema parte de esos antecedentes y eleva la exigencia: la coerción sólo entra en consideración si se prueba un colapso persistente de la provisión voluntaria, es decir, que ésta no puede sostener la función de manera estable.

Teorema de la Tolerancia Mínima

Vamos a establecer un criterio que determine cuándo una función, definida con precisión, queda bajo responsabilidad estatal como excepción a la Presunción de Libertad. El examen recae sobre la función que se pretende garantizar, no sobre el sector completo ni sobre cada actividad utilizada para ejecutarla. Fijar ese umbral exige separar fenómenos que suelen tratarse como equivalentes, aunque no lo sean.

El Problema del Polizón (Free Rider)

Quienes no contribuyen pueden recibir el beneficio de todos modos. Cuando excluirlos resulta extremadamente difícil o imposible, cada persona tiene incentivos para dejar que otros asuman el costo. Si esa conducta se extiende, la financiación puede debilitarse hasta desaparecer.

La existencia de polizones no demuestra, por sí sola, el colapso de la provisión voluntaria. Para que una función supere el Teorema de la Tolerancia Mínima deben concurrir tres condiciones.

1. No Exclusión Efectiva

Debe resultar inviable impedir que quienes no contribuyen accedan al beneficio. No basta con que la exclusión sea difícil: debe ser impracticable o tan costosa que impida vincular de manera estable el acceso con el pago.

Una sala de cine puede negar la entrada a quien no compra una entrada. Una alarma pública, en cambio, beneficia a todas las personas que se encuentran dentro de su alcance, la hayan financiado o no.

Si el acceso puede condicionarse mediante precios, contratos, membresías o soluciones tecnológicas, esta condición no se cumple.

2. No Rivalidad Relevante

El uso del bien o servicio por parte de una persona no debe reducir de manera significativa lo disponible para las demás.

Una plaza de estacionamiento ocupada deja de estar disponible para otro conductor. Un archivo digital, en cambio, puede ser utilizado por muchas personas sin que el uso de una reduzca lo que reciben las demás.

Si cada uso agota, deteriora o limita materialmente lo disponible para otros, esta condición no se cumple.

3. Colapso de la Provisión Voluntaria

Aquí se encuentra el núcleo del teorema. Las dos condiciones anteriores permiten identificar el incentivo. Todavía falta saber si ese incentivo impide sostener la función mediante cooperación voluntaria.

Esta condición no exige que desaparezca toda actividad privada vinculada a la función examinada. Pueden subsistir proveedores parciales y, aun así, la provisión general resultar inviable de manera estable.

La seguridad permite verlo con claridad. Puede haber policía privada para un barrio cerrado o para un comercio determinado. Esos servicios cubren a quienes pagan, pero no sostienen una protección general. Si muchos esperan que otros paguen y los aportes no alcanzan de forma sostenida, esta condición se cumple.

La causa concreta puede variar. En algunos casos fallará la financiación; en otros, la coordinación o la participación necesaria para prestar la función. También pueden combinarse varias de ellas. El criterio permanece abierto a esas formas.

No basta una campaña fallida, una interrupción temporal, una cobertura parcial ni la simple ausencia del servicio. Debe comprobarse que, pese a existir necesidad, capacidad técnica y libertad para ofrecerlo, ninguna combinación de empresas, asociaciones, donaciones, cooperación comunitaria o acuerdos privados logra sostenerlo durante el período relevante para la función.

Tampoco cuentan las limitaciones tecnológicas que ninguna forma de organización, incluido el Estado, podría superar. El fracaso debe además ser atribuible a la propia estructura de incentivos y comprometer la continuidad de la función, no limitarse a producir una cantidad, calidad o cobertura inferior a la preferida.

El criterio no privilegia una forma particular de provisión voluntaria. El fracaso de una deja abiertas las demás.

La Formulación Lógica

El teorema puede expresarse de la siguiente manera:

$T \rightarrow (NE \land NR \land CV)$

Donde:

T: una intervención coercitiva concreta destinada a sostener o financiar la función examinada puede ser tolerada;
NE: se cumple la no exclusión efectiva;
NR: se cumple la no rivalidad relevante;
CV: se verifica un colapso persistente de la provisión voluntaria.

La fórmula establece que las tres condiciones son necesarias para considerar tolerable la coerción.

En esta formulación, T representa una intervención coercitiva concreta, no la responsabilidad estatal sobre la función examinada.

Las tres ocupan el mismo plano lógico. Su peso analítico varía. NE y NR delimitan el caso; CV establece si la cooperación voluntaria ha alcanzado el límite exigido para continuar.

La implicación inversa no se cumple:

(NE ∧ NR ∧ CV) ⇏ T

La concurrencia de las tres condiciones establece que la función supera el teorema y su garantía queda bajo responsabilidad estatal. Esa conclusión se limita a determinar quién responde por la función. La forma de producirla y cada intervención concreta utilizada para sostenerla requieren una justificación propia. Un impuesto, un organismo, un presupuesto, una regla de cumplimiento, una escala determinada o una extensión adicional del poder deben evaluarse por separado.

La unidad del examen es la función cuyo beneficio se pretende garantizar. Su ejecución puede descomponerse en múltiples actividades, pero esa desagregación no exige aplicar nuevamente el teorema a cada una. Sólo corresponde un examen separado cuando aparece una función autónoma, con un beneficio propio susceptible de ser evaluado en términos de exclusión, rivalidad y provisión voluntaria. Las demás actividades pertenecen al problema de cómo producir la función.

La Prueba del Colapso

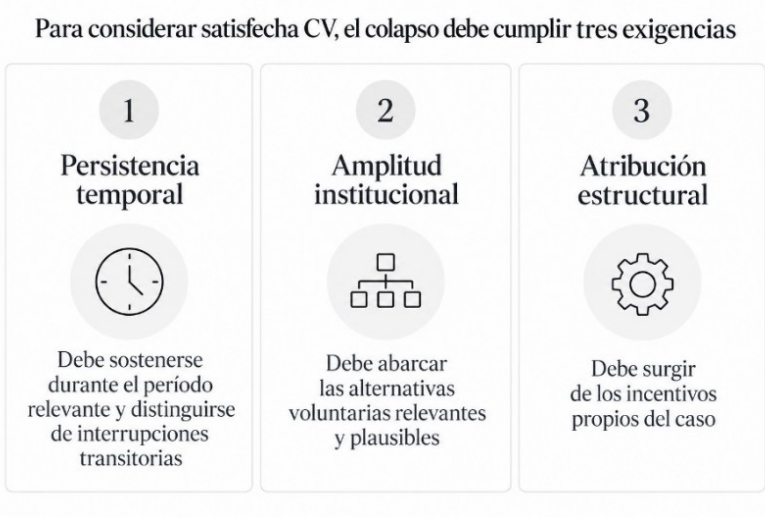
La tercera condición, el colapso persistente de la provisión voluntaria (CV), exige demostrar que la función deja de poder sostenerse de manera estable mediante acuerdos voluntarios. Una cobertura menor, diferencias de calidad o resultados inferiores a los deseados

pertenecen a otro plano mientras la provisión conserve continuidad. Para acreditarlo, deben cumplirse tres exigencias.

Persistencia temporal. La incapacidad de sostener la función debe extenderse durante el período relevante para su prestación y distinguirse de interrupciones transitorias, crisis puntuales o etapas normales de aprendizaje.

Amplitud institucional. El examen debe abarcar las alternativas voluntarias relevantes y plausibles para la función analizada. El resultado adverso de una empresa, una campaña, un contrato o una forma de organización constituye apenas una parte de la prueba mientras permanezcan otras opciones relevantes.

Atribución estructural. El colapso debe vincularse con los incentivos propios del caso. Regulaciones, monopolios legales, prohibiciones o privilegios pueden modificar esos incentivos e impedir el desarrollo de alternativas.



La Prueba del Colapso organiza este último examen. La no exclusión efectiva (NE) y la no rivalidad relevante (NR) describen características de la función; la tercera desplaza el análisis hacia la capacidad de distintas formas de provisión voluntaria para sostenerla durante el período relevante.

Bootstrap Institucional

La atribución estructural exige una precaución adicional. Cuando el marco legal o regulatorio protege una forma de cooperación y dificulta o impide el surgimiento de las demás, la ausencia de alternativas no puede utilizarse como prueba del fracaso de la provisión voluntaria.

Las capacidades necesarias para prestar una función se construyen gradualmente. Requieren tiempo, capital, experiencia y aprendizaje continuo. Si ese proceso se interrumpe durante décadas, las alternativas potenciales nunca llegan a desarrollarse.

El Estado puede entonces utilizar los efectos de su propia intervención como prueba de que ninguna otra solución resulta viable. Bastaría con impedir el desarrollo de esquemas alternativos y luego invocar su inexistencia o su debilidad para concluir que ninguna otra solución resulta viable.

El monopolio produce así la evidencia con la que más tarde pretende demostrar su propia necesidad. Eso puede describirse como una forma de *bootstrap* institucional. El colapso exigido por el teorema no puede inferirse de una ausencia de alternativas creada o preservada por la propia intervención.

La tercera condición requiere que las alternativas hayan tenido una oportunidad razonable de desarrollarse. Una autoridad que las bloquea modifica la evidencia que después pretende utilizar para justificar su continuidad.

Por Qué el Free Rider no Basta

La no exclusión efectiva (NE) y la no rivalidad relevante (NR) explican el incentivo del *free rider*: beneficiarse de una prestación dejando que otros la financien. Ese incentivo puede existir, aunque la provisión voluntaria se mantenga de manera estable. La caracterización económica clásica de los bienes públicos, desarrollada a partir de Samuelson, se concentra en esas dos propiedades. El teorema incorpora una tercera condición: el

colapso persistente de la provisión voluntaria (CV), que exige demostrar que esos incentivos impiden sostener la función de manera estable.

En Steilacoom, Estados Unidos, un espectáculo anual de fuegos artificiales se financia íntegramente mediante contribuciones de particulares y empresas. Una vez lanzados, resulta prácticamente imposible excluir a quienes no contribuyeron, y que una persona los contemple no reduce lo disponible para las demás. Se cumplen NE y NR, pero CV no se cumple: las contribuciones voluntarias permiten sostener el espectáculo año tras año.

Wikipedia ofrece otro contraste. Técnicamente podría restringir el acceso a su sitio y cobrar por sus contenidos, aunque hacerlo contradiría el principio de acceso libre sobre el que se construyó el proyecto. Actualmente, millones de personas consultan sus contenidos sin contribuir económicamente, mientras las donaciones y otras aportaciones sostienen su funcionamiento.

El Estado Como Tecnología de Último Recurso

La existencia de una necesidad social, un beneficio colectivo o una amenaza grave no basta para abrir una excepción.

El teorema no convierte al Estado en una solución moral, deseable ni generalmente eficiente. Cuando las tres condiciones se cumplen, la función supera el Teorema de la Tolerancia Mínima y su garantía queda bajo responsabilidad estatal. El Estado ocupa así el lugar de tecnología institucional de último recurso para sostenerla.

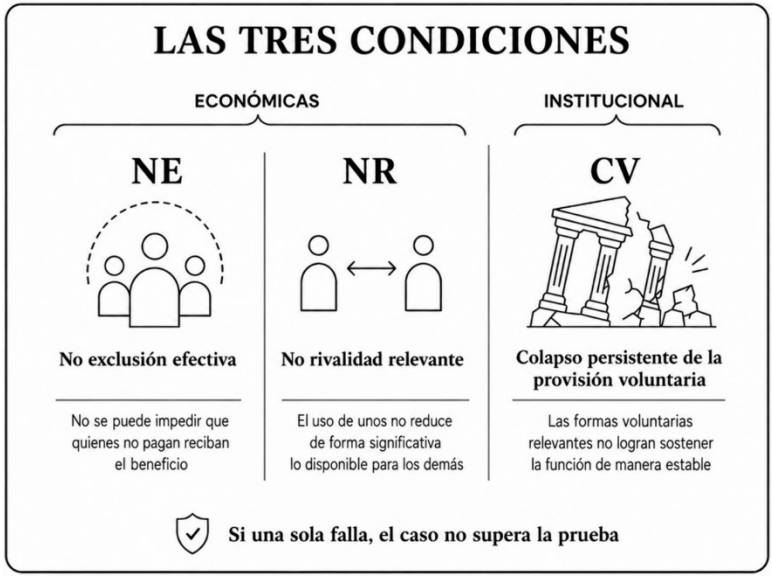
Ese carácter surge de la tercera condición. Mientras exista una forma voluntaria capaz de sostener la función, el Estado permanece fuera. La función sólo supera el teorema cuando esa posibilidad ha sido suficientemente descartada y se cumplen las demás condiciones.

Esa tolerancia queda además atada a las circunstancias que la hicieron posible. Una tecnología nueva, un arreglo contractual o

una forma de cooperación capaz de sostener la función modifica el resultado del examen.

La excepción debe limitarse estrictamente a esa función. No habilita nuevas competencias, no se extiende a casos semejantes y no convierte una intervención tolerable en una autorización general para actuar. Su alcance debe reducirse al mínimo indispensable, y los daños que introduzca deben ser menores que aquellos que busca evitar.

La carga de la prueba tampoco desaparece una vez adoptada la medida. La intervención debe permanecer sometida al mismo examen. Último recurso, provisionalidad y revisión se desprenden así del mismo requisito. La excepción existe mientras persistan las condiciones que permitieron admitirla.



Una Aplicación: Tsunami

Consideremos un sistema de alerta temprana frente a tsunamis destinado a advertir de manera general a la población de una zona costera.

El examen sigue una secuencia. Primero debe comprobarse la no exclusión efectiva (NE). Una vez emitida una advertencia abierta, excluir de su beneficio a quienes no contribuyeron a financiarla resulta extremadamente difícil. La primera condición se cumple.

Luego atañe examinar la no rivalidad relevante (NR). Que una persona reciba la alerta no reduce la protección disponible para las demás. La segunda condición también se cumple.

Sólo entonces analizamos el colapso persistente de la provisión voluntaria (CV). El incentivo a dejar que otros financien una red de alerta que protege a toda la población puede debilitar los aportes necesarios para mantener sensores, comunicaciones, monitoreo y capacidad operativa. Pero la existencia de ese incentivo, por sí sola, no demuestra el colapso.

La Prueba del Colapso exige verificar tres cosas: persistencia temporal, que la insuficiencia de aportes impida sostener el sistema de manera estable; amplitud institucional, que esa incapacidad alcance a las alternativas voluntarias relevantes y plausibles para mantener una alerta general; y atribución estructural, que el fracaso responda al incentivo a beneficiarse sin contribuir, y no a obstáculos externos que hayan impedido desarrollar esas alternativas.

En este caso, el colapso compromete la continuidad misma del sistema. La tercera condición queda así satisfecha, la función supera el teorema y su garantía queda bajo responsabilidad estatal.

Esta secuencia guiará el capítulo de prueba que sigue. Cada función será examinada primero por sus características económicas y, cuando corresponda, por la capacidad de la provisión voluntaria para sostenerla de manera estable.

Alcance y Límites

El teorema se aplica a la coerción estatal utilizada para sostener o financiar una función cuya provisión se presenta como necesaria. No pretende evaluar toda forma posible de coerción, como la detención de un agresor, el castigo penal o el cumplimiento forzoso de contratos.

Si un propietario levanta una torre que deja sin luz solar a sus vecinos, la pregunta es quién tiene derecho a qué. Lo mismo ocurre cuando una represa privada altera el curso de un río, o cuando el ruido, la contaminación lumínica, los vertidos industriales o los residuos perjudican a terceros.

En estos casos no se discute cómo sostener una prestación colectiva, sino hasta dónde llega la libertad de cada persona y quién debe responder cuando su conducta daña a otra.

El teorema no resuelve esas controversias. La presencia de una externalidad puede exigir que se definan derechos y responsabilidades, pero no configura por sí sola una excepción a la Presunción de Libertad. Ese es un límite de alcance. A él se suman límites propios del teorema.

El primero es epistemológico y surge de la tercera condición. Probar que la cooperación voluntaria es estructuralmente inviable exige mucho más que constatar la ausencia de una alternativa en un momento determinado. Pero la Prueba del Colapso tampoco exige descartar toda solución imaginable. La evidencia debe abarcar las alternativas voluntarias relevantes y plausibles cuya viabilidad tenga un fundamento razonable.

La crítica hayekiana refuerza esa cautela. El conocimiento sobre las formas institucionales posibles es necesariamente incompleto y nuevas soluciones pueden surgir con cambios tecnológicos, económicos o contractuales. Esa incertidumbre eleva la carga de la prueba, pero no la vuelve imposible de satisfacer. Mientras

permanezca abierta una alternativa relevante cuya viabilidad no haya sido razonablemente descartada, el colapso continúa sin demostrarse.

La incertidumbre deja la carga sobre quien propone la excepción. Mientras exista una alternativa plausible todavía abierta, la tercera condición permanece sin demostrar.

El segundo límite es institucional. Las condiciones del teorema no se verifican por sí solas. Su aplicación depende de decisiones adoptadas por instituciones cuyos integrantes están sujetos a errores, incentivos e intereses propios. El teorema fija el estándar de justificación; no garantiza la neutralidad de quienes deben aplicarlo. Una regla diseñada para contener el poder puede ser interpretada o aplicada de manera que termine ampliándolo.

El tercero es temporal. Superar el criterio en un momento determinado no concede a una función un derecho de permanencia. Los cambios tecnológicos, económicos e institucionales pueden eliminar las condiciones que sostenían una excepción o abrir alternativas antes inexistentes. Por eso, toda excepción debe permanecer sujeta a revisión. La carga de la prueba no se invierte con el paso del tiempo: corresponde al poder demostrar que las condiciones que permitieron admitirla continúan presentes.

La aparición de una forma voluntaria capaz de sostener la función elimina una de las condiciones que permitían tolerar la excepción. La revisión forma así parte del propio criterio.

La existencia de una excepción no autoriza a reproducirla en todos los niveles de gobierno. Que una función pueda tolerarse en el ámbito federal no implica que deba duplicarse en el estatal, el condado y la ciudad. El teorema se aplica a la función concreta y al nivel estrictamente necesario para ejercerla, no a cada estructura administrativa que pueda reclamar competencia sobre ella.

Podría sostenerse que el razonamiento desarrollado asigna un peso excesivo a la libertad individual y uno insuficiente a la

seguridad, la estabilidad o la previsibilidad institucional. Muchas personas estarían dispuestas a aceptar cierto grado de coerción a cambio de un entorno más seguro, más ordenado o menos incierto.

Pero la Teoría de la Tolerancia Mínima no depende de que todos valoren más la libertad que la seguridad. El punto es otro: esa preferencia no basta para imponer coerción sobre quienes no la comparten.

El estándar ya quedó establecido. A partir de aquí, ninguna función estatal podrá admitirse por tradición, conveniencia, intuición ni por la sola voluntad de quien gobierna. Cada una deberá demostrar que constituye una excepción.

Los capítulos siguientes aplicarán esta secuencia a distintas funciones habitualmente atribuidas al Estado. Si falla alguna de las dos primeras condiciones, el examen termina allí. Sólo cuando ambas se cumplen resulta necesario determinar si existe un colapso persistente de la provisión voluntaria y, cuando esa conclusión esté en disputa, someter la evidencia a la Prueba del Colapso.

Conclusión del Capítulo

La Presunción de Libertad invierte la carga de la prueba. La cooperación voluntaria constituye la regla; la coerción no puede admitirse por tradición, conveniencia, utilidad o por la sola existencia de un problema. Quien propone una excepción debe demostrar que el Estado mejorará la situación frente a las alternativas disponibles.

La no exclusión efectiva y la no rivalidad relevante delimitan el terreno. Identifican la estructura que permite recibir el beneficio dejando el costo en manos de otros.

El núcleo del teorema está en la tercera condición. Exige demostrar que ese incentivo impide de manera persistente sostener la función mediante cooperación voluntaria. La Prueba del

Colapso ordena esa evidencia mediante tres exigencias: persistencia temporal, amplitud institucional y atribución estructural.

El criterio deja abierta la forma que puede adoptar esa cooperación. Una empresa puede resolver un caso; una asociación, un seguro, una donación o un acuerdo comunitario pueden resolver otro. Por eso la misma condición permite examinar funciones muy diferentes sin anticipar cómo deberían organizarse.

De esa exigencia se desprenden el carácter de último recurso, la provisionalidad, la revisión y el rechazo del *bootstrap* institucional. Mientras la cooperación voluntaria pueda sostener la función, la excepción queda cerrada. Si una nueva alternativa logra hacerlo, desaparece una de las condiciones que permitían tolerarla.

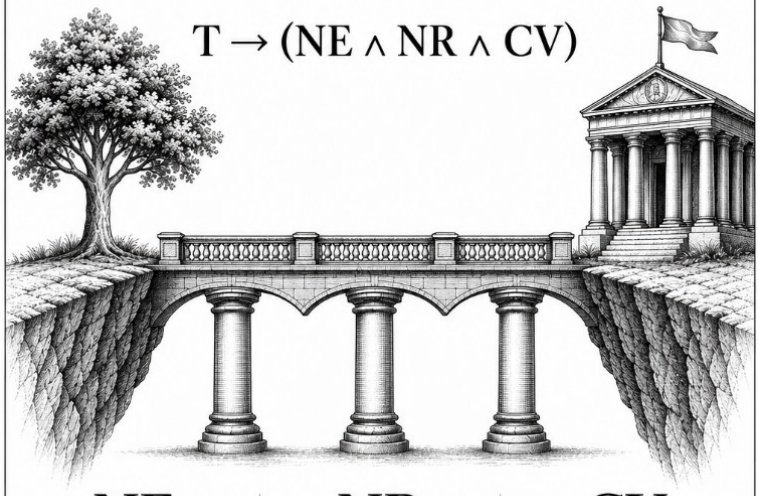
Las tres condiciones son necesarias, pero no suficientes para volver tolerable cualquier intervención concreta. Su cumplimiento establece que la función supera el teorema y su garantía queda bajo responsabilidad estatal. Esa responsabilidad no autoriza por sí sola cualquier organismo, impuesto, presupuesto, regla de cumplimiento o extensión del poder utilizada para sostenerla.

El Estado conserva así un carácter residual, limitado a la función concreta y sometido al mismo estándar mientras dure la excepción. Una intervención puede resultar tolerable sin adquirir por ello legitimidad moral ni extenderse a otras atribuciones.

El criterio no resuelve conflictos sobre derechos, admite zonas grises ni garantiza la neutralidad de quienes deben aplicarlo. Tampoco pretende congelar una lista definitiva de atribuciones. A partir de aquí, cada función estatal deberá demostrar por separado que supera el estándar establecido y continuar satisfaciéndolo mientras permanezca.

Teorema de la Tolerancia Mínima

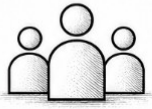
$$T \rightarrow (NE \wedge NR \wedge CV)$$



NE

No exclusión efectiva

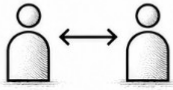
No se puede impedir que quienes no pagan reciban el beneficio



NR

No rivalidad relevante

El uso de unos no reduce de forma significativa lo disponible para los demás



CV

Colapso persistente de la provisión voluntaria

Las formas voluntarias relevantes no logran sostener la función de manera estable



Si una sola falla, el caso no supera la prueba

Segundo Acto

Las Excepciones

5

La Prueba

Parte I

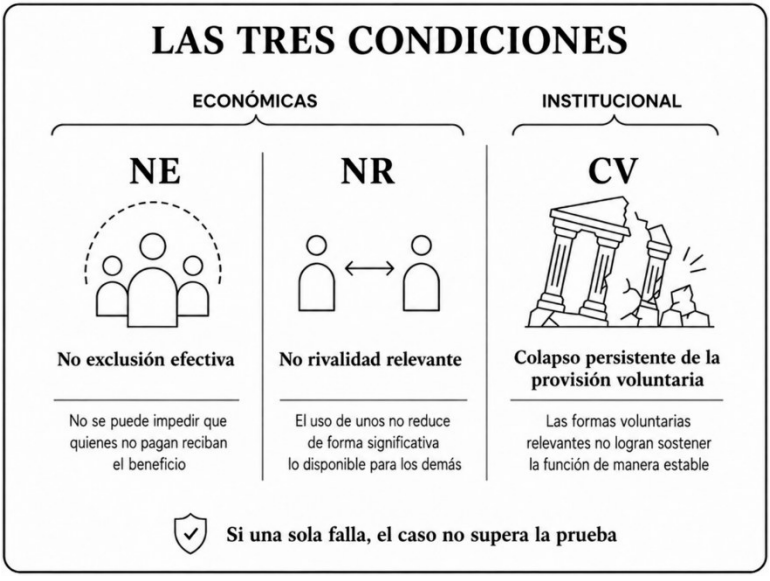


LLEGÓ EL MOMENTO DE SOMETER el Teorema de la Tolerancia Mínima a una primera serie de pruebas.

Para superar el estándar exigido deberán cumplirse simultáneamente las tres condiciones establecidas: no exclusión efectiva (NE), no rivalidad relevante (NR), y colapso persistente de la provisión voluntaria (CV). Las dos primeras delimitan la estructura económica; la tercera exige comprobar si la cooperación voluntaria logra sostener la función.

El examen seguirá la secuencia establecida en el capítulo anterior. Cuando una función supera las dos primeras condiciones, corresponde determinar si existe CV mediante la Prueba del Colapso: persistencia temporal, amplitud institucional y atribución estructural.

La ausencia actual de alternativas voluntarias no será considerada, por sí sola, una prueba de colapso cuando su desarrollo haya sido impedido o desplazado por monopolios, regulaciones, privilegios u otras barreras estatales.



El propósito de este capítulo no es juzgar las consecuencias de las funciones habitualmente atribuidas al Estado, sino establecer si satisfacen las condiciones del teorema.

Una función puede ser ejecutada directamente por organismos estatales o por terceros contratados para hacerlo. Lo relevante es que el Estado conserva la autoridad sobre esa función y responde, en última instancia, por ella.

Seguridad, Defensa y Aplicación de Reglas

La defensa del territorio y de la población permite poner a prueba las tres condiciones. Se trata de una invasión militar, un ataque terrorista de gran escala, una agresión contra infraestructuras críticas o determinadas formas de ciberataque. Cuando alguien intenta derribar la red eléctrica de un país entero, los efectos no pueden limitarse a quienes financian su protección. Resulta imposible excluirlos. Proteger a una persona tampoco reduce la protección disponible para las demás.

La seguridad interna y el sistema judicial cumplen una función más amplia que cada patrullaje, investigación o proceso particular: sostener un orden en el que la fuerza no se convierta en el medio habitual para resolver conflictos. Cuando el delito organizado domina un territorio, la violencia colectiva se extiende sin control o los derechos dependen exclusivamente de la capacidad individual para defenderlos, el deterioro alcanza al conjunto.

Las grandes emergencias presentan una estructura semejante cuando el daño puede propagarse más allá de quienes se encuentran inicialmente afectados. Incendios de gran escala, fugas masivas de gas, inundaciones, terremotos o accidentes industriales pueden exigir coordinación inmediata para contener riesgos que alcanzan simultáneamente a poblaciones enteras.

Una epidemia verdaderamente devastadora combina mortalidad elevada, contagio extremadamente rápido y transmisión difícil

de contener. La amenaza es colectiva, alcanza simultáneamente a grandes grupos y puede exigir respuestas extraordinarias.

Un asteroide con alta probabilidad de impacto o una invasión extraterrestre empujan la tesis hasta su límite. No se trata de anticipar el próximo contacto interestelar, sino de verificar la consistencia del criterio cuando las condiciones alcanzan su máxima exigencia.

En todos estos casos aparecen con claridad NE y NR. Los efectos no pueden restringirse fácilmente a quienes contribuyen y la cobertura que recibe una persona no reduce de manera significativa la disponible para las demás. Resta examinar CV.

Si alguien me hubiera planteado estos casos hace algunos años, mi respuesta habría sido inmediata: ninguno de estos ejemplos demuestra la inviabilidad de una provisión voluntaria. Existen empresas de seguridad privada, mecanismos de arbitraje, aseguradoras, sistemas contractuales y diversas formas de provisión descentralizada que cumplen funciones similares.

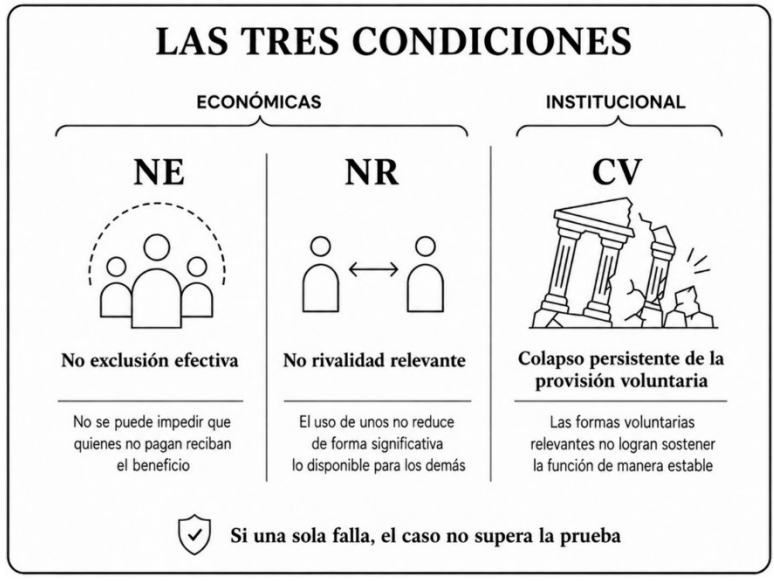
La Prueba del Colapso examina la capacidad de esas alternativas para sostener la función colectiva completa. Persistencia temporal: la defensa territorial requiere mantener capacidades operativas incluso durante décadas sin una invasión; la seguridad y la justicia generales necesitan funcionar permanentemente. Amplitud institucional: empresas de seguridad, tribunales privados y servicios militares contratados pueden funcionar indefinidamente, pero su cobertura parcial no garantiza la protección de toda la población y el territorio. Atribución estructural: debe establecerse si las alternativas voluntarias, incluso combinadas, pueden sostener esa cobertura con financiación, coordinación y participación suficientes, descartando las restricciones estatales que hayan impedido su desarrollo.

Pero hay otro ángulo: no ya cuando se obliga a financiar una función, sino a prestarla. Imaginemos un país invadido sin

provocación, cuya supervivencia depende de que parte de su población tome las armas y combata. Si no se presentan suficientes voluntarios, puede no haber defensa posible. CV puede cumplirse tanto por un fracaso persistente de financiación como por uno de participación.

Eso no significa que ocurra lo mismo cuando es el propio país el que inicia la agresión militar. Entre ambos extremos quedan situaciones menos claras, cuyo tratamiento depende de cada circunstancia.

Estas funciones satisfacen las tres condiciones y fueron las principales que inspiraron la formulación del teorema.



Vivienda, Pensiones, Salud y Educación

Pocas necesidades son tan básicas como alimentarse y tener un techo. Aun así, constituyen casos especialmente claros para el teorema. La vivienda y la alimentación quedan fuera en las dos primeras etapas del examen: son bienes excluibles y rivales. La falta de

recursos introduce una cuestión distributiva, pero no modifica esas características.

Pensiones

El ahorro para la vejez es excluible y rival, y puede organizarse mediante cuentas individuales, fondos de inversión, planes ocupacionales, anualidades y otras formas contractuales.

Los sistemas obligatorios suelen apoyarse en el paternalismo: se considera que algunas personas ahorrarían menos de lo conveniente. La intervención sustituye decisiones individuales sobre cuánto ahorrar, cuándo hacerlo y cómo administrar esos recursos. Una regla uniforme puede favorecer a quien habría reservado demasiado poco para su retiro y perjudicar a quien habría ahorrado más, invertido con mayor rendimiento o preferido utilizar una proporción mayor de sus ingresos durante la vida activa. Una pauta común impone sobre realidades distintas una misma estrategia previsional, beneficiando a algunos y perjudicando a otros.

Los sistemas privados llevan décadas funcionando. Los planes 401(k) en Estados Unidos y los esquemas ocupacionales capitalizados de Dinamarca ofrecen dos ejemplos distintos y contundentes de acumulación previsional mediante activos.

La capitalización expone al ahorrista a fluctuaciones de mercado, comisiones, decisiones de inversión y trayectorias laborales irregulares. En los sistemas de reparto, las prestaciones actuales dependen principalmente de los aportes de quienes trabajan, mientras las futuras quedan vinculadas a la evolución demográfica, los salarios, las tasas de aporte, la edad de retiro y las reglas vigentes al momento de cobrar.

Cuando cae la cantidad de trabajadores por jubilado, el equilibrio exige combinar aportes mayores, edades de retiro más altas, prestaciones menores o recursos fiscales adicionales. Si el desbalance supera la capacidad de ajuste, el sistema puede volverse

insostenible y colapsar. Su continuidad depende entonces de modificar las condiciones bajo las cuales distintas generaciones realizaron sus aportes.

Estamos ante una promesa de prestaciones futuras cuyo contenido depende de decisiones políticas, sujeta a reglas que pueden modificarse en cualquier momento. A ello se suma un riesgo todavía mayor: la custodia altera los incentivos. Cuando el Estado controla un stock de capital, la separación entre proteger esos recursos y utilizarlos para fines públicos se vuelve políticamente frágil.

Atención Médica

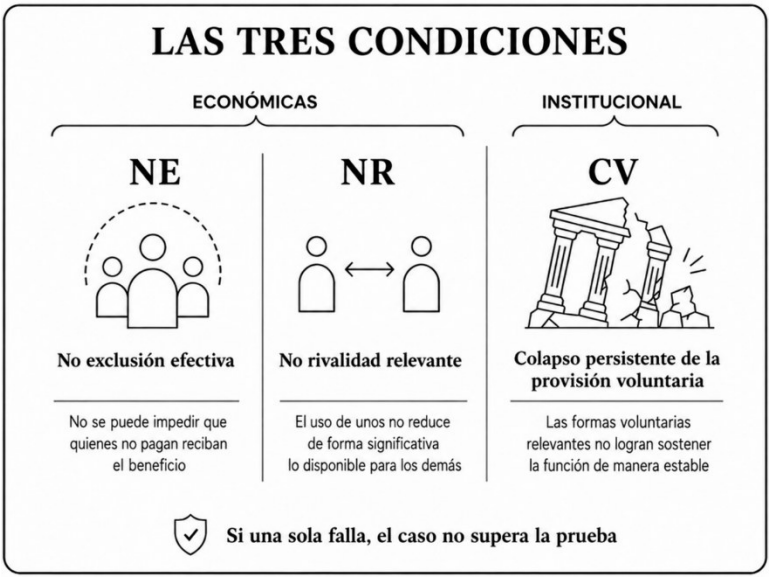
Una consulta, un estudio, una cirugía o una internación son prestaciones excluibles y rivales. Una cama ocupada deja de estar disponible para otro paciente; una hora de un cirujano solo admite una intervención a la vez; medicamentos, salas y equipos quedan comprometidos en cada atención. El acceso puede organizarse mediante pago directo, seguros, mutuales y prestadores privados. La atención médica ordinaria queda así fuera del teorema desde el comienzo.

Quien dispone de ingresos ya destina parte de ellos a su salud mediante impuestos, aportes obligatorios, primas o pagos directos. En una estructura privada esos fondos se dirigirían al asegurador, al prestador o a una cuenta destinada a gastos médicos. El costo existe bajo cualquier forma de organización; cambia el destino del dinero y quién decide sobre su utilización.

Cuando alguien carece de medios suficientes, la misma carencia puede afectar su acceso a la vivienda, la alimentación y otros bienes. Fundaciones o fondos solidarios pueden asumir esos costos. El núcleo es distributivo: alguien necesita una prestación existente y carece del dinero necesario para adquirirla. El Estado tampoco ofrece cobertura ilimitada. Medicamentos, procedimientos o

tratamientos pueden quedar parcial o totalmente excluidos, demorarse o exigir desembolsos adicionales.

El caso extremo aparece cuando ninguna compañía está dispuesta a asegurar al paciente, o solo acepta hacerlo bajo condiciones que este no puede afrontar. La atención puede existir y el prestador estar dispuesto a brindarla, pero faltar los medios necesarios para acceder a ella. Este caso abre un dilema distinto, que no conviene esconder detrás de una discusión sobre provisión.



Educación

Al igual que la salud, la educación genera enormes beneficios individuales y sociales. Aprender a leer puede transformar una vida, ampliar oportunidades y condicionar buena parte de su desarrollo futuro. Aun concediendo que algunos de esos beneficios alcancen también a terceros, la prestación educativa es excluible y rival. Un lugar en un aula, el tiempo de un docente y la atención dedicada a cada alumno son limitados, mientras el acceso admite matrícula, pago o criterios de admisión. Escuelas, institutos, tutores y

enseñanza en el hogar muestran además distintas formas de provisión voluntaria. La educación ordinaria queda así fuera del teorema desde el comienzo.

En la educación universitaria el esquema es directo. El adulto elige si estudiar, dónde hacerlo y cómo financiarlo. Puede pagar con sus ingresos, recurrir a ahorro, préstamos, becas o ayuda familiar. La universidad presta un servicio a quien decide adquirirlo.

Quienes tienen menores a su cargo toman decisiones capaces de afectar durante décadas a alguien que todavía no posee plena autonomía. Si incumplen incluso una formación elemental, surge un problema respecto de sus obligaciones hacia el niño. De allí no se desprende que el Estado deba financiar escuelas, y mucho menos administrarlas, establecer un modelo educativo o determinar sus contenidos.

Elegir qué enseñar, cómo hacerlo, con qué métodos, bajo qué disciplina y desde qué valores forma parte de la experiencia educativa. Una estructura descentralizada permite que distintas familias elijan entre enfoques diversos y que los establecimientos compitan también en esas dimensiones.

La falta de recursos introduce un componente distributivo, igual que en la alimentación, la vivienda o la atención médica. La ausencia de dinero en un hogar no modifica la naturaleza de la prestación.

Dos alumnos pueden asistir al mismo sistema público y recibir experiencias muy distintas según el establecimiento, el entorno, los recursos disponibles y las condiciones de su entorno familiar. El apoyo en el hogar, la estabilidad, los hábitos de estudio y el involucramiento de quienes los tienen a cargo también influyen en su trayectoria. La ausencia de pago directo no equivale a igualar la educación recibida.

Escuelas privadas pueden funcionar mal y escuelas públicas alcanzar resultados excelentes. Esta teoría no presupone la

superioridad automática de una forma de gestión sobre otra. Que educar sea importante, que existan obligaciones hacia los menores o que resulte deseable ampliar sus oportunidades no convierte la educación en una actividad que deba ser financiada o administrada por el Estado.

Servicios Urbanos

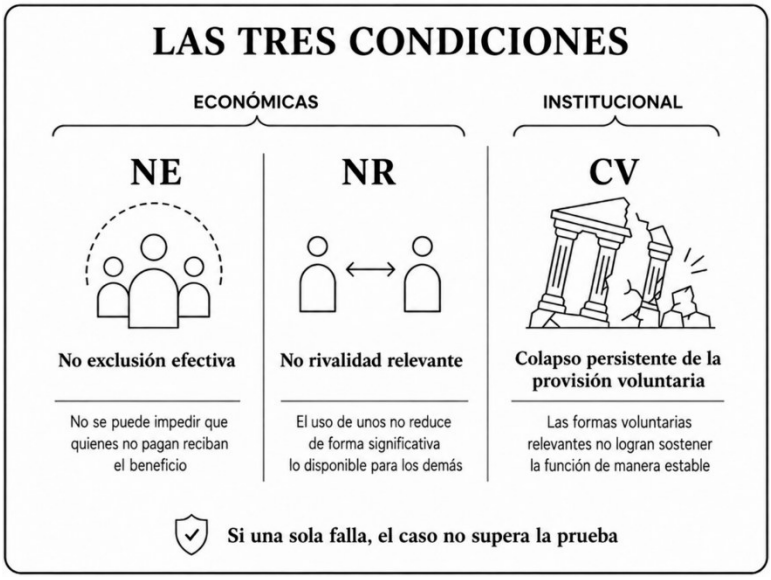
La recolección de residuos y la conexión a redes de alcantarillado permiten excluir a quien no paga. Ambas prestaciones pueden organizarse mediante tarifas o contratos y suspenderse ante el incumplimiento. Ni la escala ni la magnitud modifican esa característica.

El drenaje pluvial requiere una distinción. Las obras destinadas a propiedades identificables admiten financiación directa por sus beneficiarios. En cambio, los sistemas que protegen un área completa también alcanzan a quienes no contribuyen, sin que la cobertura de unos reduzca la de los demás.

La iluminación de calles, plazas y parques puede cumplir NE y NR cuando excluir a quienes no contribuyen resulta impracticable. CV queda abierta: corresponde determinar si las alternativas voluntarias pueden financiar y mantener el alumbrado de manera estable.

Los registros de propiedad y los catastros merecen un análisis separado. La actividad económica depende de identificar con claridad quién es titular de cada derecho. Esa información reduce conflictos, facilita los intercambios y aporta previsibilidad.

La inscripción, la consulta y la certificación pueden financiarse mediante tarifas y organizarse contractualmente. Su valor como referencias comunes introduce una dificultad de coordinación, pero no demuestra por sí mismo la no exclusión efectiva. El arbitraje y la documentación de títulos también admiten mecanismos voluntarios.



Calles y Carreteras

La construcción y el mantenimiento de una red vial requieren inversiones significativas, coordinación y planificación de largo plazo. Una vez construida, muchas personas pueden utilizarla sin haber contribuido a su financiación.

En algunos casos, la exclusión resulta sencilla. Las autopistas con peaje, los caminos privados y las calles de urbanizaciones cerradas permiten restringir el acceso a quienes no pagan. Esas situaciones quedan fuera del teorema desde el comienzo.

La misma consideración se extiende a los servicios de transporte y a muchas formas de infraestructura comercial: permiten excluir a quien no paga y utilizan recursos cuya disponibilidad se reduce con el uso.

Las grandes arterias urbanas y las carreteras abiertas presentan un escenario distinto. Excluir a quienes no contribuyen puede resultar técnica o económicamente inviable, mientras que los beneficios alcanzan a una gran cantidad de usuarios.

El valor de una red vial no reside en el uso exclusivo de un tramo de asfalto, sino en la conectividad que proporciona. Miles de personas pueden beneficiarse al mismo tiempo sin impedir que otras hagan lo mismo. La congestión puede introducir rivalidad relevante cuando la demanda supera la capacidad disponible, por lo que esta condición depende de las características y del nivel de utilización de cada vía.

Si los aportes voluntarios no alcanzan para construir una obra determinada, ello sólo demuestra que las personas no están dispuestas a financiarla en la medida necesaria. Su utilidad, por sí sola, no basta para obligar a terceros a pagar por ella. Mucho menos para embarcarse en los clásicos proyectos faraónicos con los que muchos gobiernos buscan prestigio o rédito político a costa de los contribuyentes.

Resta examinar CV. Una red vial abierta podría financiarse mediante acuerdos entre propietarios, comercios, asociaciones y otros beneficiarios. La Prueba del Colapso debe establecer si esas alternativas, por separado o combinadas, pueden construir y mantener la red de manera estable durante el período necesario, y si un eventual fracaso responde a los incentivos propios de una vía abierta o a obstáculos externos que hayan impedido desarrollar esas alternativas. Este caso también nos deja un margen razonable para la duda.

Trabajo y Asimetrías

El mercado laboral concentra una de las formas más extendidas de intervención estatal en la vida cotidiana. Salarios mínimos, licencias obligatorias, indemnizaciones por despido, restricciones contractuales, aportes compulsivos, normas sobre la periodicidad del pago, seguridad social, negociación colectiva, aguinaldos, seguros obligatorios y reglas de salud laboral suelen presentarse como mecanismos destinados a proteger al trabajador.

Estas intervenciones suelen apoyarse en la idea de que ciertas relaciones laborales requieren límites incluso cuando ambas partes aceptan el acuerdo.

La preocupación radica en la posibilidad de que las partes acepten acuerdos que terceros consideran inaceptables. Un trabajador podría aceptar una jornada excesivamente extensa, condiciones riesgosas, una remuneración que otros consideran insuficiente o condiciones que juzgan desfavorables. También podría preferir recibir mayores ingresos en el presente en lugar de destinar parte de ellos a sistemas de jubilación, salud o seguros para el futuro. Del mismo modo, una empresa podría decidir contratar, promover o remunerar a sus empleados utilizando criterios arbitrarios, injustos o discriminatorios.

Se sostiene que determinados acuerdos no deberían permitirse, aunque ambas partes estén dispuestas a aceptarlos, o que ciertos resultados son inaceptables aun cuando surjan voluntariamente. Su fundamento sigue siendo paternalista o distributivo, produzcan o no los resultados esperados.

Una objeción relacionada sostiene que la diferencia de recursos, información o capacidad de negociación entre las partes deriva en restricciones sobre los acuerdos voluntarios.

Quien depende de su trabajo para vivir puede contar con menos alternativas al momento de negociar. Lo que no se sigue automáticamente de ello es que cualquier acuerdo celebrado en esas circunstancias deje de ser legítimo o que terceros adquieran obligaciones especiales hacia quien acepta ese acuerdo.

La versión más fuerte de esta objeción aparece cuando la desigualdad económica dificulta la defensa efectiva de derechos. Una de las partes puede sostener litigios prolongados o asumir costos jurídicos que para la otra resultan prohibitivos. Incluso aceptando esto, la conclusión no resulta evidente. Si el problema se encuentra

en el acceso a la justicia, entonces corresponde al funcionamiento del sistema judicial y no a la libertad contractual.

Siempre existirán diferencias de recursos, información, experiencia o capacidad de negociación. Su existencia no determina por sí sola cuándo corresponde restringir acuerdos voluntarios.

Existe una paradoja. Si ese criterio basta para restringir acuerdos voluntarios entre particulares, también habría que explicar por qué deja de aplicarse cuando el desequilibrio de poder alcanza su máxima expresión: la relación entre el individuo y el Estado.

Financiar Partidos Políticos

Nada impide que quienes desean promover una determinada propuesta política destinen recursos a las organizaciones que la representan.

Quienes las respaldan pueden perseguir objetivos diversos. Algunos buscan promover determinadas ideas. Otros procuran ejercer influencia. Los partidos persiguen permanencia, crecimiento y acumulación de poder. Obligar a los contribuyentes a sostenerlos deja esos incentivos exactamente dónde estaban.

Se sostiene que los grandes aportantes compran favores. Pero el intercambio sólo existe cuando alguien está dispuesto a concederlos. Cuando un juez acepta dinero a cambio de una sentencia favorable, nadie atribuye la responsabilidad principal al oferente. La condena recae sobre el juez que vende una decisión que no le pertenece. En el financiamiento político, ese razonamiento suele invertirse.

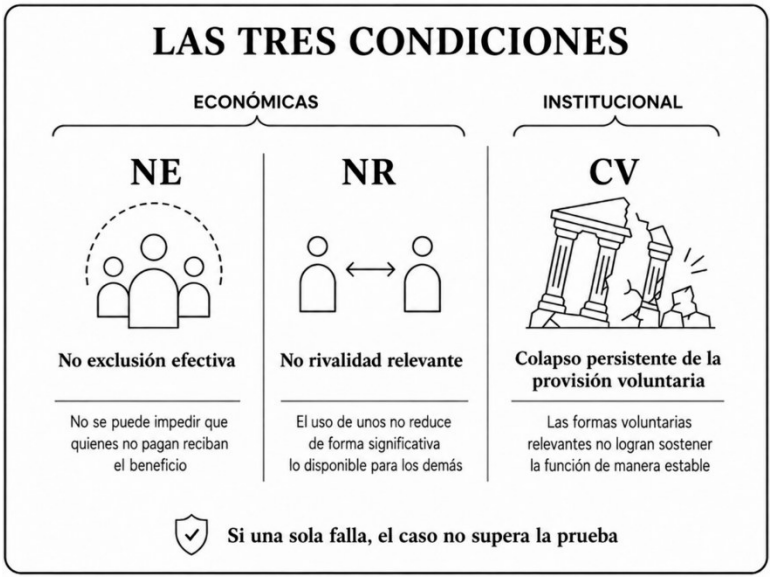
Presentar a las organizaciones políticas como vulnerables a la influencia de grandes aportantes y, al mismo tiempo, confiarles enormes presupuestos... produce una tensión evidente.

El interés por influir no nace durante la campaña. Nace de la capacidad de distribuir contratos, subsidios, protecciones, exenciones y privilegios. La atención suele dirigirse hacia quienes intentan

obtener esos beneficios y mucho menos hacia quienes tienen la facultad de concederlos. El objetivo no son las campañas. Son las decisiones.

La propia objeción termina describiendo organizaciones vulnerables a la captura, dispuestas a intercambiar favores y capaces de distribuir beneficios de enorme valor.

Cuanto más fácil resulte comprar favores políticos, más difícil resulta concentrar poder en manos de quienes pueden venderlos.



Barreras de Entrada y Participación Estatal

Pocas actividades presentan barreras de entrada tan elevadas como los partidos políticos. Crear una alternativa competitiva requiere tiempo, recursos, organización y una estructura territorial que los partidos establecidos ya poseen. Pese a ello, el tema rara vez preocupa. El contraste aparece al observar la industria aeronáutica comercial. Además de las barreras, suele señalarse el papel que los

gobiernos han desempeñado en el desarrollo de los principales fabricantes.

Producir un avión comercial requiere inversiones de miles de millones de dólares, años de desarrollo, procesos de certificación exigentes y una cadena de proveedores distribuida por decenas de países. Boeing y Airbus dominan gran parte del mercado mundial. Airbus nació como un proyecto impulsado por varios gobiernos europeos. Boeing recibe miles de millones de dólares en contratos militares y espaciales del gobierno estadounidense. COMAC desarrolla sus programas con un fuerte respaldo estatal chino.

Es imposible saber cómo habría evolucionado la industria sin ese apoyo. Pero aun concediendo que el Estado aceleró su desarrollo, no se sigue que la provisión voluntaria hubiera colapsado.

Además, un avión sigue siendo un bien excluible. Solo puede utilizarlo quien lo adquiere o quien recibe autorización para hacerlo. También es rival. La misma aeronave no puede prestar dos servicios distintos al mismo tiempo.

La Isla y El Huracán

Imaginemos un escenario clásico de escasez: una comunidad aislada después de una catástrofe. Se cortan las comunicaciones y la energía, las carreteras quedan inutilizadas y los sistemas de abastecimiento dejan de operar. El agua, los alimentos y el combustible casi desaparecen del mercado.

El agua, los alimentos y el combustible conservan su carácter excluible y rival, por lo que el caso queda fuera en las primeras etapas del examen.

El episodio permite, además, precisar la atribución estructural. La caída de la provisión surge del daño físico sobre carreteras, energía y comunicaciones. La destrucción de la capacidad productiva y logística explica el desabastecimiento, por lo que este episodio no acredita CV.

La reacción habitual consiste en congelar precios, racionar o restringir intercambios. Esas medidas pueden alterar la distribución de los bienes, pero no su naturaleza económica ni las condiciones examinadas.

La gravedad de la escasez, por sí sola, no altera el resultado.

Cierre de Prueba I

La primera serie de pruebas muestra que el teorema no evalúa la importancia de una función ni la gravedad de la necesidad que pretende atender. Exige el cumplimiento simultáneo de NE, NR y CV. Si una falla, el caso queda fuera.

La defensa territorial, la seguridad interna, el sistema judicial, las grandes emergencias, las epidemias devastadoras y otras amenazas colectivas superan el examen del teorema. NE y NR se presentan con claridad y, en estos casos, la estructura de incentivos puede impedir que la provisión voluntaria sostenga de manera estable la función frente a quienes trasladan el costo hacia otros.

La educación, la salud, la vivienda, la alimentación y las jubilaciones pueden ser esenciales y producir beneficios sociales considerables. Nada de eso elimina su rivalidad ni hace que razones paternalistas o distributivas satisfagan las condiciones del teorema.

Los servicios urbanos y las redes viales deben evaluarse función por función. Muchos permiten excluir usuarios y, por lo tanto, quedan descartados. Los servicios no excluibles, las grandes arterias viales y las carreteras de acceso libre permanecen en una zona gris, porque aún no está claro si la provisión voluntaria puede sostenerlos de manera estable.

La regulación laboral y el financiamiento obligatorio de partidos quedan fuera por razones más claras: sus fundamentos no responden a las condiciones del teorema.

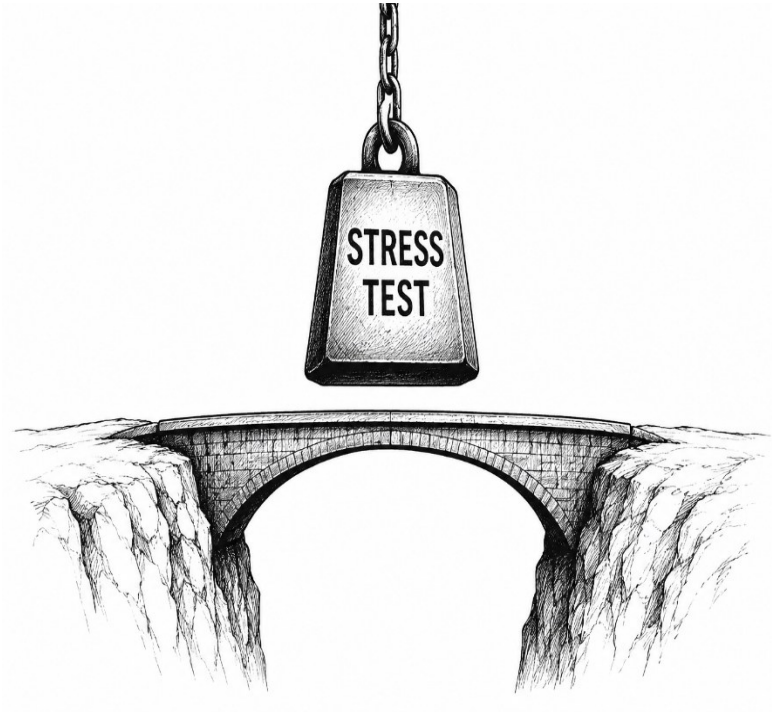
Una industria apoyada por el Estado no demuestra CV y una catástrofe que interrumpe el abastecimiento no convierte al agua, los alimentos o el combustible en bienes no excluibles y no rivales.

Se confirma así el carácter restrictivo del teorema. NE y NR dejan fuera buena parte de las funciones examinadas. En las restantes, la Prueba del Colapso exige establecer que la incapacidad de la provisión voluntaria persiste durante el período relevante, alcanza a las alternativas plausibles y responde a los incentivos propios del caso. Sólo entonces se cumple CV.



5

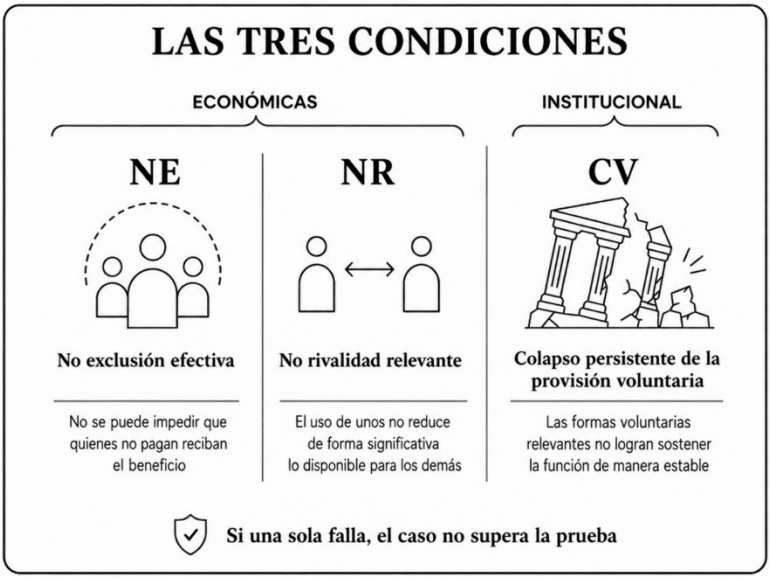
La Prueba
Parte II



Los casos más difíciles merecen un examen aparte. Monopolios naturales, bancos centrales, crisis financieras, investigación científica, patrimonio cultural, medio ambiente o medicamentos forman parte del repertorio clásico de este debate.

Su presencia atraviesa escuelas, ideologías y generaciones. En las páginas que siguen serán examinados uno por uno.

A diferencia de muchos casos anteriores, varias de las funciones examinadas en este capítulo cumplen la no exclusión efectiva (NE) y la no rivalidad relevante (NR). El examen se concentra entonces en determinar si existe un colapso persistente de la provisión voluntaria (CV).



Monopolios, Carteles y Dumping

A primera vista, las redes eléctricas, el suministro de agua, los gasoductos o los ferrocarriles parecen acercarse al estándar exigido por el teorema. Si la propia estructura económica de una actividad

favorece la concentración, podría parecer razonable concluir que se trata de una excepción.

La noción de actividad estratégica no posee límites objetivos. Lo que un gobierno o una época considera estratégico, otro puede no considerarlo. Esa calificación depende del juicio político de quien la utiliza, no de una característica objetiva de la actividad.

Incluso dejando esa discusión de lado, queda un paso esencial. La provisión voluntaria no garantiza una cantidad determinada de oferentes. En algunos mercados habrá decenas de empresas; en otros, dos; en otros, una sola. También habrá bienes o servicios que nadie ofrecerá. Si la concentración surge sin barreras artificiales a la entrada, simplemente refleja las características de esa actividad.

Tampoco puede suponerse que quien ocupa esa posición actúe sin límites. Mientras la entrada permanezca abierta, la posibilidad de competencia disciplina esa conducta, aun cuando finalmente no aparezcan nuevos oferentes. Lo decisivo no es la cantidad de competidores, sino la libertad para competir.

Imponer un número determinado de competidores supone conocer de antemano cuál debería ser la estructura adecuada del mercado. Pero eso es precisamente lo que el propio proceso competitivo descubre.

Disponer de una única alternativa puede resultar inconveniente para el consumidor, pero la libertad de elegir entre varios proveedores no puede confundirse con el derecho a que esos proveedores existan. La ausencia de competencia no demuestra NE ni NR. Tampoco establece, por sí misma, el colapso persistente de la provisión voluntaria (CV).

Lo mismo ocurre con los carteles o con el denominado dumping. Que varias empresas coordinen precios, restrinjan la producción o se repartan mercados puede reducir la competencia. Del mismo modo, una empresa puede decidir vender por debajo de sus costos durante un período. Cada propietario es libre de fijar los

precios que considere convenientes, aun cuando ello implique pérdidas temporales. Esa estrategia beneficia a los consumidores y, precisamente porque genera pérdidas, no puede sostenerse indefinidamente.

Monopolios Monetarios

A los bancos centrales suelen atribuirse funciones relacionadas con la estabilidad de la moneda, los sistemas de pagos, la supervisión bancaria, la provisión de liquidez en situaciones de crisis y la coordinación general del sistema financiero.

La existencia de estas instituciones, sin embargo, no constituye una garantía. Inflación, pérdida de poder adquisitivo, manipulación discrecional de las tasas de interés, expansión monetaria destinada a financiar gasto público, rescates sistemáticos de actores imprudentes y crisis financieras han aparecido una y otra vez.

Una comunidad puede comerciar, ahorrar, invertir y calcular precios utilizando monedas emitidas por otras jurisdicciones. La existencia de divisas extranjeras, metales preciosos, activos digitales y otros mecanismos demuestra que el dinero no depende necesariamente de un monopolio local.

El escenario cambia cuando se analizan instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos o, en menor medida, el Banco Central Europeo. En estos casos, el objeto relevante deja de ser simplemente una moneda nacional. Se trata de infraestructuras monetarias utilizadas por una parte significativa de la economía mundial. Millones de contratos, reservas internacionales, instrumentos financieros y transacciones comerciales descansan sobre el dólar o el euro.

NE se cumple con relativa claridad. Los beneficios derivados de la existencia de una referencia monetaria ampliamente aceptada se extienden mucho más allá de quienes participan directamente en su administración. Empresas, gobiernos, bancos, inversores y

particulares de todo el mundo dependen de esa infraestructura. Excluirlos de sus ventajas resulta extremadamente difícil.

NR también. La utilización de una moneda de reserva internacional por unos no reduce su utilidad para los demás. Por el contrario, los efectos de red tienden a incrementar su valor a medida que aumenta la cantidad de usuarios.

Finalmente, CV exige examinar la capacidad de sostener una referencia monetaria de alcance global. Bancos, empresas y gobiernos utilizan esa infraestructura para realizar pagos, mantener reservas y celebrar contratos internacionales. Su continuidad requiere una unidad monetaria confiable, mecanismos de liquidación y capacidad de aportar liquidez ante crisis que amenacen al conjunto del sistema.

La Prueba del Colapso considera la necesidad de mantener esas capacidades durante décadas, incluso en períodos de crisis; los límites de los acuerdos privados cuando una crisis afecta simultáneamente a todo el sistema: cada institución tiene incentivos para preservar su propia liquidez, aunque esa conducta pueda comprometer la estabilidad del conjunto; y los incentivos de coordinación y financiación que dificultan asumir colectivamente sus costos y riesgos. Bajo esa definición estrecha de la función, CV puede quedar satisfecha.

Crisis Financieras Sistémicas

El análisis anterior conduce naturalmente a una pregunta adicional. ¿Qué ocurre cuando el riesgo ya no afecta a una institución particular, sino al funcionamiento del sistema financiero en su conjunto?

NE se satisface. Los beneficios derivados de un sistema financiero estable se extienden mucho más allá de las instituciones que participan directamente en su mantenimiento. Empresas, trabajadores, ahorristas, inversores y consumidores se benefician de la

existencia de mecanismos de pago, crédito y liquidación que continúan funcionando con normalidad.

NR también. La utilización de esos mecanismos por parte de unos no reduce su utilidad para los demás.

Evaluar CV exige considerar qué ocurre cuando una crisis amenaza a todo el sistema financiero. Cada institución puede intentar preservar su liquidez, retirar financiación o vender activos. Cuando muchas actúan así simultáneamente, decisiones individualmente razonables pueden comprometer la continuidad de los pagos y del crédito.

La crisis de 2008 ilustra ese riesgo. Las autoridades estadounidenses recurrieron a rescates y garantías extraordinarias para evitar un colapso sistémico. El recuerdo de la Gran Depresión pesaba sobre esas decisiones. Bush tenía presentes los antecedentes de Hoover y Roosevelt, y prefirió intervenir antes que arriesgarse a repetir los errores históricamente atribuidos al primero.

Sin embargo, la crisis de 2008 también estuvo condicionada por incentivos privados, regulaciones, políticas públicas y respaldos gubernamentales. La Prueba del Colapso exige separar esas causas de la necesidad de garantizar la estabilidad sistémica. Los acuerdos privados de liquidez y compensación pueden sostener partes del sistema, pero dependen de instituciones cuya capacidad de respuesta se debilita simultáneamente durante una crisis generalizada. Esa vulnerabilidad persiste en el tiempo, afecta a las distintas formas de coordinación voluntaria y surge de la interdependencia financiera. Para la garantía de estabilidad del sistema en su conjunto, CV se cumple.

El Motociclista Inconsciente

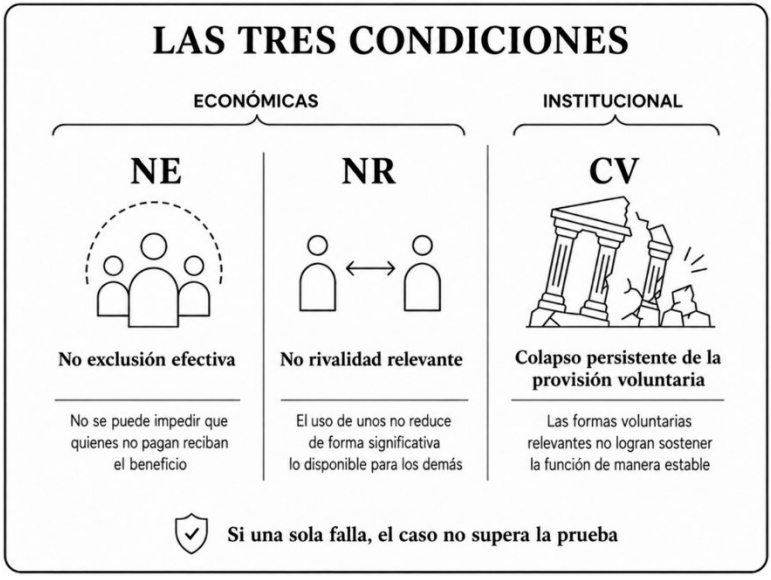
Una persona sin cobertura médica sufre un accidente grave y queda imposibilitada de expresar su voluntad. No puede aceptar un

tratamiento, rechazarlo ni comprometerse a asumir ningún costo. Su vida depende de una intervención médica inmediata.

Pocos considerarían aceptable dejarlo morir porque no contrató un seguro. Un médico, una ambulancia o un servicio de emergencia intentarán asistirlo aun sin una garantía de pago. La urgencia desplaza, al menos temporalmente, preguntas que en circunstancias normales resultarían inevitables.

Existen situaciones en las que la ayuda inmediata resulta necesaria aun sin un acuerdo previo. Negarlo exigiría una indiferencia moral que pocas personas están dispuestas a aceptar. El motociclista inconsciente constituye uno de esos casos: no puede decidir por sí mismo y el costo de esperar puede ser irreversible.

La emergencia no altera la naturaleza del servicio. La excepción no modifica la regla. Fuera de esas circunstancias, la provisión de servicios médicos permanece principalmente en manos de individuos, asociaciones y organizaciones voluntarias.



La Imposibilidad de Verificar

Muchos bienes y servicios requieren conocimientos que la mayoría de las personas no posee. Los medicamentos constituyen uno de los casos más exigentes. Evaluar su seguridad y eficacia exige ensayos con seres humanos, donde un error puede causar daños irreversibles. También intervienen conflictos de interés, patentes y situaciones de emergencia en las que la demora puede costar vidas. Se trata, además, de bienes excluibles y rivales.

Esas circunstancias no convierten al Estado en el único evaluador posible. Lo mismo acontece cuando un pasajero sube a un avión. No puede comprobar por sí mismo el diseño de la aeronave, el mantenimiento de los motores ni la capacitación de los pilotos. Confía en una red de fabricantes, ingenieros, técnicos, aerolíneas, aseguradoras y certificadores, cada uno responsable de una parte del proceso. La credibilidad surge de la interacción entre reputación, certificaciones, responsabilidad y competencia.

Que los medicamentos sean hoy mayoritariamente seguros o que los accidentes aéreos resulten excepcionales tampoco permite atribuir ese resultado exclusivamente al Estado.

Una autorización oficial puede transmitir confianza, ordenar información y facilitar decisiones, especialmente durante una emergencia. También puede retrasar tratamientos útiles, bloquear alternativas, elevar las barreras de entrada y favorecer a quienes cuentan con recursos suficientes para afrontar las exigencias regulatorias. El mismo instrumento que promete proteger a los consumidores puede terminar preservando la posición de quienes ya dominan el mercado.

Los medicamentos genéricos ilustran con claridad esa dinámica. La intervención suele presentarse como una forma de ampliar el acceso, aunque con frecuencia opera dentro de un entramado previo de exclusividades, patentes, autorizaciones y barreras que el propio poder político contribuyó a crear. Primero limita

quién puede producir, en qué condiciones y durante cuánto tiempo. Después incorpora nuevas reglas para mitigar los efectos derivados de esas mismas restricciones.

La reputación, la responsabilidad por los daños, los seguros, las certificaciones independientes y la competencia generan incentivos permanentes para preservar la calidad. Nadie elige una aerolínea cuyos aviones se estrellan con frecuencia. Nadie compra medicamentos de un laboratorio que sistemáticamente perjudica a sus pacientes. La complejidad de la evaluación permanece, cualquiera sea la institución encargada de realizarla. Concentrar esa función no elimina la incertidumbre; sólo cambia quién toma la decisión.

El Faro

Estamos ante un clásico de la teoría de los bienes públicos. Su señal alcanza a cualquier embarcación situada dentro del área iluminada, haya contribuido o no a financiarla. Al mismo tiempo, que un barco utilice esa referencia no impide que otros hagan lo mismo.

NE y NR parecen, por tanto, difíciles de discutir. El punto decisivo aparece en la provisión voluntaria. La existencia de navegantes capaces de aprovechar el servicio sin asumir su costo no basta para establecer que nadie estará dispuesto a sostenerlo.

Los faros pueden formar parte de servicios portuarios, acuerdos entre armadores, compañías navieras, aseguradoras u organizaciones interesadas en reducir los riesgos de navegación. Quien obtiene ingresos de la llegada segura de barcos posee un incentivo para contribuir, aunque después la señal también beneficie a terceros.

La amplitud institucional del examen impide dar por acreditado el colapso mientras permanezcan formas voluntarias relevantes capaces de sostener el servicio. Sin ese último paso, el caso no supera el teorema.

Investigación Científica Básica

Muchos de los mayores descubrimientos científicos surgieron décadas antes de que existiera la tecnología capaz de aprovecharlos.

Cuando Maxwell formuló las ecuaciones del electromagnetismo no estaba creando la industria de las telecomunicaciones. Cuando los pioneros de la mecánica cuántica intentaban comprender el comportamiento de las partículas subatómicas no estaban diseñando computadoras, láseres o sistemas de navegación satelital. Los beneficios aparecerían décadas después y serían aprovechados por personas imposibles de identificar en el momento de realizar la inversión.

El valor futuro de un hallazgo científico suele ser imposible de anticipar. Una empresa puede estimar la rentabilidad esperada de una nueva fábrica o de un producto. Nadie puede hacer lo mismo con una teoría cuya utilidad todavía se desconoce. Quienes financian esa investigación asumen los costos, mientras que sus resultados pueden manifestarse décadas después y extenderse a millones de personas. Cuanto más fundamental es el conocimiento generado, más difícil resulta apropiarse del valor que crea.

Antes de evaluar las tres condiciones, conviene precisar qué entendemos por investigación científica básica: la búsqueda de los fundamentos de los fenómenos, sin perseguir una aplicación determinada. Esto la diferencia de la investigación aplicada, orientada desde el comienzo hacia un objetivo práctico concreto.

NE se cumple. Los beneficios derivados del conocimiento se extienden mucho más allá de quienes financiaron su producción y excluir completamente a terceros de ellos resulta difícil.

NR también. Una vez producido, el conocimiento puede ser utilizado simultáneamente por una cantidad prácticamente ilimitada de personas sin agotarse ni reducirse por ese uso.

¿Qué ocurre con CV? A lo largo de la historia, universidades, fundaciones filantrópicas, academias, laboratorios corporativos y

organismos públicos impulsaron avances fundamentales. Bell Labs produjo descubrimientos extraordinarios financiados indirectamente por actividades comerciales. Incluso la investigación sobre enfermedades poco frecuentes recibió apoyo. Todo ello muestra que la investigación científica básica puede financiarse voluntariamente.

El teorema no evalúa ejemplos aislados, sino la capacidad de sostener una actividad de manera persistente. La existencia de financiación privada no implica que ese mismo mecanismo baste para mantenerla. Las compañías farmacéuticas, por ejemplo, invierten enormes recursos porque esperan obtener beneficios comerciales. La incógnita es si ese incentivo alcanzaría también para sostener la búsqueda de conocimientos básicos, cuyos frutos suelen ser inciertos y, en muchos casos, imposibles de apropiarse de manera exclusiva.

La Prueba del Colapso deja aquí un resultado abierto. Existen alternativas voluntarias diversas y persistentes, pero permanece la duda sobre su capacidad para sostener la investigación básica durante el período relevante y a la escala requerida. Considero más probable que CV se cumpla que lo contrario.

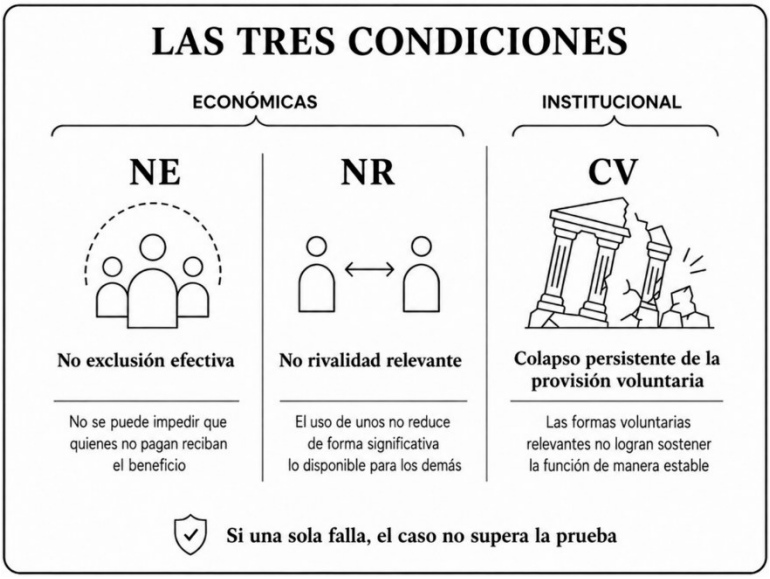
Patrimonio Cultural y Preservación

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría es probablemente el ejemplo más conocido de una pérdida irreparable. Lo mismo ocurrió con innumerables manuscritos, registros históricos, lenguas, obras de arte y documentos desaparecidos a lo largo de la historia. En todos esos casos se extinguió también la posibilidad de descubrir el valor que podían tener para las generaciones futuras.

Los costos recaen sobre quienes financian archivos, restauraciones, bibliotecas o sistemas de conservación. Los beneficios potenciales, en cambio, se distribuyen entre generaciones enteras que todavía no existen y que jamás podrán participar de la decisión.

La preservación del patrimonio fue impulsada por una amplia diversidad de instituciones. Museos, universidades, fundaciones privadas, órdenes religiosas, mecenas, sociedades científicas y gobiernos contribuyeron, en distintos momentos, a esa tarea.

NE y NR se cumplen. La Prueba del Colapso conduce, sin embargo, en sentido contrario: la preservación ha mostrado continuidad temporal y una amplia diversidad institucional. Ese recorrido dificulta sostener que la provisión voluntaria colapsaría durante el período relevante. CV no se cumple.



Medio Ambiente Global

La contaminación local suele resolverse mediante derechos de propiedad. Cuando una fábrica vierte residuos en un río ajeno o provoca daños identificables, existen responsables y damnificados concretos. Muy distinto es el caso de los efectos ambientales que se distribuyen entre millones, atraviesan fronteras nacionales o sólo se manifiestan décadas después.

La misma lógica se extiende a ecosistemas cuya conservación genera beneficios que trascienden ampliamente a sus usuarios directos, como Yellowstone, Galápagos o determinadas reservas naturales, así como a formas de contaminación de alcance global. Ninguna acción individual parece decisiva. Los beneficios de su preservación se extienden a generaciones futuras que jamás participaron de los costos necesarios para obtenerlos.

NE y NR se satisfacen. Los beneficios se extienden mucho más allá de quienes asumen los costos y alcanzan simultáneamente a grandes grupos de personas. CV queda abierta a la Prueba del Colapso: corresponde establecer si la dificultad para sostener la protección persiste durante el período relevante, alcanza a las alternativas voluntarias plausibles y surge de los incentivos propios del caso. En los problemas verdaderamente globales, esa posibilidad resulta especialmente fuerte.

Dependencia Estratégica

Pocos sectores parecen tan valiosos para una economía moderna como la producción de semiconductores avanzados. Comunicaciones, sistemas financieros, inteligencia artificial, infraestructura energética, equipamiento militar, transporte y una enorme cantidad de actividades dependen de ellos de manera directa o indirecta.

Durante décadas, la industria evolucionó siguiendo una lógica de especialización global. Empresas estadounidenses como Apple, NVIDIA o AMD concentraron sus esfuerzos en diseño e innovación, mientras gran parte de la fabricación se trasladó hacia productores altamente especializados como TSMC, en Taiwán. El resultado fue una combinación extraordinaria de eficiencia, innovación y reducción de costos.

La posibilidad de un conflicto militar en la región ha llevado a numerosos gobiernos a replantearse hasta qué punto resulta

prudente depender de capacidades productivas concentradas fuera de sus fronteras.

Si observamos únicamente la producción de semiconductores, el caso parece sencillo. Los chips son bienes excluibles, escasos y producidos voluntariamente a gran escala. Quienes los fabrican obtienen beneficios, quienes los necesitan están dispuestos a pagar por ellos y la producción continúa expandiéndose.

La situación cambia cuando el objetivo deja de ser producir semiconductores y pasa a ser preservar una capacidad industrial frente a un eventual conflicto militar. La producción de chips es excluible y rival, por lo que queda fuera del teorema. La preservación de una capacidad estratégica, en cambio, protege al conjunto de la población sin que ese beneficio se agote al extenderse a otros. Mantenerla exige inversiones durante décadas, incluso cuando resulta económicamente más conveniente depender de proveedores extranjeros. Los incentivos privados favorecen esa dependencia y dificultan financiar voluntariamente una capacidad de reserva de alcance nacional. Bajo esta definición de la función, NE, NR y CV se cumplen. La preservación de esa capacidad sí supera el teorema.

Discriminación y Acuerdos Repugnantes

Existen situaciones que generan un rechazo inmediato y comprensible. A diferencia de los casos analizados hasta aquí, no plantean problemas de exclusión, rivalidad o colapso de la provisión voluntaria. Lo que está en juego son conductas, decisiones o acuerdos que muchos consideran inaceptables.

Una empresa podría discriminar a las mujeres en la contratación. Un propietario podría rechazar inquilinos pertenecientes a una determinada religión. Un comercio podría excluir a ciertos grupos raciales. Un prestamista podría ofrecer créditos a tasas usurarias. Una casa de empeño podría celebrar acuerdos que otros juzgan explotadores. También provocan un fuerte rechazo la venta de

órganos, la prostitución, ciertas prácticas sexuales consensuadas o la comercialización de productos perjudiciales para la salud.

Las disputas contractuales, los conflictos de propiedad, el fraude, la agresión o los daños ocasionados a terceros pertenecen a otra categoría. En estos casos existen pretensiones incompatibles entre individuos y alguna forma de arbitraje resulta necesaria para determinar responsabilidades y resolver la controversia.

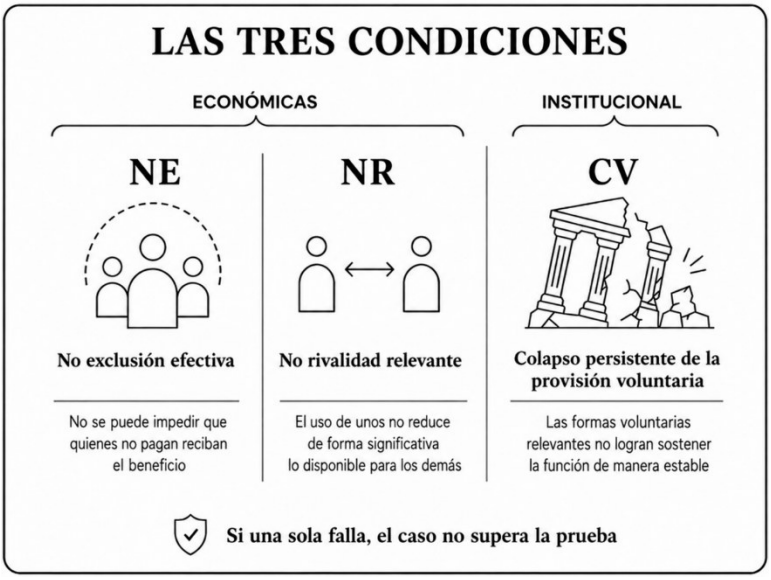
Pero respetar las decisiones ajenas cuando las personas hacen cosas que consideramos razonables no tiene demasiado mérito. La verdadera prueba aparece cuando utilizan su libertad de maneras que desaprobamos profundamente. Esa idea atraviesa buena parte de la obra de Block.

En esos casos ya no se busca resolver un conflicto entre personas, sino sustituir el consentimiento mutuo. No existe necesariamente una víctima identificable que reclame protección frente a otra persona. El objetivo consiste en decidir qué intercambios pueden realizarse y cuáles deben prohibirse.

La justificación habitual sostiene que las personas no siempre comprenden plenamente los riesgos que asumen. Pero quien pretende sustituir esas decisiones carga con una doble obligación: demostrar que conoce mejor las circunstancias particulares de cada individuo y explicar por qué ese mayor conocimiento —si existiera— le otorga autoridad para decidir en su lugar.

La misma lógica podría extenderse a una cantidad prácticamente ilimitada de decisiones humanas. Las personas cometen errores al elegir empleos, iniciar negocios, contraer deudas, seleccionar tratamientos médicos, administrar sus ahorros o establecer relaciones personales.

Si hoy aceptamos que una mayoría prohíba determinadas conductas por considerarlas inmorales, mañana otra podrá prohibir prácticas que hoy consideramos perfectamente morales.



Tierras sin Dueño

El último caso que analizaremos es también el más extremo. Imaginemos un futuro lejano en el que una catástrofe reduce drásticamente la población mundial. Regiones enteras permanecen deshabitadas durante siglos, desaparecen los registros, mueren los antiguos propietarios sin herederos identificables y ciudades completas terminan abandonadas. Cuando la humanidad vuelve a expandirse, enormes extensiones de tierra ya no tienen un dueño que pueda ser reconocido.

No se trata de propiedades temporalmente abandonadas, terrenos cuyos dueños dejaron de pagar impuestos ni viviendas sobre las que todavía existen acreedores, sucesores o títulos registrales. El ejemplo supone que cualquier vínculo jurídicamente reconocible con sus antiguos titulares se ha perdido.

La situación también podría presentarse fuera de nuestro planeta. Una expedición humana llega a un mundo habitable, establece los primeros asentamientos y descubre una superficie

inmensa disponible para la ocupación. Ninguna persona posee todavía una parcela, nadie puede mostrar una compraventa anterior y no existe una cadena de títulos que permita determinar a quién corresponde cada extensión.

En ambos escenarios surge el mismo problema: alguien tendrá que establecer en qué condiciones una tierra sin propietario pasa a pertenecer a una persona.

La reacción inmediata suele ser atribuirle esa tarea al Estado. La autoridad controla el territorio, divide su superficie, determina el tamaño de las parcelas y las entrega a los nuevos habitantes. El procedimiento parece inevitable porque ofrece una respuesta ordenada frente a un recurso limitado sobre el que aparecerán reclamos incompatibles. Esa respuesta esconde varios actos diferentes bajo una misma descripción.

Primero, el Estado se declara propietario de toda la superficie disponible. Después decide cómo dividirla. Finalmente, entrega cada terreno a quienes cumplen las condiciones elegidas. Estas operaciones suelen presentarse como partes inseparables, aunque deben evaluarse por separado.

El Estado no adquiere un derecho sobre las tierras por haber llegado antes, controlar la fuerza o representar a la población. Descubrir un territorio no equivale a poseerlo. Tampoco lo convierte en propiedad colectiva de una sociedad ni concede a sus gobernantes facultades para disponer de él.

La apropiación estatal no supera el teorema. La tierra puede delimitarse y excluirse, mientras su uso por una persona impide que otra la utilice simultáneamente para un fin incompatible. Es un bien rival y excluible. NE y NR no se cumplen. No hace falta evaluar CV.

Lo mismo ocurre con el reparto. El Estado podría entregar millones de hectáreas a cinco familias cercanas, dividirlas entre diez mil colonos, sortearlas, subastarlas o conceder una superficie

idéntica a cada adulto. Estos mecanismos pueden variar enormemente desde el punto de vista económico, político y social, pero ninguno altera la naturaleza del recurso distribuido. La tierra continúa siendo rival y excluible.

Hasta aquí, el resultado parece dejar un vacío práctico. Si el Estado no puede apropiarse ni repartir, ¿cómo se determina quién adquiere cada parcela?

La propiedad puede nacer mediante ocupación efectiva. Cada persona podría reclamar una extensión disponible, registrarla y consolidar el título después de utilizarla durante cierto período. También podrían establecerse límites máximos, requisitos de publicidad, condiciones de abandono y reglas para resolver superposiciones.

Este modelo recuerda al principio de apropiación por ocupación utilizado por distintas teorías de la propiedad. No exige, sin embargo, aceptar una sociedad sin Estado ni rechazar las funciones estatales que ya superaron el teorema.

En este libro ya hemos identificado a los tribunales, la policía y la defensa como algunos de los ejemplos que superan el teorema. Una vez creado un título, el sistema judicial puede resolver controversias, el registro puede documentarlo y la fuerza pública puede protegerlo frente a invasiones. Nada en este caso obliga a abandonar esas funciones.

Sin embargo, alguien tiene que establecer qué cuenta como ocupación, cuánta superficie puede reclamar una persona, durante cuánto tiempo debe utilizarla, qué prioridad existe entre dos interesados y cuándo un terreno vuelve a considerarse disponible. Incluso la regla aparentemente más sencilla contiene decisiones que afectan el resultado.

"Cada adulto puede adquirir hasta ciento sesenta hectáreas y el primer reclamo válido tiene prioridad" es un criterio. "La propiedad corresponde a quien cultive el terreno durante cinco años"

es otro. También podrían utilizarse el sorteo, la subasta, la residencia, la inversión realizada o una combinación de factores.

Ese acto no puede confundirse con la apropiación ni con la distribución del recurso. El bien producido en este caso no es una parcela. Es una regla común para determinar cuándo nace un título sobre algo que no tiene dueño.

Una norma jurídica puede aplicarse a múltiples personas sin agotarse. Su utilización para reconocer el título de un colono no impide que la misma regla sea utilizada en otro territorio. Es no rival.

También es no excluible. Para cumplir su función, el mecanismo debe regir sobre todos los reclamos comprendidos dentro del mismo sistema territorial. No sería suficiente que cada individuo eligiera el principio que más lo favorece y exigiera a los demás reconocerlo.

Una persona podría sostener que basta con llegar primero. Otra exigiría cultivo. Una tercera reclamaría todo lo que fuera capaz de defender. Alguien aceptaría extensiones ilimitadas, mientras otro impondría un máximo estricto. Cada sistema podría declarar propietarios diferentes sobre la misma superficie.

La coexistencia de criterios incompatibles no produciría una variedad normal de servicios entre los cuales cada consumidor pudiera elegir. Crearía títulos contradictorios sobre un recurso que solo admite un titular para cada uso excluyente. Dos personas no pueden seleccionar reglas distintas y conservar al mismo tiempo la propiedad exclusiva de la misma parcela.

Finalmente, la provisión voluntaria enfrenta aquí un obstáculo singular. Los interesados pueden acordar un método mientras sus pretensiones sean compatibles, pero ¿qué ocurre cuando no logran hacerlo? Quien reclama una extensión bajo una regla no tiene incentivos para aceptar otra que le perjudique. Los acuerdos privados de arbitraje pueden resolver conflictos entre quienes los aceptan,

pero no garantizan que terceros sometan sus reclamos al mismo criterio.

La regla debe existir antes del reclamo, ser conocida por quienes participan y ofrecer un marco aplicable a todos los casos equivalentes.

La Prueba del Colapso concentra aquí el análisis. La incompatibilidad se mantiene durante el período en que los reclamos deben resolverse, alcanza a los acuerdos que dependen de que cada interesado acepte voluntariamente un criterio que puede perjudicar su propia pretensión y surge de la estructura misma del conflicto: cada reclamante posee incentivos para favorecer la regla que reconoce su título.

Bajo esta definición, la creación del criterio puede superar las tres condiciones del teorema. La norma es no rival, debe operar sin exclusión dentro del orden jurídico y su provisión voluntaria puede colapsar cuando diferentes reglas atribuyen la misma tierra a personas distintas.

Volviendo al principio, esto no convierte al Estado en propietario ni en repartidor. La función tolerada consiste únicamente en producir la regla común mediante la cual los particulares adquieren un título.

El Estado puede determinar cómo nace la propiedad sin adquirirla para sí. Cuando la autoridad distribuye, actúa como dueña. Cuando establece un criterio general, produce una institución jurídica. En el primer supuesto entrega algo que no le pertenece. En el segundo define las condiciones bajo las cuales una persona puede apropiarse de algo que todavía no pertenece a nadie.

Si el Estado fuera propietario, podría reservarse zonas, venderlas, utilizarlas como garantía, cobrar por su entrega o negarse a transferirlas. Bajo el modelo analizado, carece de esas facultades. Su competencia se limita a producir y aplicar una regla de adquisición.

Una vez que la regla existe y los particulares adquieren las parcelas conforme a ella, entran en funcionamiento las instituciones ya admitidas. Los registros documentan los títulos, los tribunales resuelven conflictos y la policía protege a cada propietario frente a la agresión. Ninguna de estas tareas exige que el Estado haya poseído previamente el territorio.

Pero que esa función supere el teorema no vuelve tolerable cualquier regla. Puede tratarse de una norma general e impersonal o convertirse, en los hechos, en un reparto dirigido a quienes controlan el poder. La excepción alcanza a la función admitida, no a cualquier contenido impuesto en su nombre.

Cierre de Prueba II

Se confirma que categorías como monopolio natural, actividad estratégica o alta concentración no bastan para abrir una excepción. El faro muestra, además, que ni siquiera un ejemplo clásico de bien público alcanza por sí solo el estándar.

La infraestructura monetaria de alcance global y la estabilidad del sistema financiero aparecen entre los casos más fuertes de esta segunda prueba. Ciertos problemas ambientales globales y la preservación de una capacidad industrial frente a una amenaza militar pueden acercarse también al estándar, aunque su resultado depende de la Prueba del Colapso. No ocurre lo mismo con una moneda nacional, una empresa financiera particular, un producto industrial o una actividad declarada estratégica: el resultado depende de la función examinada, no de la etiqueta utilizada para describirla.

La investigación científica básica permanece en una zona gris. Sus beneficios pueden satisfacer NE y NR pero queda por determinar si la provisión voluntaria puede sostenerla de manera persistente en la escala requerida.

Las emergencias tampoco transforman la naturaleza general de los bienes. La asistencia médica inmediata a una persona

inconsciente puede constituir una excepción puntual de auxilio, pero no modifica las condiciones del teorema ni convierte a la medicina en una función estatal general. Del mismo modo, la dificultad de evaluar productos complejos no obliga a concentrar esa tarea en una autoridad única.

La discriminación, los acuerdos repugnantes y otras conductas profundamente rechazadas quedan fuera cuando no existe fraude, agresión o daño a terceros. El rechazo moral no convierte por sí mismo una conducta voluntaria en una excepción.

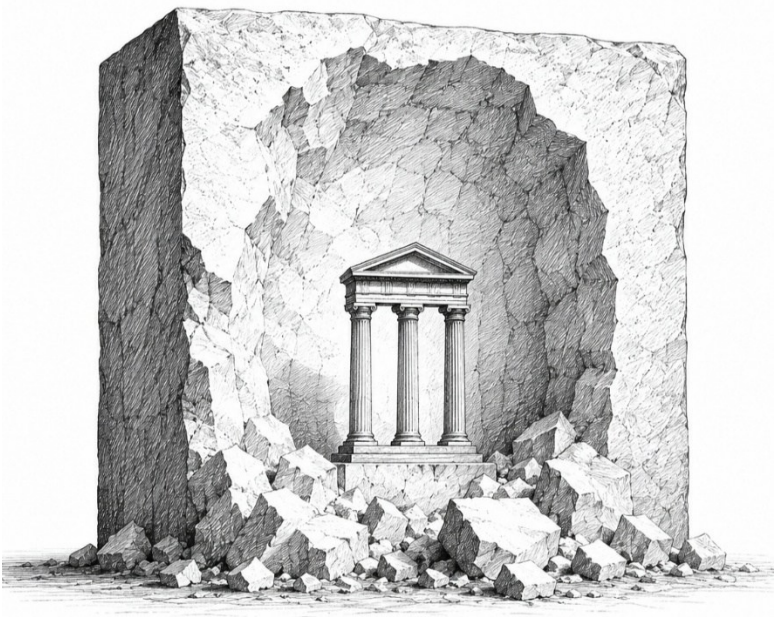
Las tierras sin dueño muestran hasta qué punto importa definir con precisión la función examinada. La apropiación o el reparto estatal del territorio no superan el teorema. Una regla común para determinar cómo nace un título ante reclamos incompatibles, en cambio, sí puede hacerlo.

La segunda prueba agrega una conclusión distinta: el resultado depende de definir con precisión la función examinada. Las excepciones existen, pero siguen siendo pocas, estrechas y ligadas al caso concreto que logra satisfacer las tres condiciones del teorema.


Pasan
Infraestructura monetaria internacional
Estabilidad del sistema financiero
Medio ambiente global
Preservación de capacidad estratégica
Regla común para tierras sin dueño
No pasan
Monopolios, carteles y dumping
Monopolios monetarios nacionales
Verificación de medicamentos
Faro
Patrimonio cultural
Producción de semiconductores
Discriminación y acuerdos repugnantes
Apropiación o reparto estatal de tierras sin dueño
Zona gris (o discutibles)
Investigación cientifica básica

6

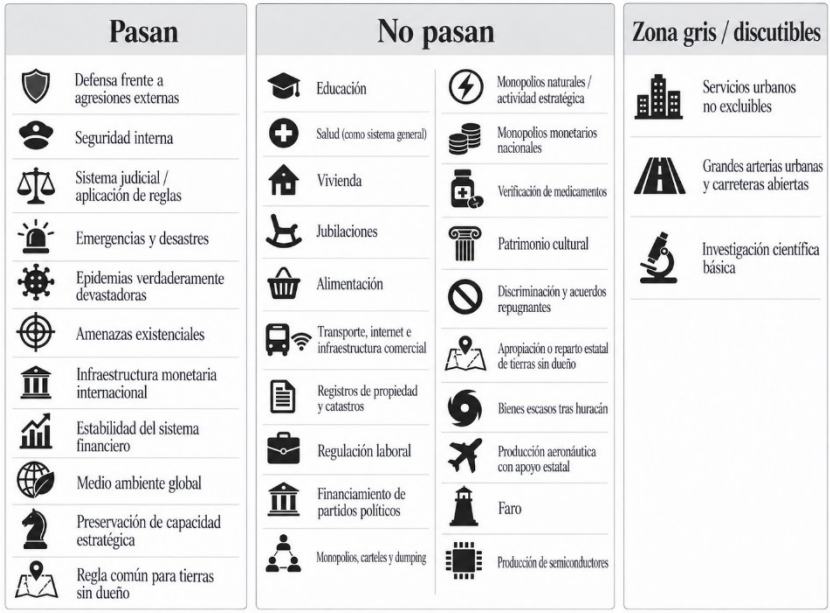
El Nuevo Estándar



La aplicación del teorema permite extraer consecuencias que van mucho más allá de los ejemplos analizados en el capítulo anterior. No sólo modifica la forma de evaluar cada una de las funciones del Estado. También obliga a revisar muchas de las discusiones y explicaciones que dominan el debate político contemporáneo.

El tamaño del Estado, las competencias de los distintos niveles de gobierno, el alcance de las excepciones, las zonas grises e incluso algunas objeciones habituales adquieren un significado diferente cuando se observan a través del estándar desarrollado en este libro.

Los casos de prueba examinados no agotan todas las funciones que podrían superar el examen. Se han seleccionado los más representativos. El propio lector podrá identificar otros mediante la aplicación del mismo estándar.



Gobiernos Locales

Con independencia del nombre que reciban —municipios, ciudades, comunas, departamentos, provincias o cualquier otro nivel subnacional— este apartado se refiere a las funciones que tradicionalmente no corresponden a la administración central. Si el teorema es correcto, buena parte de esas atribuciones deja de superar el estándar.

La educación primaria, la recolección de residuos, el saneamiento, el mantenimiento urbano, los refugios, los espacios públicos e incluso buena parte de la infraestructura dejan de superar el estándar. Nada impide que esas actividades sean provistas mediante arreglos voluntarios cuando ello resulte posible.

Eso no implica que toda función local quede excluida. El control de inundaciones a gran escala, determinados sistemas de drenaje pluvial, algunas redes viales abiertas, la coordinación de emergencias o ciertos problemas sanitarios vinculados a epidemias pueden constituir candidatos más fuertes, siempre que superen las dos primeras condiciones y la tercera quede acreditada mediante la Prueba del Colapso.

También aparecen funciones más difíciles de evaluar. Catastros, registros de propiedad o el arbitraje de conflictos locales dependen de que muchas personas compartan las mismas referencias y procedimientos. Su utilidad depende precisamente de esa coordinación. Determinar si esas actividades superan el estándar exige un análisis más cuidadoso que el de otros casos.

Aun si algunas de esas funciones superaran el examen, el municipio resultante seguiría estando muy lejos del actual. Una estructura concebida para desempeñar un grupo limitado de funciones termina regulando el tránsito, el comercio, la construcción, los espectáculos, la publicidad, las habilitaciones, el uso del suelo, los horarios y los permisos. En muchos casos incluso construye estadios,

administra teatros, mantiene canales de televisión o emisoras de radio y desarrolla actividades que poco tienen que ver con las razones que hacen tolerable su existencia.

La Objeción Moral

La teoría alcanza aquí uno de sus límites. Hay quienes, por la razón que sea, no pueden procurarse aquello que necesitan para subsistir. Puede tratarse de un niño, de alguien con discapacidades, de quien sufrió una tragedia o incluso de quien tomó malas decisiones.

Considero que una sociedad decente no puede permanecer indiferente frente al sufrimiento ajeno. La compasión, la solidaridad y la ayuda mutua forman parte de las virtudes más valiosas que podemos desarrollar. Exigir un estándar excepcional para la coerción no implica negar un deber de auxilio.

Mi rechazo a la coerción parte de un deber negativo: nadie debería ser obligado a actuar contra su voluntad salvo bajo circunstancias excepcionales. Pero reconozco también un deber positivo de auxiliar a quien enfrenta una necesidad extrema. Que alguien deba ser ayudado no determina, por sí solo, quién puede ser obligado a asumir esa carga.

Un niño que necesita una intervención para sobrevivir y cuya familia carece de recursos lleva ese conflicto al extremo. Dejarlo morir pudiendo salvarlo me resulta inaceptable. Imponer el costo sobre terceros introduce una lesión distinta. La gravedad de la primera no hace desaparecer la segunda.

El teorema no absorbe ese caso. La urgencia puede impedir que la ayuda llegue a tiempo, pero no transforma una operación, un alimento o un refugio en bienes no excluibles y no rivales. Si se admite una intervención, debe reconocerse que proviene de una excepción distinta.

En un caso extremo de peligro grave e inmediato, ausencia de medios propios y falta de una alternativa voluntaria capaz de actuar

a tiempo, aceptaría una intervención estatal de último recurso. El Estado podría financiar la asistencia indispensable sin asumir la provisión general de la actividad. Prefiero tolerar esa concesión acotada antes que aceptar una consecuencia que considero intolerable.

Su alcance debe terminar allí. Una intervención destinada a evitar un daño irreversible no puede convertirse, por esa sola razón, en un principio general de provisión ni en una puerta para la expansión progresiva del poder.

También reaparece aquí el bootstrap institucional. La dependencia observada no constituye evidencia independiente de que las alternativas voluntarias fueran inviables si la propia estructura estatal contribuyó a debilitarlas o desplazarlas.

Recurrir al Estado tampoco elimina las tragedias que originan esta preocupación. Los gobiernos administran recursos escasos, establecen prioridades y dejan necesidades sin atender. La existencia de financiación pública no garantiza alimento, refugio, medicamentos ni tratamientos para todos los casos.

Una sociedad organizada mediante arreglos voluntarios podría desarrollar fundaciones, fondos solidarios y otras formas de ayuda capaces de afrontar muchas de estas situaciones. No puedo demostrar que siempre serían suficientes. Sería fácil fingir una certeza que no tengo. Prefiero reconocer ese límite, por incómodo que me resulte, antes que sostener una conclusión que no puedo demostrar.

Preservar los límites al poder sin permanecer indiferente ante el extremo, y auxiliar en el extremo sin convertirlo en regla. Ese sigue siendo el desafío.

¿Por Qué no Existe?

Hay algo que surge casi inevitablemente. Si una sociedad considerablemente más libre resulta realmente posible, ¿por qué no ha aparecido en ningún lugar?

La pregunta tiene fuerza porque no discute un caso particular ni un detalle del teorema. Apunta directamente al conjunto. Después de todo, si una determinada forma de organización social fuera realmente superior parecería razonable esperar que hubiera aparecido con frecuencia a lo largo de la historia. La ausencia de ejemplos contemporáneos parece indicar que algo falla en el razonamiento. Para muchos, esa observación basta para cerrar el debate.

Pero esa conclusión no se desprende de la premisa. Que una institución se encuentre ampliamente difundida no demuestra su legitimidad, del mismo modo que su ausencia no demuestra su imposibilidad. La historia está llena de prácticas casi universales que sobrevivieron durante siglos sin que ello bastara para conservarlas.

Durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX los Estados desempeñaban muchas menos funciones que en la actualidad. Muchas de aquellas funciones tampoco superarían el estándar, pero el alcance general del poder estatal se encontraba bastante más cerca de lo que aquí se propone.

Suele responderse que aquellas sociedades también eran mucho más pobres y que el crecimiento económico volvió inevitable la expansión. Algunos sostienen que fue precisamente esa expansión la que hizo posible ese desarrollo. Pero si un Estado que representaba apenas una fracción de los recursos actuales podía administrar una sociedad inmensamente más pobre, con peores comunicaciones, menor productividad, menor nivel educativo y capacidades tecnológicas infinitamente inferiores, entonces la expansión continua del Estado deja de parecer inevitable.

Muchas tareas que hace un siglo requerían enormes estructuras burocráticas hoy pueden realizarse con una fracción de los recursos. La sociedad se volvió exponencialmente más eficiente para transmitir información, coordinar personas, verificar identidades, mover dinero y organizar actividades complejas. La prosperidad,

por sí sola, no demuestra que el Estado deba absorber una proporción cada vez mayor de los recursos. Esa afirmación debe demostrarse; no puede darse por supuesta.

Si la aplicación consistente del teorema puede conducir a un Estado mucho más pequeño que los actuales, esa posibilidad puede resultar incómoda, pero no queda refutada porque todavía pocos países —o ninguno— la hayan adoptado. Las ideas nuevas, o incluso las olvidadas, rara vez se aceptan de inmediato. Su ausencia puede reflejar la fuerza de la inercia, no su falsedad.

Después del Teorema

Las tres condiciones impiden aceptar o rechazar al Estado como un todo. Cada función debe superar el examen por separado. El teorema no conduce a un único diseño institucional, sino que establece un límite dentro del cual pueden surgir arreglos muy diferentes según las circunstancias de cada sociedad. Las excepciones siguen siendo precisamente eso: excepciones. Cuando una función satisface las tres condiciones, su garantía queda bajo responsabilidad estatal. Esa responsabilidad no vuelve tolerable automáticamente cualquier arreglo coercitivo adoptado para sostenerla.

También importa definir con precisión la función evaluada. Una misma situación puede reunir actividades diferentes y producir resultados opuestos. La necesidad de un criterio común no vuelve tolerable la apropiación del recurso al que se aplica, del mismo modo que admitir la protección de un derecho no concede al Estado poder ilimitado para determinar su contenido. Agrupar actos distintos bajo una denominación general puede ocultar aquello que el teorema pretende separar.

Las dos primeras condiciones se aplican al beneficio que se pretende sostener, no a cada uno de los recursos utilizados para producirlo. Una función puede satisfacerlas, aunque los medios necesarios para producirla no compartan esas características. La

tercera examina algo distinto: si la provisión voluntaria logra sostener esa función durante el período relevante. La Prueba del Colapso determina ese resultado mediante la persistencia temporal, la amplitud institucional y la atribución estructural.

Cuando cambian las circunstancias, también cambian las conclusiones. Una pequeña comunidad aislada enfrenta problemas distintos a los de una gran economía continental. Una potencia con responsabilidades globales enfrenta desafíos que simplemente no aparecen para la mayoría de los países. Ninguna lista de excepciones es definitiva.

Uno de los efectos más incómodos para el debate moderno es que la ausencia de provisión no constituye, por sí sola, una razón suficiente. Puede ocurrir que nadie esté dispuesto a proveer una determinada actividad. Eso no crea un derecho a obligar a otros a proporcionarla ni a financiarla. El caso inverso tampoco basta: la existencia puntual o parcial de provisión voluntaria no demuestra que pueda sostener la función. Lo decisivo es si la dificultad para sostener la función persiste durante el período relevante, alcanza a las alternativas voluntarias plausibles y surge de los incentivos propios del caso.

El teorema no demuestra los derechos naturales lockeanos. Aun así, las instituciones habitualmente asociadas con la protección de la vida, la libertad y la propiedad se encuentran entre las funciones mejor posicionadas para superar el estándar, siempre que la tercera condición quede también acreditada mediante la Prueba del Colapso.

La convergencia no parece accidental. La no exclusión deja fuera los beneficios que pueden individualizarse; la no rivalidad, aquellos cuyo uso reduce materialmente lo disponible para otros; y el requisito de colapso descarta las funciones que pueden sostenerse mediante provisión voluntaria. Las que sobreviven tienden, por eso, a producir beneficios de carácter general.

Tampoco parece casual la proximidad con un Estado de derecho básico: la teoría nunca partió de ese modelo.

El debate político moderno suele concentrarse en el tamaño del Estado: cuánto gasta, cuántos recursos administra o cuántos funcionarios emplea. La discusión busca así algún punto intermedio, como si una determinada escala pudiera resolver por sí sola el problema.

No hay un porcentaje mágico. Un Estado que consume una fracción relativamente pequeña de los recursos de una sociedad puede ejercer funciones que no superen el estándar. A la inversa, uno considerablemente más amplio podría concentrar buena parte de su actividad en áreas que sí superan el estándar.

Eso no significa que el tamaño es irrelevante. La expansión suele venir acompañada de mayores recursos, más burocracia y una mayor capacidad para ejercer la coerción. Todo eso es consecuencia de un problema anterior, no del principal.

El teorema tampoco pretende resolver automáticamente todas las polémicas. Algunos de los ejemplos analizados fueron descartados con relativa claridad. Otros permanecen en una zona menos definida. Hay situaciones que siguen admitiendo desacuerdos razonables.

La presencia de estas zonas grises no debería sorprender. La realidad social es demasiado compleja para esperar que cualquier principio general produzca límites perfectamente nítidos. Esa complejidad hace esperable la aparición de casos donde el límite deja de ser evidente. Ya vimos, al analizar el capítulo del problema moral, que toda excepción enfrenta el riesgo de la pendiente resbaladiza.

Una vez admitida una excepción, nace la pregunta acerca de dónde termina. Ciertas capacidades destinadas a la defensa de una sociedad frente a amenazas pueden encontrarse entre los candidatos más fuertes. Mucho más difícil es establecer con precisión hasta

dónde llega esa función y en qué punto comienzan atribuciones diferentes. Ninguna teoría política consigue eliminar por completo esta incertidumbre. El teorema tiene sus propios límites.

El criterio eleva el estándar que toda función debe superar para quedar bajo responsabilidad estatal como excepción a la Presunción de Libertad. Muchas atribuciones tradicionalmente aceptadas dejan de superar ese filtro.

A primera vista, una teoría que niega legitimidad a la coerción ejercida sobre quien no ha lesionado derechos ajenos parecería conducir inevitablemente a una sociedad rothbardiana. Esa es, en efecto, la premisa filosófica de este trabajo: si nadie adquiere autoridad sobre otro por el solo hecho de integrar una institución política, el Estado carece de legitimidad moral propia.

El teorema, sin embargo, separa esa premisa de una conclusión anarcocapitalista necesaria. Algunas funciones quedan bajo responsabilidad estatal cuando presentan no exclusión efectiva, no rivalidad relevante y un colapso persistente de la provisión voluntaria acreditado mediante la Prueba del Colapso. Esa responsabilidad no convierte al Estado en legítimo ni autoriza por sí sola cualquier intervención concreta.

La estructura resultante podría aproximarse a un Estado cercano al de Nozick, aunque por un camino distinto. No surge de reconocer derechos especiales al Estado ni de atribuirle una autoridad originaria, sino de admitir un conjunto estrecho de excepciones sometidas permanentemente a prueba. Ese conjunto podría incluso superar al Estado mínimo nozickiano en determinadas funciones, sin abandonar la presunción inicial contra la coerción.

Tampoco estamos ante una variante del liberalismo clásico. Que algunas de sus funciones coincidan con las defendidas por esa tradición no implica una coincidencia en sus fundamentos. El Estado nunca es legítimo.

El Estado ya no es un ideal político sino una tecnología institucional de último recurso. Su responsabilidad queda limitada a las funciones que cumplen conjuntamente las tres condiciones del teorema.

Si en el futuro una institución voluntaria o un avance tecnológico consiguiera sostener esa misma función de manera estable, la excepción desaparecería.

Que la excepción desaparezca sería precisamente la confirmación de que ya no es necesaria.

Conclusión del Capítulo

El teorema obliga a evaluar cada función estatal por separado y a definir con precisión qué actividad se pretende tolerar. Agrupar atribuciones distintas bajo una misma denominación puede ocultar situaciones que deben analizarse de forma independiente.

Muchas funciones de los gobiernos locales no superan el examen. Educación, residuos, mantenimiento urbano o espacios públicos no adquieren una naturaleza especial por ser administrados por un municipio. Algunas tareas vinculadas a inundaciones, emergencias o coordinación sanitaria pueden convertirse en candidatos a excepción, pero el gobierno local que surge de ese criterio sería mucho más limitado que el actual.

La teoría tampoco elimina todos los dilemas de auxilio. En casos extremos de peligro grave e inmediato, ausencia de medios propios y falta de una alternativa voluntaria capaz de actuar a tiempo, puede tolerarse una intervención estatal de último recurso aun cuando la actividad involucrada no supere el teorema. La excepción alcanza al rescate concreto, no a la actividad de la que forma parte. Financiar una intervención urgente no convierte la atención médica en una función estatal general; proporcionar alimento o refugio ante un peligro inmediato tampoco transforma esas actividades en atribuciones permanentes.

El tamaño del Estado no determina el resultado. Uno pequeño puede ejercer funciones que no superen el examen; uno mayor podría concentrarse en actividades que sí. La ausencia de provisión voluntaria tampoco basta para admitir una excepción, del mismo modo que su existencia ocasional no alcanza para descartarla. En las zonas grises, la Prueba del Colapso determina si la tercera condición queda efectivamente satisfecha.

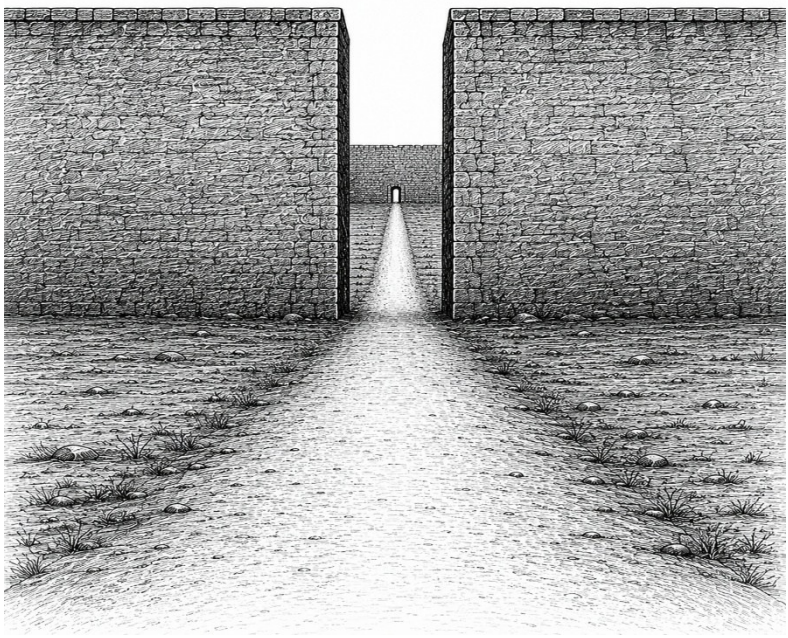
La estructura institucional resultante tampoco queda fijada de antemano. Las circunstancias cambian, aparecen nuevas tecnologías y surgen formas de cooperación antes inexistentes. Una atribución tolerable hoy puede dejar de serlo mañana si desaparecen las condiciones que permitieron admitirla. La inexistencia actual de una sociedad organizada bajo este criterio tampoco demuestra su inviabilidad.

La presunción permanece del lado de la libertad. Cada atribución debe superar el examen al incorporarse y continuar haciéndolo mientras permanezca. Ninguna excepción adquiere derecho de permanencia, y ningún rescate extremo puede convertirse por acumulación en una autorización general.

El Estado queda así reducido a una tecnología institucional de último recurso: entra únicamente allí donde la excepción lo admite y deja de hacerlo cuando desaparecen las condiciones que la sostienen.

7

La Segunda Carga de la Prueba



El teorema de la tolerancia mínima establece las condiciones bajo las cuales una función puede superar la Presunción de Libertad.

Cuando ese umbral se alcanza, el Estado se convierte en su garante: debe asegurar su existencia, continuidad y disponibilidad en los términos que justificaron su incorporación.

Esa garantía todavía deja abierta una decisión distinta: quién realiza la función. El Estado puede producirla mediante su propia estructura o encargar total o parcialmente la ejecución a organizaciones externas, manteniendo en ambos casos aquello que ya quedó bajo su responsabilidad.

Por definición, mientras una función continúe superando el primer filtro, conserva un componente estatal: su garantía.

El segundo filtro puede reducir la producción directa hasta un núcleo mínimo, e incluso dejar prácticamente toda la ejecución en manos de terceros, pero el Estado continúa respondiendo por la existencia, continuidad y disponibilidad de la función.

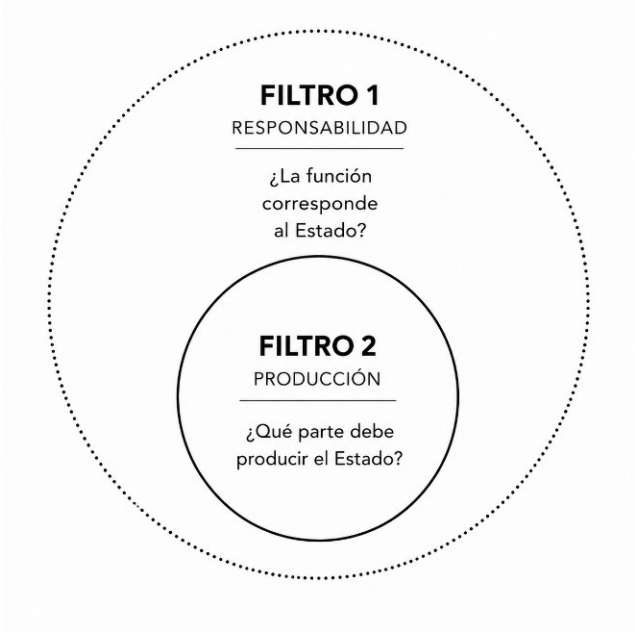
De allí surge el corolario: responsabilidad y producción son decisiones distintas. La secuencia contiene entonces dos filtros:

Filtro 1 — Responsabilidad: ¿la función corresponde al Estado?
Filtro 2 — Producción: ¿qué parte debe producir directamente el Estado y qué parte puede ser ejecutada por terceros bajo su responsabilidad?

El primero limita el perímetro; el segundo, la profundidad. Una función puede pertenecer plenamente al ámbito estatal y, al mismo tiempo, ser ejecutada total o parcialmente por organizaciones externas.

La presunción conserva la misma dirección en ambos niveles: primero debe justificarse la incorporación de la función; luego, su producción directa por el Estado.

La carga de la prueba pertenece al poder cuando pretende entrar y vuelve a pertenecerle cuando pretende producir.



Principio de Separabilidad

Una función estatal puede combinar decisiones soberanas con actividades productivas de naturaleza distinta. La unidad relevante deja así de ser el organismo y pasa a ser la actividad: que una función corresponda al Estado determina quién responde por ella, aunque todavía resta establecer cuánto de su ejecución necesita permanecer dentro de la administración.

Esta arquitectura puede entenderse como una desintegración vertical del Estado. La garantía permanece unificada, mientras las distintas etapas necesarias para cumplirla pueden distribuirse entre productores especializados. La pertenencia de una función al ámbito estatal deja de arrastrar automáticamente toda la cadena empleada para ejecutarla.

Para trazar la frontera del segundo filtro hace falta un criterio capaz de determinar qué actividades puede realizar un tercero y cuáles deben permanecer dentro del Estado.

Ese criterio es el Principio de Separabilidad: una actividad puede ejecutarse externamente siempre que esa decisión preserve intacta la garantía sobre la función.

Su estructura es secuencial. La autoridad ocupa el primer nivel; sólo cuando puede mantenerse separada de la ejecución entran en juego la verificabilidad y la sustituibilidad.



La Regla del Segundo Filtro

La autoridad aparece primero porque ciertas actividades incorporan, dentro de su propia ejecución, la facultad de imponer decisiones soberanas. Condenar a prisión, ordenar una detención o disponer el empleo de fuerza militar altera libertad, derechos o integridad mediante potestades que el destinatario debe acatar.

La frontera recorre esa decisión, no todo lo que la rodea: fabricar un arma, mantener un vehículo o desarrollar una plataforma judicial pertenecen a un plano distinto de ordenar su utilización, detener o sentenciar. Cuando la autoridad forma parte inseparable de la tarea, existe una presunción a favor de su ejecución estatal.

Cuando la potestad soberana puede conservarse dentro del Estado mientras otro ejecuta la actividad, comienza una segunda etapa en la que verificabilidad y sustituibilidad deben examinarse conjuntamente.

La verificabilidad establece si quien conserva la garantía puede definir con precisión suficiente aquello que espera recibir y comprobar después su cumplimiento. Una aeronave admite especificaciones técnicas; un sistema informático puede someterse a estándares de disponibilidad, seguridad e integridad; un servicio de mantenimiento permite fijar niveles de desempeño, tiempos y condiciones operativas. La ejecución externa resulta viable cuando la prestación puede controlarse sin reconstruir dentro de la administración toda la capacidad necesaria para realizarla.

El umbral relevante es de suficiencia. Ninguna organización observa por completo el esfuerzo, las decisiones o los errores de quienes trabajan dentro de ella, por lo que exigir una observación perfecta volvería imposible cualquier forma de contratación. Lo necesario es conservar información bastante para exigir cumplimiento, detectar desvíos y proteger la función bajo garantía.

La separación pierde sentido cuando supervisar al proveedor exige duplicar personal, conocimiento, sistemas y capacidad operativa en una escala semejante a la requerida para ejecutar directamente la tarea. Allí la organización contratante termina reproduciendo internamente aquello que pretendía mantener afuera.

La sustituibilidad examina otro aspecto: si el ejecutor puede ser reemplazado sin comprometer la continuidad. Una prestación puede ser perfectamente verificable y, aun así, generar dependencia

cuando un proveedor controla datos, tecnología, repuestos, activos o conocimiento indispensables para seguir operando.

La capacidad de salida debe permanecer abierta. Información accesible, conocimiento transferible, estándares compatibles, derechos claros sobre activos críticos y condiciones que permitan trasladar la operación sostienen una relación en la que cambiar de productor continúa siendo posible. Los contratos temporales, la competencia periódica o la presencia de varios oferentes pueden reforzar esa posición, aunque ninguno sustituye la capacidad real de reemplazo.

Cuando esa salida desaparece surge un *lock-in* institucional. El proveedor permanece jurídicamente fuera del Estado, pero adquiere una posición indispensable para sostener la función, dejando al garante condicionado por una organización a la que ya resulta extraordinariamente costoso sustituir. La titularidad privada aporta poco cuando la posibilidad de cambiar deja de operar.

La Formulación Lógica

El segundo filtro puede formalizarse de manera breve:

A: la actividad contiene autoridad soberana inseparable
V: su ejecución admite verificabilidad suficiente
S: el productor puede ser sustituido sin comprometer la función

$\mathbf{A} \rightarrow$ presunción de ejecución estatal

$\mathbf{\neg A \wedge V \wedge S} \rightarrow$ presunción de ejecución externa

Si falla **V** o **S**, eso no basta para concluir ejecución estatal:

$\mathbf{\neg A \wedge (\neg V \vee \neg S)} \not\Rightarrow$ ejecución estatal

Si falla V o S, la ejecución estatal tampoco se sigue automáticamente. Antes de incorporar la actividad al aparato público corresponde examinar si puede dividirse, si mejores estándares permiten controlar la prestación, si los datos pueden conservarse accesibles, si determinados activos deben permanecer bajo control estatal, si varios proveedores reducen la dependencia o si otro diseño mantiene abierta la capacidad de sustitución. La producción directa adquiere una justificación más fuerte sólo cuando esas alternativas resultan insuficientes para preservar la garantía sobre la función.

La secuencia evita convertir este capítulo en un segundo teorema. El primer filtro establece mediante tres condiciones acumulativas si la función queda bajo responsabilidad estatal; el segundo parte de esa decisión ya tomada y busca la extensión productiva necesaria para cumplirla.

La Frontera de la Producción

En policía, la decisión de detener, registrar o emplear fuerza contiene discreción coercitiva y queda dentro del núcleo estatal. El mantenimiento de la flota, las comunicaciones, buena parte de la infraestructura tecnológica o determinados servicios técnicos carecen de esa potestad, por lo que pasan a la segunda etapa del filtro. Cuando su cumplimiento puede controlarse y el proveedor admite reemplazo, la presunción favorece la ejecución externa.

Esta separación permite evitar una clasificación demasiado amplia según la cual "la policía" debería ser producida íntegramente por el Estado. Aquello que debe permanecer dentro es la actividad cuya ejecución incorpora autoridad soberana; las restantes se examinan por sus propias características.

En defensa, el mando y la decisión sobre el empleo de fuerza siguen la misma regla. La fabricación de una aeronave, el mantenimiento de equipos, las comunicaciones o la logística carecen por sí

mismos de potestad soberana, de modo que su ubicación depende de verificabilidad y sustituibilidad.

Una aeronave puede fabricarse externamente cuando el Estado puede comprobar que cumple las especificaciones requeridas y mantiene capacidad suficiente para relacionarse con otro proveedor. Si el fabricante controla software, repuestos, datos y conocimiento hasta volver inviable cualquier reemplazo, falla la sustituibilidad; la respuesta inicial consiste en reducir esa dependencia mediante derechos sobre información, estándares compatibles, división de contratos o fuentes alternativas, antes que convertir automáticamente al Estado en fabricante.

En justicia, dictar una resolución vinculante incorpora autoridad soberana, mientras desarrollar la plataforma donde se administra un expediente, mantener edificios, almacenar información o prestar soporte técnico corresponde a otro plano. Estas actividades pueden permanecer afuera cuando el servicio resulta controlable y la continuidad judicial puede preservarse frente a un cambio de operador.

Los tres ejemplos muestran que la frontera atraviesa las actividades antes que los sectores completos. Policía, defensa y justicia permanecen plenamente bajo garantía estatal mientras partes relevantes de su ejecución pueden distribuirse fuera de la administración.

Esa frontera tampoco queda fijada para siempre. Una tecnología puede volver verificable aquello que antes exigía producción interna; nuevos proveedores pueden reducir dependencia; estándares comunes pueden facilitar transiciones y una división distinta de tareas puede separar autoridad y ejecución donde anteriormente aparecían unidas. El recorrido inverso surge cuando desaparecen alternativas, una plataforma concentra información crítica o determinada actividad adquiere potestades soberanas que antes permanecían fuera de ella.

El Principio de Separabilidad carece, por esa razón, de una lista permanente de tareas reservadas al Estado. Su aplicación depende de las características presentes de cada actividad y de la capacidad institucional para conservar autoridad, control y salida.

Una función admitida deja de arrastrar automáticamente una burocracia, una organización y una cadena completa de producción.

La responsabilidad estatal alcanza hasta donde exige la garantía de la función; la producción directa, hasta donde separarla impediría cumplir esa garantía.

El primer filtro determina qué corresponde al Estado. El segundo determina cuánto Estado hace falta para hacerlo.

El Resultado de los Dos Filtros

Los capítulos de prueba dejaron bajo responsabilidad estatal un conjunto reducido de funciones. Entre los casos más claros aparecen la defensa territorial, la seguridad general, el sistema judicial, las grandes emergencias y las epidemias devastadoras. Para observar el efecto del segundo filtro, podemos sumar también las zonas grises tratándolas, a estos efectos, como si hubieran superado el primero.

Los ejemplos anteriores muestran que incluso dentro de las funciones más claras buena parte de la ejecución puede permanecer fuera del aparato estatal. La misma separación alcanza a los demás casos. Un sistema general de alerta puede quedar bajo garantía estatal mientras sensores, comunicaciones y operación técnica son provistos por terceros. Una respuesta frente a una epidemia puede requerir decisiones de autoridad mientras laboratorios, producción, logística y servicios médicos permanecen en ejecución externa. La misma lógica puede extenderse, según sus características, a las funciones ubicadas en zona gris.

El resultado de ambos filtros es acumulativo. El primero reduce las funciones bajo responsabilidad estatal; el segundo reduce todavía más aquello que el Estado necesita producir directamente. La garantía sigue siendo estatal mientras persistan las condiciones del primer filtro; la ejecución puede desplazarse ampliamente hacia terceros.

Conclusión del Capítulo

Superar el primer filtro convierte al Estado en garante de una función, pero esa decisión no arrastra consigo la obligación de producir cada actividad necesaria para cumplirla. Allí comienza la segunda carga de la prueba: justificar hasta dónde debe extenderse su propia estructura.

El Principio de Separabilidad traza esa frontera de manera secuencial. Cuando una tarea contiene autoridad soberana inseparable, existe una presunción a favor de conservarla dentro del Estado. Fuera de ese núcleo, la ejecución externa adquiere prioridad cuando puede controlarse y quien la realiza puede ser sustituido sin comprometer la continuidad. Si alguna de esas dos capacidades falla, corresponde buscar primero una forma distinta de organizar la actividad antes de incorporarla a la administración.

La frontera recorre actividades, no organismos, y puede desplazarse con la tecnología, los mercados y las instituciones disponibles. Una función puede contener un núcleo reducido de autoridad junto con numerosas tareas realizadas fuera de su estructura, sin que el Estado abandone por ello aquello que debe garantizar.

El Estado queda así limitado dos veces: primero en las funciones bajo su responsabilidad y después en aquello que necesita producir para cumplirlas. El primer filtro fija el perímetro; el segundo, la profundidad.

La Presunción de Libertad no termina cuando una función queda bajo responsabilidad estatal. Permanece dentro de la

excepción y exige una nueva justificación antes de ampliar su aparato productor. La carga de la prueba pertenece al poder para entrar, vuelve a pertenecerle para producir y permanece de su lado mientras la excepción continúe.

LO QUE QUEDA TRAS LOS DOS FILTROS

	Función	Lo que queda en el Estado	Ejecución externa
PASAN	Defensa frente a agresiones externas	Mando y uso de fuerza	Fabricación, logística, tecnología
	Seguridad interna	Detención y coerción	Flota, soporte, comunicaciones
	Sistema judicial / aplicación de reglas	Resolución vinculante	Software, archivos, soporte
	Emergencias y desastres	Coordinación y autoridad	Sensores, logística, operación
	Epidemias verdaderamente devastadoras	Coordinación y medidas obligatorias	Laboratorios, producción, logística
	Amenazas existenciales	Decisión soberana	Operación, apoyo, tecnología
	Infraestructura monetaria internacional	Reglas básicas y garantía	Operación técnica, infraestructura
	Estabilidad financiera	Marco sistémico	Infraestructura y servicios
	Medio ambiente global	Coordinación y acuerdos	Monitoreo e implementación
	Preservación de capacidad estratégica	Definición y garantía	Producción, inversión, I+D
	Regla común para tierras sin dueño	Criterio común	Registro y soporte

	Función	Lo que queda en el Estado	Ejecución externa
ZONA GRIS / DISCUTIBLES	Servicios urbanos no excluibles	Reglas y coordinación	Operación y mantenimiento
	Grandes arterias urbanas y carreteras abiertas	Continuidad y reglas	Construcción y operación
	Investigación científica básica	Marco y garantía	Investigación y gestión
	Emergencia médica inmediata	Coordinación mínima	Prestación y atención

En la zona gris, el segundo filtro se aplica suponiendo superado el primero.

Tercer Acto

Las Consecuencias

8

El Estado Como Free Rider



EL PODER ESTATAL TIENDE A ACUMULARSE. Cada nueva atribución crea beneficiarios, estructuras y recursos interesados en preservarla. Aquello que alguna vez amplió los límites termina sirviendo de punto de partida para una nueva expansión.

Existe otro elemento que ayuda a explicar por qué esto puede continuar durante períodos muy prolongados sin producir una ruptura inmediata. El Estado actúa sobre sociedades capaces de adaptarse. Cada carga que logra ser absorbida deja detrás de sí una base productiva todavía operativa. La coerción permite imponerla. La resiliencia de quienes la soportan permite conservarla.

Imaginemos otra vez una comunidad que financia voluntariamente su defensa. Uno de sus habitantes descubre que puede dejar de pagar y conservar prácticamente el mismo beneficio.

Del lado del Estado puede desarrollarse una dinámica emparentada. Una sociedad produce, invierte, innova y se adapta mediante millones de decisiones descentralizadas. El Estado agrega una carga y esas actividades continúan. Agrega otra y vuelve a encontrar una economía operativa. Los ciudadanos reorganizan sus decisiones, las empresas ajustan costos y márgenes y algunas inversiones buscan destinos alternativos.

Esa continuidad puede facilitar la carga siguiente. A esta dinámica puede llamársela *State Free Riding*.

El polizón puede dejar de contribuir porque los demás continúan contribuyendo. El Estado puede aumentar la carga porque los demás continúan produciendo. El parentesco está en que ambos pueden sostener su conducta mientras otros continúen realizando la actividad que la hace posible.



Hacia 1229, una discusión atribuida a la corte de Ögedei Khan ilustra con claridad una condición previa de esta dinámica. Frente a la propuesta de eliminar a los habitantes del norte de China y convertir la región en pasturas, Yelü Chucai habría sostenido que resultaba más conveniente preservarlos y gravarlos. La razón era fiscal: una sociedad viva, estable y productiva podía generar ingresos regulares; un territorio vacío, no.

La escena condensa el cambio de la depredación única a la extracción recurrente. El poder descubre que le conviene conservar aquello de lo que depende.

El paso adicional aparece cuando quienes soportan la exigencia se adaptan, continúan produciendo y, por esa misma continuidad, facilitan la siguiente.

La Paradoja de la Resiliencia

El Estado necesita una base productiva sobre la cual apoyarse. La recaudación requiere ingresos, la deuda descansa sobre recursos futuros y las regulaciones presuponen actividades en marcha.

Oppenheimer ya había señalado que toda apropiación política presupone una economía capaz de producir antes. Aquí interesa un paso adicional: esa producción puede continuar después de cada intervención y facilitar la siguiente.

Algunas funciones estatales pueden contribuir a sostener la propia actividad económica. La dinámica que interesa aparece cuando quienes producen consiguen adaptarse a nuevas exigencias y mantienen en marcha el flujo de ingresos, inversión y producción del que el Estado depende.

Esa resiliencia vuelve menos visibles sus efectos. La empresa que permanece abierta puede verse; la inversión descartada, el proyecto postergado o el competidor que nunca apareció quedan fuera de la mirada. Bastiat vuelve a ser relevante: difícilmente observamos aquello que dejó de ocurrir. Una economía puede incluso continuar creciendo mientras la productividad, la tecnología o el capital acumulado compensan parte de las nuevas cargas.

Ahí aparece la paradoja: cuanto mayor sea la fortaleza de una economía, más puede soportar antes de emitir una señal suficientemente fuerte para frenar nuevas exigencias. Aquello que le permite resistir puede ampliar, durante cierto tiempo, el margen para cargarla.

La continuidad también produce información. Que una economía siga operando después de una exigencia pequeña revela poco; que lo haga bajo una carga considerable dice más sobre su

capacidad de adaptación. Esa señal puede ampliar el margen que el poder cree disponible para la decisión siguiente, aunque nada revele sobre las inversiones, empresas o trayectorias que quedaron fuera del escenario observado.

Una carga absorbida también modifica el punto de partida. Antes debía ser aprobada; después pasa a integrar la estructura heredada. Mantenerla puede requerir únicamente continuidad, mientras revertirla exige desmontar compromisos, estructuras e intereses ya formados. La decisión siguiente comienza así sobre una base más alta que dejó de presentarse como nueva.

Cada intervención suele evaluarse de forma aislada frente a la capacidad completa de la economía. Una carga pequeña puede parecer irrelevante y producir pocos efectos visibles, aunque se sume a todas las anteriores. Décadas después, la estructura acumulada puede ser muy distinta sin que ninguna decisión individual haya marcado un punto de quiebre.

La secuencia puede resumirse así:

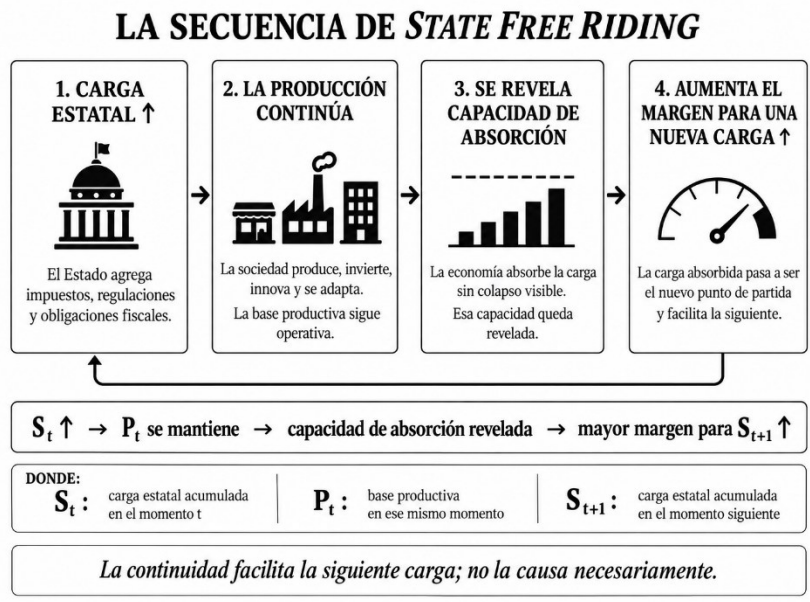
$$\mathbf{S_t \uparrow \rightarrow P_t \text{ se mantiene} \rightarrow \text{capacidad de absorción revelada} \rightarrow \text{mayor margen para } S_{t+1} \uparrow}$$

Donde:

S_t: carga estatal acumulada en el momento t.
P_t: base productiva en ese mismo momento.
S_{t+1}: carga estatal acumulada en el momento siguiente.

S comprende impuestos, regulaciones, obligaciones y compromisos fiscales como una categoría conceptual, sin suponer que puedan reducirse a una magnitud común. Las flechas describen una secuencia de facilitación, no una relación necesaria: que la base

productiva haya soportado una carga puede ampliar el margen para otra, sin implicar que esta deba producirse.



Suecia ofrece un ejemplo útil precisamente porque evita una lectura simplista. Durante décadas combinó una elevada presión fiscal con una economía avanzada y empresas competitivas. Tras la crisis de comienzos de los noventa introdujo reformas fiscales y regulatorias, liberalizó sectores y amplió la competencia; algunas de esas reformas fueron posteriormente asociadas por la OCDE con mejoras de productividad. Su experiencia muestra las dos caras de la dinámica: una economía fuerte puede sostener cargas elevadas durante mucho tiempo, mientras los límites políticos e institucionales pueden contenerlas o revertirlas cuando sus efectos adquieren suficiente importancia.

Cambiar de proveedor suele ser sencillo; abandonar una jurisdicción puede exigir trasladar una empresa, vender propiedades, cambiar de empleo o reorganizar una vida completa. La

informalidad, la evasión, la relocalización del capital o la reducción de actividad ofrecen salidas parciales, todas ellas costosas. La coerción permite así imponer nuevas exigencias mientras la resiliencia de quienes las soportan demora la aparición de una señal suficientemente fuerte para frenarlas.

Las Objeciones

Brennan y Buchanan, con el Leviatán fiscal y la *fiscal illusion*; Wagner, con la relación entre desarrollo y gasto público; Niskanen, con los incentivos burocráticos; Higgs, con el *ratchet effect*; Olson, con su *stationary bandit*; y Weitzman, con el *ratchet principle*, recorren territorios cercanos.

Weitzman se acerca especialmente a la idea de que la capacidad revelada puede elevar exigencias futuras, pero describe una relación entre principal y agente. *State Free Riding* apunta a otra dinámica: la adaptación descentralizada de la base productiva frente a cargas estatales sucesivas. No requiere que el gobierno maximice ingresos, que las cargas sean poco visibles, que exista una crisis ni que alguien calcule cuánto conviene extraer. Lo específico aparece cuando la continuidad de la actividad después de absorber una carga puede facilitar la siguiente.

Eso también marca el límite frente a la simple extracción. La dinámica depende de que la base productiva continúe operando. Si una intervención aumenta suficientemente su capacidad —un sistema judicial eficaz o cierta infraestructura, por ejemplo— la caracterización pierde fuerza, porque parte del costo puede quedar compensado por el aumento de productividad.

El consentimiento político introduce otra distinción. Una sociedad puede conocer una medida, aceptarla y valorar aquello que recibe a cambio. Esa aceptación importa para su evaluación moral, pero no elimina la dinámica económica: una carga aceptada

también puede incorporarse a la estructura heredada y modificar el punto de partida de decisiones posteriores.

El reto empírico es mayor. Una economía puede seguir creciendo porque la exigencia fue pequeña, porque produjo beneficios compensatorios, porque la productividad avanzó por otras razones o porque logró adaptarse a un costo significativo. La continuidad de la actividad revela capacidad de absorción, pero no cuánto costó esa adaptación ni cuál habría sido la trayectoria bajo otra estructura. La evidencia debe buscarse entonces en señales más concretas: inversión desplazada, informalidad, relocalización, menor creación empresarial, salida de capital o talento y reformas orientadas a recuperar productividad. Ninguna basta por sí sola.

La secuencia tampoco conduce necesariamente al colapso. Sus efectos pueden aparecer mucho antes, mediante menor inversión, crecimiento más lento, informalidad o salida de actividades, mientras las reformas, la competencia y los límites institucionales pueden contenerla o revertirla. *State Free Riding* describe así una forma posible de acumulación estatal, no una explicación universal de su crecimiento.

La Resiliencia no Autoriza

La Presunción de Libertad invierte la carga de la prueba: cada función estatal debe superar un estándar propio antes de que la coerción pueda ser tolerada. La capacidad de imponer una medida, o incluso la ausencia de una alternativa voluntaria suficiente, carece por sí sola de fuerza moral.

De esa misma lógica se desprende una conclusión adicional. Una sociedad puede soportar impuestos, regulaciones y estructuras públicas cada vez mayores mientras continúa produciendo y adaptándose. Esa capacidad demuestra su fortaleza, pero jamás convierte una obligación posterior en una excepción tolerable. La Presunción de Libertad mantiene la carga de la prueba en quien ejerce

la coerción, aunque la resistencia de quienes la soportan pueda hacer parecer disponible un margen adicional.

Los incentivos internos del Estado favorecen la expansión, mientras una sociedad productiva y adaptable genera continuamente los recursos que permiten sostenerla. Ambas fuerzas pueden reforzarse durante décadas: el Estado encuentra razones para avanzar y la sociedad encuentra formas de absorber cada avance.

La paradoja nace de las mismas virtudes que permiten a una sociedad prosperar. La creatividad, el esfuerzo, la innovación y la cooperación reducen el daño de las restricciones y mantienen funcionando estructuras complejas. Esa fortaleza puede ampliar temporalmente el espacio del que se aprovecha el poder.

La capacidad para soportar lo ocurrido ayer ofrece información sobre la resistencia de una sociedad; dice mucho menos acerca de cuánto corresponde cargarla mañana.

El *free rider* puede dejar de contribuir porque los demás siguen contribuyendo. El *State Free Riding* puede cargar más sobre el sistema porque los demás siguen produciendo.

Conclusión del Capítulo

El crecimiento estatal puede sostenerse durante largos períodos porque actúan dos fuerzas al mismo tiempo. Desde el poder aparecen incentivos que favorecen nuevas atribuciones y preservan las ya adquiridas; desde la sociedad, la productividad, la innovación y la capacidad de adaptación permiten absorber sus efectos sin una ruptura inmediata. *State Free Riding* describe esa relación: la expansión encuentra una base que continúa generando recursos aun después de cada nueva exigencia.

Esa resistencia puede ocultar el costo acumulado. Una economía que continúa creciendo demuestra fortaleza, pero su supervivencia dice poco acerca de las oportunidades que quedaron atrás, del margen que aún conserva o de la trayectoria que habría seguido

bajo otras condiciones. Por eso, la capacidad para soportar una intervención carece de fuerza para autorizar la siguiente.

La Presunción de Libertad vuelve entonces a ocupar el lugar central. Cada nueva exigencia permanece sometida a su propia carga de la prueba, aunque todas las anteriores hayan sido absorbidas con éxito. La resiliencia pertenece a quienes producen; el hecho de que puedan soportar más jamás convierte esa capacidad en una concesión al poder.

9

No Puede Autolimitarse



Ningún leviatán nace leviatán. Incluso cuando el crecimiento parece repentino, suele apoyarse sobre precedentes, organizaciones y facultades que ya existían. El teorema establece un límite. No garantiza que ese límite vaya a respetarse. ¿Qué impide que sea desplazado?

Las sociedades modernas han desarrollado numerosos mecanismos: constituciones, tribunales, separación de poderes, controles administrativos y procedimientos institucionales que buscan impedir que una misma autoridad concentre facultades ilimitadas.

Estas instituciones cumplen una función importante y, en muchos casos, contienen abusos que de otro modo resultarían mucho más frecuentes. La experiencia histórica demuestra con claridad lo que ocurre cuando tales restricciones desaparecen. Pero su existencia no resuelve un hecho fundamental: quienes crean las reglas, las interpretan y las aplican forman parte de la misma estructura que esas normas intentan circunscribir.

Árbitro de sí Mismo

El lenguaje político suele hablar del Estado como si se tratara de una entidad unificada, con objetivos propios, capaz de perseguir el interés general de manera coherente y racional. El Estado protege, regula, invierte y resuelve. La formulación es cómoda, pero oculta un detalle fundamental: el Estado no decide nada. Las decisiones siempre son tomadas por personas que actúan bajo incentivos concretos.

Durante el siglo XX, buena parte de la teoría política asumió implícitamente que los funcionarios actuaban movidos por una especie de vocación permanente hacia el bien común. Pero si en el mercado analizamos a las personas tal como son, con intereses propios, información limitada, incentivos y restricciones, ¿por qué —se preguntó Buchanan— deberíamos asumir que esas mismas personas se transforman al ingresar a una oficina pública?

Esto no quiere decir que los funcionarios sean deshonestos, egoístas o incompetentes. Tampoco exige negar la existencia de personas comprometidas y bienintencionadas. Significa que las instituciones públicas deben analizarse exactamente igual que cualquier otra organización humana.

La burocracia produce un efecto adicional. Las decisiones se distribuyen entre múltiples oficinas, departamentos y niveles jerárquicos. Cada actor controla una parte del proceso, pero pocos controlan el resultado completo. Cuando aparece un error, la explicación suele encontrarse en otra dependencia, otro procedimiento o alguna etapa previa del sistema. La consecuencia es que la responsabilidad se diluye, debilitando los incentivos para corregir errores.

Cuando una política no funciona, rara vez desaparece. Lo habitual es ampliar recursos, modificar competencias o atribuir el resultado a circunstancias excepcionales antes que reconocer el fracaso.

Presupuesto, personal, influencia y prestigio aumentan con el tamaño del organismo, mientras que reducirlo rara vez beneficia a quienes lo dirigen. Niskanen mostró que esta lógica opera incluso sobre funcionarios convencidos de servir al interés público: ampliar la estructura también aumenta su poder, sus posibilidades de ascenso y su capacidad de acción.

Los efectos de esta dinámica aparecen en situaciones sorprendentemente cotidianas. Una dependencia pública solicita una partida de nacimiento emitida por otra. En lugar de intercambiarla directamente, ambas trasladan esa tarea a quien realiza el trámite. La situación resulta tan habitual que rara vez llama la atención. Sin embargo, ¿por qué una organización necesita
que las personas actúen como mensajeros entre sus propias dependencias?

El sistema no fue diseñado así necesariamente. Cada dependencia sigue procedimientos establecidos y cumple el papel que le

corresponde. La organización distribuye las responsabilidades; el ciudadano acumula las consecuencias.

La explicación rara vez se encuentra en una decisión individual particularmente absurda. Surge de la acumulación de procedimientos, competencias fragmentadas y responsabilidades dispersas. Cada requisito puede tener una justificación administrativa, pero nadie enfrenta el costo total que el sistema impone a quienes deben atravesarlo. Lo que para una dependencia representa un trámite más, para quien lo enfrenta se convierte en tiempo perdido, incertidumbre y fricción acumulada.

Filas interminables, formularios duplicados, requisitos a veces insólitos, demoras que terminan aceptándose como normales y empleados que aseguran estar siempre desbordados conviven con otras dependencias subutilizadas. En esas condiciones, los mecanismos para detectar errores, reasignar recursos y corregir decisiones son considerablemente más débiles que los de las organizaciones sometidas a la competencia.

El Disfraz Benevolente

El Estado aprendió una técnica simple pero efectiva: jamás mostrarse como lo que realmente es. Los impuestos no se presentan como una extracción forzosa de recursos. Se llaman solidaridad. Las regulaciones no aparecen como una limitación a producir, intercambiar o contratar. Llegan revestidas de protección. Las empresas públicas no se reconocen como monopolios que benefician a unos pocos e impiden elegir al resto. Se las declara estratégicas y se dice que son de todos.

La expansión de la vigilancia nunca se anuncia como un aumento del control. Se vende como seguridad. La concentración de poder tampoco se describe como una pérdida de autonomía. Se invoca la soberanía popular. En definitiva, las restricciones a la

libertad individual rara vez aparecen como tales. Se sostiene que permiten alcanzar una libertad más auténtica.

El lenguaje no modifica la naturaleza de las cosas. Sólo la manera en que las percibimos. Antes de discutir si una política es conveniente o no, conviene examinar cómo se la presenta.

Las medidas no se defienden por su carácter obligatorio, sino por los beneficios que prometen producir. El debate deja de preguntarse si alguien tiene derecho a imponer determinada conducta y pasa a juzgar los fines perseguidos. Una vez producido ese desplazamiento, sólo importa decidir qué fines justifican el uso del poder y hasta dónde puede llegar para alcanzarlos.

Podríamos llamarlo la Ley del Disfraz Benevolente: toda coerción políticamente aceptable necesita presentarse como ayuda.

No porque exista necesariamente una conspiración centralizada ni porque los funcionarios sean villanos de caricatura. El poder busca legitimidad para expandirse sin enfrentar una resistencia excesiva. Por eso, las restricciones rara vez se presentan como tales. El truco no consiste en mostrar el garrote. Consiste en hacer que parezca un abrazo.

La estrategia resulta especialmente eficaz cuando los costos parecen recaer sobre terceros. Los nuevos impuestos se anuncian como cargas para los ricos. Las regulaciones se presentan como restricciones para las grandes empresas. Los controles siempre se razonan como mecanismos destinados a corregir conductas ajenas.

Mientras los costos parezcan concentrarse en una minoría identificable, pocos encuentran razones para oponerse. La atención deja de dirigirse hacia la medida en sí y se desplaza hacia quién debe soportar sus consecuencias. Los principios ceden lugar al reparto de los costos.

La deuda pública extiende esa lógica en el tiempo. Un gobierno puede construir una obra, entregar un subsidio o financiar una prestación sin exigir en ese momento todos los recursos

necesarios. El beneficio aparece hoy, acompañado por inauguraciones, anuncios y resultados visibles. La obligación queda distribuida entre tributos futuros, inflación, reducción de otros gastos o nuevas emisiones destinadas a pagar las anteriores.

El costo no desaparece. Cambia de fecha y de destinatario.

En una relación privada, quien se endeuda compromete su patrimonio y responde por sus errores. El gobernante compromete recursos que deberán obtenerse de contribuyentes presentes y futuros. Puede recibir el reconocimiento político del gasto mientras otros soportan la obligación mucho después de que haya abandonado el cargo.

La deuda rompe así la relación entre decisión y responsabilidad. Quien decide no necesariamente paga; quien paga puede no haber participado de la decisión y, en muchos casos, ni siquiera haber nacido cuando fue tomada. Es una forma de coerción ejercida a través del tiempo.

La posibilidad de refinanciarla vuelve el mecanismo todavía menos visible. Cuando una obligación vence, el Estado puede emitir otra para cancelarla. Mientras conserve la confianza de los acreedores, la deuda continúa circulando sin que el capital acumulado llegue a extinguirse. Los intereses absorben recursos, reducen el margen frente a futuras crisis y trasladan hacia adelante decisiones que nadie desea enfrentar en el presente.

Subir impuestos impone un costo político inmediato. Endeudarse permite ofrecer hoy y cobrar después.

Cuando una carga impuesta a un grupo se acepta como principio, pronto aparecen razones para extenderla a otros. Una injusticia deja de ser una excepción para convertirse en la regla.

Aquí la ley alcanza una de sus expresiones más eficaces. El beneficio parece universal. El costo, ajeno. Sólo más tarde se hace evidente que la expansión del poder modifica las condiciones bajo las que opera toda la sociedad y que sus efectos alcanzan mucho

más que a los grupos originalmente señalados. Bastiat habría reconocido de inmediato la lógica de este proceso.

El Poder no Irrumpe. Se Infiltra

¿Alguna vez te detuviste a pensar cuántas veces pedís permiso a lo largo de tu vida?

Desde el nacimiento, nuestra existencia queda registrada mediante certificados, partidas, documentos de identidad y registros oficiales. Estudiar, conducir, casarse, abrir una cuenta bancaria, comprar o vender un automóvil, registrar una propiedad o salir del país requiere documentos, autorizaciones o validaciones. Construir una vivienda, ampliar una habitación o realizar determinadas reformas exige permisos previos. Abrir un pequeño comercio requiere habilitaciones. Numerosas profesiones sólo pueden ejercerse con matrículas, registros o certificaciones.

Incluso actividades mucho más cotidianas se encuentran atravesadas por normas y requisitos. Para trabajar no basta con encontrar a un empleador. También hay que registrarse ante organismos públicos, declarar ingresos y pagar gravámenes. Alquilar una vivienda implica contratos sujetos a regulaciones específicas. Contratar personal obliga a respetar la legislación laboral y de seguridad social. Importar productos, vender alimentos, transportar mercaderías o desarrollar determinadas actividades económicas supone recorrer una extensa red de oficinas, formularios y procedimientos administrativos.

La magnitud de este entramado suele pasar inadvertida. A comienzos del siglo XX, los ingresos del gobierno estadounidense rondaban el 3 % del producto. Hoy multiplican por más de cinco aquel porcentaje. El gasto público creció cerca de nueve veces. La regulación federal ocupa aproximadamente ciento noventa mil páginas, sin contar los miles de normas estatales y locales adicionales.

Estados Unidos constituye un caso particularmente visible por la disponibilidad de datos y el tamaño de su economía, pero el fenómeno está lejos de ser una excepción. El gasto público, la cantidad de organismos, la complejidad regulatoria y las funciones asumidas por el Estado aumentaron de manera sostenida en prácticamente todas las democracias modernas, desde Europa y América Latina hasta Asia y Oceanía.

Las diferencias entre países residen principalmente en la velocidad del proceso y en el punto alcanzado, no en su dirección. Una vez adquiridas, las facultades rara vez desaparecen y las estructuras creadas para administrarlas se consolidan con el tiempo.

Esto descarta una explicación basada en circunstancias particulares, líderes específicos o tradiciones nacionales. Cuando un mismo comportamiento se repite bajo gobiernos de izquierda y de derecha, en países ricos y pobres, y bajo sistemas presidenciales y parlamentarios, la explicación apunta a los incentivos.

Lo verdaderamente llamativo no es que este proceso exista, sino hasta qué punto se ha normalizado. Cada vez más actividades pasan a depender de una autorización. Muchas de las acciones más comunes de la vida cotidiana ya no dependen únicamente de nuestra voluntad, sino de que alguien nos dé permiso.

Con el tiempo, el permiso deja de verse como una excepción. Se convierte en la regla. La Presunción de Libertad termina invertida: ya no es el poder el que debe justificar la restricción, sino el individuo quien debe obtener autorización para actuar.

La burocracia suele percibirse como una simple molestia. El verdadero cambio ocurre en otro plano. Cada autorización redefine la relación entre el individuo y el poder. Las atribuciones existentes dejan de tener que justificarse simplemente porque han permanecido el tiempo suficiente. Lo habitual se vuelve normal. Lo normal deja de discutirse.

Una vez alcanzado ese punto, el foco cambia. Ya no se discute si esas facultades deberían existir, sino quién debe administrarlas, cómo financiarlas o hasta dónde pueden extenderse. Se dan por sentadas.

El cambio rara vez aparece como una ruptura. Cada movimiento parece pequeño. Cada nueva atribución, limitada. El resultado acumulado termina siendo mucho mayor que la suma de las decisiones que lo hicieron posible. Quien nace en un mundo con bancos centrales o cientos de miles de regulaciones no suele preguntarse por qué existen. Forman parte de la realidad que encontró al llegar.

Pensemos en un semáforo en rojo ubicado en una calle por la que no circulan vehículos o donde, con suerte, pasa uno por día. Con el tiempo, el peatón deja de preguntarse por qué esa regla existe o si las circunstancias que le dieron origen siguen presentes. La norma pasa a formar parte del paisaje. Espera para cruzar.

La escena rara vez llama la atención. La existencia de la regla basta. La conducta se incorpora a la rutina cotidiana y deja de depender de las circunstancias del momento.

El ejemplo no pretende discutir la conveniencia del semáforo, sino mostrar la verdadera victoria del poder: llega un momento en que ya no necesita defenderse. Simplemente existe.

Lo Temporal se Vuelve Permanente

La obtención de una nueva atribución constituye apenas el comienzo. Luego aparece otra fuerza, menos visible pero igualmente importante: la tendencia de las instituciones a conservar lo que ya han incorporado.

A este proceso puede llamárselo *ratchet institucional*: una atribución excepcional crea intereses, procedimientos y estructuras que vuelven cada vez más costosa su reversión.

Nuevamente, no es necesario asumir corrupción ni mala fe para comprender esta dinámica. Basta reconocer que toda organización tiende a preservarse. Una vez creada, surgen intereses, procedimientos, responsabilidades y estructuras que dependen de su continuidad. Una oficina establecida para resolver un problema pronto encuentra otro. Después identifica riesgos potenciales. Más tarde aparecen excepciones, situaciones especiales y escenarios futuros que también parecen exigir intervención.

La complejidad avanza en la misma dirección. No existen incentivos comparables para simplificar procedimientos, eliminar requisitos o reducir estructuras cuando forman parte de la propia organización. Un formulario adicional exige nuevas revisiones. Las revisiones dan lugar a nuevos controles. Los controles crean excepciones. Las excepciones requieren procedimientos propios. Observado desde adentro, cada paso parece perfectamente razonable.

Compartir funciones, unificar procedimientos o eliminar duplicaciones reduce autonomía, presupuesto, personal e influencia. Lo que para una empresa privada sería una ineficiencia, para cada organismo constituye una forma de proteger su propio espacio. Así, lo transitorio adquiere vocación de permanencia. Las estructuras sobreviven mucho después de que desaparecen las circunstancias que les dieron origen.

En numerosos países, el impuesto a la renta fue introducido durante conflictos bélicos o en respuesta a necesidades fiscales consideradas urgentes. Su alcance inicial solía ser limitado y sus defensores insistían en que se trataba de una medida temporal.

El fenómeno no se limita a los impuestos. Organizaciones creadas para responder a circunstancias específicas suelen encontrar nuevos objetivos. El Fondo Monetario Internacional sobrevivió al colapso del sistema monetario para el cual había sido creado y hoy desempeña funciones muy distintas de las originales.

Las emergencias terminan. Las organizaciones creadas para enfrentarlas suelen permanecer. No por casualidad, Friedman solía decir que nada resulta más permanente que un programa gubernamental temporal.

Tampoco se trata de una característica exclusiva de las organizaciones estatales. Cualquier organización tiende a preservar las condiciones que favorecen su continuidad. Los fabricantes de velas del siglo XIX no necesitaban odiar la electricidad para oponerse a ella. Bastaba con reconocer que amenazaba la continuidad de su propio negocio. Por suerte, no contaban con el monopolio de la fuerza ni con un legislador dispuesto a protegerlos de la competencia.

Lo visible es la nueva atribución. Lo invisible son las soluciones que nunca llegaron a existir porque ese espacio dejó de estar disponible para otros. Nadie puede observar una innovación que nunca llegó a intentarse ni una solución que jamás tuvo oportunidad de ponerse a prueba. Esa ausencia tampoco puede utilizarse después como prueba de que la cooperación voluntaria era incapaz de resolver el problema. De otro modo, todavía usaríamos velas.

Las Murallas del Poder

La expansión del poder encuentra otro aliado: los grupos que se benefician de ella. Las políticas públicas suelen otorgar ventajas concentradas a una minoría mientras distribuyen sus costos entre millones de personas. Los beneficiarios tienen fuertes incentivos para defenderlas. Para el resto, el costo individual suele ser demasiado pequeño como para organizarse y oponerse.

Siguiendo la lógica de Olson, subsidios ineficientes, protecciones arancelarias, regulaciones innecesarias y privilegios sectoriales pueden sobrevivir durante décadas incluso cuando generan pérdidas netas para la sociedad en su conjunto. Los beneficiarios se organizan. El resto, casi nunca.

Tullock estudió los recursos destinados a obtener privilegios en lugar de producir valor. Krueger daría más tarde un nombre a esa conducta: búsqueda de rentas. La ganancia deja de depender de crear algo que otros elijan y pasa a depender de conseguir que el poder distribuya una ventaja.

Las licencias de taxi ofrecen un ejemplo conocido. Quienes las poseen tienen fuertes incentivos para preservar las restricciones que limitan la entrada de nuevos competidores. Para cada titular, el beneficio puede representar una parte importante de su patrimonio. Para todos los usuarios, en cambio, el costo aparece disperso en forma de precios ligeramente más altos, menor disponibilidad o innovación. La asimetría de incentivos ayuda a explicar por qué estos privilegios suelen perdurar.

La regulación suele presentarse como una herramienta destinada a proteger consumidores, trabajadores o ciudadanos. Una vez creada, también levanta barreras que favorecen a quienes ya se encuentran dentro del mercado.

Stigler mostró que la regulación también puede convertirse en un recurso demandado por los propios sectores regulados. El poder de obligar, subsidiar o restringir la entrada posee un valor económico enorme para quienes consiguen orientarlo en su favor.

Las grandes organizaciones suelen adaptarse mejor a esas barreras que los pequeños competidores. Pueden contratar abogados, especialistas en cumplimiento normativo y consultores. También pueden absorber costos que resultarían prohibitivos para empresas pequeñas o nuevos participantes. Con el tiempo, muchas regulaciones terminan funcionando como murallas que protegen a quienes ya ocupan esa posición.

No es necesario que empresarios y funcionarios se reúnan en una habitación oscura para crear privilegios. Basta con que cada uno actúe conforme a sus propios intereses. La burocracia incorpora nuevas reglas. Las empresas establecidas aprenden a

desenvolverse bajo ellas. Cada exigencia adicional eleva el costo de entrada para futuros competidores. Con el tiempo, termina formándose un foso regulatorio. Y quienes ya están del otro lado no suelen preocuparse demasiado por los cocodrilos.

Hoover llegó a la Casa Blanca defendiendo un Estado limitado. La Gran Depresión alteró rápidamente el escenario. Empresas solicitaban asistencia. Gobiernos locales buscaban recursos. Sectores enteros reclamaban protección. Cada demanda encontraba una respuesta. Incluso promovió la *Ley Smoot-Hawley*, uno de los mayores incrementos arancelarios de la historia. Cuando abandonó la presidencia, el gobierno federal ejercía atribuciones que pocos años antes difícilmente habrían sido aceptadas.

Conclusión del Capítulo

El teorema establece un límite, pero ninguna norma garantiza que el poder permanezca dentro de él. Constituciones, tribunales y controles pueden contener abusos, aunque quienes crean, interpretan y aplican esas reglas pertenecen a la misma estructura que pretenden restringir.

El Estado está compuesto por personas y organizaciones sometidas a incentivos concretos. Presupuesto, competencias, influencia y prestigio suelen crecer con la expansión de una institución, no con su reducción. Al mismo tiempo, la responsabilidad se dispersa entre oficinas y niveles hasta volver más difícil identificar y corregir los errores.

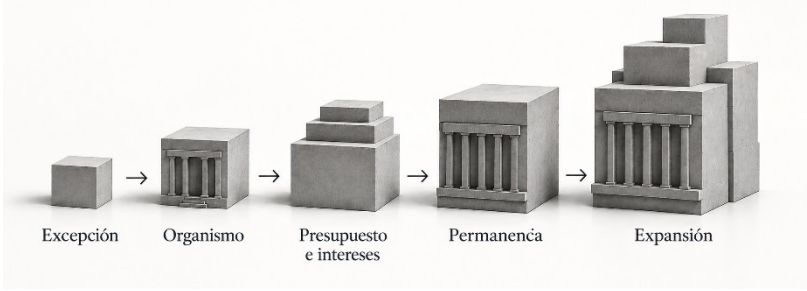
La Ley del Disfraz Benevolente resume otra fuerza de expansión: toda coerción política necesita presentarse como ayuda. Los impuestos se llaman solidaridad, las regulaciones protección y la vigilancia seguridad. Los beneficios aparecen en primer plano mientras los costos se distribuyen entre terceros, contribuyentes futuros o grupos demasiado dispersos para oponerse. El garrote adquiere así la apariencia de un abrazo.

Las nuevas atribuciones se acumulan y terminan formando parte del paisaje institucional. Lo excepcional se vuelve habitual y lo temporal adquiere vocación de permanencia. Las emergencias desaparecen, pero las organizaciones creadas para enfrentarlas encuentran nuevas funciones y preservan las estructuras que ya poseen.

A su alrededor se levantan las murallas del poder. Subsidios, licencias, privilegios y barreras regulatorias concentran beneficios sobre grupos pequeños mientras distribuyen sus costos entre millones. Quienes reciben esas ventajas tienen fuertes incentivos para defenderlas, y quienes ya ocupan una posición protegida aprenden a utilizar las propias reglas para dificultar la entrada de otros.

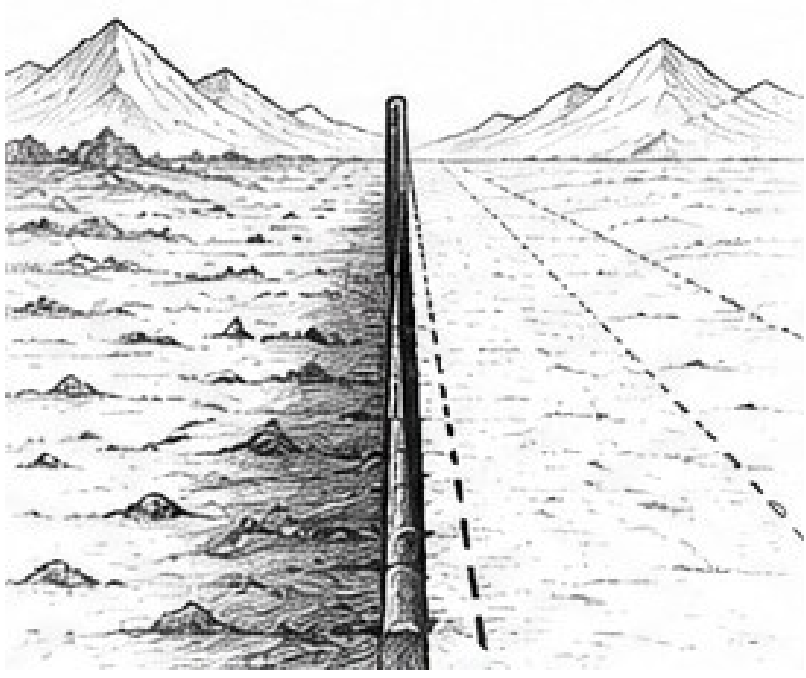
Los incentivos internos, la permanencia institucional y los intereses creados empujan en la misma dirección. El límite puede escribirse, vigilarse e incluso respetarse durante un tiempo. Nada de eso elimina las fuerzas que tienden a desplazarlo.

El problema no es que el Estado no quiera autolimitarse. Es que no puede.



10

El Orden Tolerable



¿QUÉ TIPO DE SOCIEDAD surge cuando el poder permanece dentro de sus límites?

La libertad reconoce a cada persona un espacio propio para actuar, asociarse y elegir, junto con la obligación de respetar ese mismo espacio en los demás. Agredir, someter o apropiarse de lo ajeno pertenece al terreno de la imposición, no al de la libertad.

Una sociedad organizada sobre ese principio seguirá conociendo egoísmo, fanatismo, torpeza, conflictos y decisiones desastrosas. Los seres humanos conservan sus virtudes y sus defectos bajo cualquier sistema. Lo decisivo es qué capacidad adquieren esos defectos para extenderse sobre los demás.

Cuando las decisiones permanecen dispersas, también permanecen acotadas sus consecuencias. Cada persona, asociación o comunidad puede seguir un camino distinto, abandonar instituciones que fracasan y crear otras nuevas. Una idea equivocada puede causar daño y alcanzar a muchas personas, pero sólo el poder político puede convertirla en una obligación general.

El poder político modifica esa dinámica. Convierte preferencias particulares en normas generales, distribuye sus costos entre personas que nunca las eligieron y prolonga sus efectos mucho después de que sus autores hayan desaparecido. Un error respaldado por la coerción adquiere escala, recursos y permanencia.

El poder político también moldea conductas. Enseña qué esperar, a quién recurrir, quién debe responder y cuánto esfuerzo vale la pena asumir. Una sociedad acostumbrada a que la autoridad resuelva cada dificultad desarrolla hábitos distintos de otra donde las personas deben cooperar, organizarse y cargar con las consecuencias de sus propias decisiones.

El orden tolerable parte de esa relación entre poder y carácter. Limitar al Estado significa también limitar su capacidad para formar ciudadanos dependientes de él. La libertad dispersa las

decisiones, pero además cultiva responsabilidad, iniciativa y disposición a cooperar sin esperar instrucciones.

El Ciudadano que Emerge

Toda institución enseña. Lo hace mediante las conductas que premia, los costos que permite trasladar y los caminos que abre para alcanzar determinados objetivos. Como explicó North, esa estructura de incentivos se acumula con el tiempo hasta incorporarse a las expectativas y las costumbres de quienes viven bajo sus reglas.

La naturaleza humana permanece. La ambición, la generosidad, la codicia, el oportunismo, la creatividad y el deseo de reconocimiento acompañan a cualquier sistema. Las instituciones orientan esas inclinaciones al definir qué conductas reciben reconocimiento, qué caminos ofrecen mayores oportunidades y qué objetivos resulta racional perseguir. Incluso un medio puede terminar convertido en un fin cuando su obtención recibe una recompensa constante.

En el ámbito voluntario, conseguir la cooperación de otros exige ofrecerles algún motivo para participar. El interés propio debe encontrar un camino compatible con la libertad ajena. Quien desea vender necesita atraer compradores. Quien funda una asociación debe convocar integrantes. Quien impulsa una iniciativa comunitaria tiene que persuadir, reunir recursos y conservar la confianza de quienes la sostienen.

Ese marco también puede premiar el oportunismo, la manipulación o la búsqueda de ganancias inmediatas. Su rasgo distintivo está en los mecanismos de corrección. Quienes participan pueden retirar su apoyo, abandonar la relación o impulsar una alternativa. Escuchar, cumplir compromisos, negociar, construir reputación y corregir el rumbo adquieren valor porque la cooperación ajena nunca está garantizada.

Los recursos pertenecen a quienes los aportan y una mala decisión recae primero sobre quienes la tomaron. La política abre otro camino. Una persona puede hacer carrera dentro de un partido, una oficina pública o una red de cargos, ascender por lealtad, cercanía u obediencia y conservar durante décadas una posición que ningún ciudadano eligió directamente. También puede recurrir a la autoridad para obtener recursos, proteger organizaciones afines, bloquear competidores o trasladar sus costos a los contribuyentes.

Cuanto mayor es el espacio ocupado por el Estado, más actividades dependen de permisos, partidas presupuestales, regulaciones, exoneraciones, contratos y decisiones administrativas. La conducta comienza a orientarse hacia quienes pueden premiar, promover o proteger. Aprender a influir sobre ellos puede resultar más rentable que responder ante quienes financian o reciben el servicio. El procedimiento adquiere más valor que el destinatario y la iniciativa empieza a dirigirse hacia el poder.

Licencias, permisos, credenciales y certificaciones producen un efecto semejante. Aquello que inicialmente sirve para acreditar capacidad, ordenar una actividad o reducir riesgos puede convertirse en requisito para participar. Personas y organizaciones orientan entonces sus esfuerzos hacia la aprobación institucional, incluso cuando ésta deja de guardar relación con el valor que ofrecen. Cumplir el procedimiento comienza a importar más que alcanzar el resultado.

La misma lógica atraviesa la vida social. Ante una necesidad, una comunidad puede organizarse o reclamar un organismo. Frente a una conducta desagradable, puede responder mediante la crítica, el rechazo y la asociación, o exigir una prohibición. Cuando aparece un riesgo, puede desarrollar mecanismos para afrontarlo o trasladar su administración a la autoridad. Cada respuesta

distribuye el poder de manera distinta y activa sus propios mecanismos de corrección.

La Paradoja de la Tutela

Tocqueville comprendió que una tutela extendida termina reduciendo la energía cívica de quienes viven bajo ella. Una autoridad que se ocupa de cada asunto cotidiano ahorra esfuerzos inmediatos, pero también vuelve menos frecuente la práctica de asociarse, deliberar y resolver. Las personas conservan formalmente sus derechos mientras pierden el hábito de ejercerlos.

Ésta es la Paradoja de la Tutela: la intervención puede debilitar precisamente las capacidades cuya ausencia terminará utilizándose para justificar su continuidad.

El proceso también opera en sentido inverso. Los trabajos de Ostrom mostraron comunidades capaces de crear reglas, vigilar su cumplimiento, resolver disputas y administrar recursos compartidos sin depender de una dirección central. La cooperación produjo la experiencia, los vínculos y la confianza que luego permitieron sostenerla.

Aquí reaparece el *bootstrap* institucional. Una función absorbida durante décadas por el Estado deja poco espacio para que surjan alternativas, acumulen capital, aprendan de sus errores y alcancen madurez.

La autoridad ocupa los espacios donde las personas habrían tenido que cooperar, decidir y asumir responsabilidades. Con el paso del tiempo, la falta de práctica reduce la capacidad de hacerlo. Esa fragilidad no puede presentarse después como prueba de que la cooperación voluntaria es incapaz de sostener la función.

Cada vez que la autoridad sustituye una respuesta voluntaria, desplaza una parte de la iniciativa social. Su debilitamiento alimenta nuevas demandas de intervención. Aquello que comenzó como

respuesta a una necesidad termina modificando a quienes debían resolverla.

La dependencia no siempre precede al Estado que la atiende; muchas veces emerge de él.

El Derecho a Equivocarse

Tratar a las personas como adultas implica reconocerles el gobierno de su propia vida, incluida la posibilidad de elegir mal. Los experimentos de vida de Mill parten de esa facultad: cada persona recorre caminos cuyos resultados nadie conoce de antemano y aprende al enfrentar sus consecuencias.

Algunas confiarán en quien las defrauda. Otras administrarán sus recursos con imprudencia, emprenderán proyectos condenados al fracaso o mantendrán hábitos perjudiciales. También existirán decisiones familiares, profesionales y personales que desde afuera parecerán absurdas.

La ley protege ese espacio frente a la violencia, el fraude, la apropiación y el incumplimiento. Su función cambia cuando pasa de contener invasiones ajenas a conducir la vida de quien actúa sobre sí mismo.

Una quiebra, una adicción, una inversión fallida o una jubilación mal planificada despiertan un impulso comprensible de protección. Convertir ese impulso en regla altera la relación entre decisión y consecuencia.

Los aciertos consolidan conductas. Los fracasos obligan a revisar supuestos, abandonar caminos y actuar con mayor prudencia. Cuando sus costos recaen sistemáticamente sobre terceros, ese aprendizaje pierde fuerza.

La expectativa de protección modifica la conducta antes del fracaso. Quien cuenta con un rescate asume riesgos distintos de quien compromete sus propios recursos. Una actividad respaldada

políticamente deja de depender en la misma medida de la confianza de quienes voluntariamente la sostienen.

Cada rescate establece un precedente. Una excepción concebida para una circunstancia extraordinaria genera nuevos interesados en recibir un trato equivalente y amplía gradualmente el alcance de la protección.

Decisiones cada vez más personales pasan entonces a considerarse asuntos colectivos. La alimentación, el ahorro, el consumo, el trabajo, la vivienda y el cuidado de la salud quedan sujetos a criterios definidos desde afuera. La autonomía permanece en el discurso mientras sus contenidos concretos se reducen.

Familias, amigos, asociaciones, comunidades y organizaciones benéficas acompañan a quienes atraviesan una dificultad. La cooperación voluntaria conserva una relación que la coerción rompe: quien aporta decide hacerlo y la respuesta puede adaptarse a circunstancias que ninguna regla general alcanza a comprender.

El Teorema de la Tolerancia Mínima impide que la gravedad de una situación se convierta por sí sola en una autorización para imponer obligaciones. Una tragedia puede reclamar una respuesta inmediata. La coerción permanece sometida al mismo estándar.

Ese principio conserva la relación entre libertad y responsabilidad. Quien mantiene la facultad de decidir conserva también razones para informarse, prever, contratar, ahorrar, cuidarse y aprender.

El derecho a equivocarse preserva la posibilidad de aprender, corregir y hacerse cargo. Una libertad reducida a opciones aprobadas por la autoridad se parece demasiado a la obediencia.

La Libertad no es Cómoda

Resulta fácil mientras protege nuestras decisiones. Se vuelve exigente cuando permite que las decisiones ajenas alteren nuestra posición.

La libertad permite que un producto mejor desplace al anterior, que una tecnología vuelva obsoleto un oficio y que una empresa nueva desafíe intereses consolidados. También protege a comunidades organizadas según valores rechazados por sus vecinos y a personas que abandonan tradiciones o eligen formas de vida que otros consideran equivocadas.

El principio se pone a prueba cuando la apertura alcanza intereses propios o produce resultados que rechazamos. La competencia recibe apoyo mientras beneficia al consumidor, pero pierde simpatía cuando reduce ingresos, obliga a adaptarse o elimina una protección. Los reclamos de intervención también aparecen ante precios elevados, productos de mala calidad, malos empleadores o condiciones laborales poco atractivas.

Hirschman condensó esas respuestas en dos palabras: salida y voz. Irse o intentar cambiar las cosas desde dentro. En los espacios voluntarios suelen existir ambas. Es posible buscar otro producto, cambiar de empleo, abandonar una asociación, reclamar mejores condiciones o crear una alternativa. Frente al poder político, salir cuesta mucho más y la voz enfrenta intereses capaces de convertir la crítica en una amenaza.

La autoridad permite sustituir esas respuestas por una decisión obligatoria. Regulaciones, licencias, subsidios, prohibiciones y protecciones especiales pueden alterar el resultado visible, pero trasladan costos a consumidores y contribuyentes, y cierran el paso a alternativas que todavía no surgieron.

Las posiciones protegidas dejan de depender de su capacidad para conservar apoyo. Los recursos permanecen atados a usos que otros ya no elegirían y las nuevas respuestas enfrentan obstáculos crecientes. La sociedad conserva lo conocido a costa de impedir lo que todavía podría aparecer.

Ese marco también moldea a quienes viven bajo él. Quien aprende a buscar protección frente a cada transformación dedica

menos esfuerzo a prepararse para ella. La seguridad política desplaza la prudencia, el aprendizaje y la búsqueda de alternativas.

Nadie puede asegurar que un empleo seguirá existiendo, que una inversión será exitosa, que una empresa conservará sus clientes o que una costumbre permanecerá intacta. La incertidumbre obliga a prever, ahorrar, aprender y adaptarse.

Eliminarla exige entregar a alguien la facultad de decidir qué actividades merecen protección, qué cambios deben frenarse y quién cargará con los costos. Cada respuesta conserva una posición y cierra caminos para otras.

Vivir en libertad significa convivir con proyectos que nacen, cambian y desaparecen. También implica permitir que otros compitan, innoven y transformen el entorno, aun cuando esos cambios perjudiquen situaciones que antes parecían seguras.

Conclusión del Capítulo

El orden tolerable no elimina el egoísmo, el fanatismo ni el error. Limita su alcance. Cuando las decisiones permanecen dispersas, sus consecuencias también. El poder político, en cambio, puede convertir una preferencia equivocada en una obligación general y duradera.

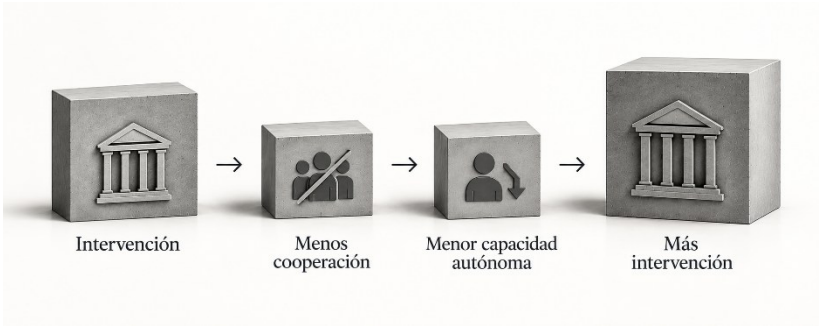
Las instituciones forman hábitos. En los espacios voluntarios, cooperar exige persuadir, conservar la confianza y responder ante quienes aportan los recursos. Cuando la autoridad ocupa durante décadas esos espacios, disminuyen las oportunidades de organizarse, resolver dificultades y asumir responsabilidades. La Paradoja de la Tutela aparece cuando ese debilitamiento termina utilizándose como evidencia de que la intervención es indispensable. La dependencia no siempre precede al Estado; muchas veces nace de él.

Tratar a las personas como adultas implica reconocerles el derecho a equivocarse. Protegerlas frente a la violencia, el fraude o la

apropiación no equivale a dirigir su vida. Separar de forma sistemática las decisiones de sus consecuencias debilita el aprendizaje, la previsión y la responsabilidad.

La libertad se vuelve exigente cuando otros compiten, innovan o alteran posiciones consolidadas. También exige aceptar que algunas decisiones salgan mal. Proteger permanentemente lo conocido reduce el espacio disponible para lo que todavía podría surgir.

El orden tolerable sólo permite que la coerción entre en consideración cuando se cumplen las condiciones del teorema. Fuera de ese ámbito, las personas cooperan, asumen riesgos, aprenden y construyen sus propias respuestas. El ciudadano capaz de vivir en libertad se forma ejerciéndola.



Epílogo

El Precio de Ignorar el Límite



> «Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho y su objetivo cumplido, todos dirán: "Lo hicimos nosotros mismos".»
>
> —Atribuido a Lao-Tsé

EL PROPÓSITO DE ESTE LIBRO nunca fue imaginar una sociedad sin conflictos, errores, desigualdades ni decisiones absurdas, porque ninguna institución puede desprenderse de la naturaleza humana que la compone. La ambición, la prudencia, la generosidad, la codicia, la inteligencia y la torpeza aparecen en las familias, las empresas, las asociaciones y los mercados, pero también ocupan ministerios, parlamentos, tribunales y cuarteles. La particularidad del poder político reside en que sus decisiones pueden imponerse y financiarse con recursos que no les pertenecen.

El Teorema de la Tolerancia Mínima establece el umbral que la coerción debe superar antes de poder entrar en consideración. La Presunción de Libertad mantiene a la cooperación voluntaria como regla. Sólo cuando concurren la no exclusión efectiva, la no rivalidad relevante y el colapso persistente de la provisión voluntaria puede admitirse una función como excepción. Las tres condiciones son necesarias para ese resultado, pero no convierten en tolerable cualquier intervención concreta realizada en su nombre.

La existencia de situaciones extremas explica por qué el Estado conserva un resguardo intelectual difícil de descartar. Una invasión, un atentado capaz de destruir varias ciudades, una epidemia devastadora o una amenaza dirigida contra toda una población pueden plantear algunos de los casos más fuertes para considerar respuestas que nadie admitiría durante una jornada ordinaria.

Esperar que una bomba detone para intentar impedirla no constituye respeto por la libertad, del mismo modo que permitir la preparación abierta de una masacre hasta que aparezca la primera víctima no constituye prudencia. La excepción nace porque la situación también lo es.

El desplazamiento comienza cuando esa lógica abandona los extremos y se extiende hacia circunstancias cada vez más comunes. La facultad creada para enfrentar una amenaza extraordinaria descubre luego una injusticia, una necesidad, una conducta riesgosa, una industria estratégica o un resultado que alguna autoridad considera imperfecto. Cada ampliación llega acompañada por una razón capaz de conmover y ninguna se presenta como el inicio de una expansión indefinida. Todas aseguran ser pequeñas, urgentes, razonables y transitorias.

Después del ataque japonés contra Pearl Harbor, el gobierno de Roosevelt respondió expulsando de sus hogares y confinando durante años a más de cien mil personas de ascendencia japonesa. La inmensa mayoría nunca fue acusada individualmente de espionaje, sabotaje o colaboración con el enemigo, pero el origen familiar bastó para convertirlas en sospechosas.

La medida llegó revestida de seguridad nacional, prudencia militar y protección de la población. Una amenaza verdadera otorgó credibilidad a una respuesta que no se desprendía de ella.

El episodio importa menos por el juicio que merezca FDR que por la facilidad con que una atribución tolerable puede prestar su nombre a otra que no lo es. La defensa frente a un ataque puede constituir uno de los candidatos más fuertes para superar el examen; el encierro de personas inocentes exige un análisis independiente.

Ese desplazamiento revela otra fragilidad: los límites institucionales parecen firmes mientras nadie intenta atravesarlos.

Una Constitución no detiene un ejército, una sentencia no abre por sí sola la puerta de una prisión y un presidente derrotado no abandona el cargo porque el papel pueda expulsarlo. Cada una de esas reglas depende de personas dispuestas a obedecerlas aun cuando poseen la capacidad material para actuar de otro modo.

El juez ordena y el policía cumple; el gobernante pierde y se retira; el militar recibe una instrucción civil y la acepta. La repetición vuelve natural esas conductas y termina ocultando la obediencia que las sostiene. Todo parece ocurrir por sí solo hasta que alguien decide interrumpir la secuencia.

Douglas MacArthur había acumulado prestigio, autoridad e influencia pública en una escala excepcional, y sus éxitos iniciales reforzaron la percepción de que comprendía el conflicto mejor que quienes lo dirigían desde Washington. Más tarde insistió en ampliar la guerra, atacar objetivos en China y asumir riesgos capaces de transformar un enfrentamiento regional en una catástrofe mucho mayor.

Truman lo destituyó, y la decisión suele recordarse como una confirmación de la subordinación militar al poder civil. Lo fue, aunque esa interpretación tranquilizadora oculta la verdadera enseñanza: la Constitución prevaleció porque MacArthur aceptó su destitución y porque los mandos militares obedecieron al presidente. Ninguna fuerza física los obligaba a hacerlo.

La Paradoja de la Fortaleza Institucional

Si MacArthur se hubiera negado y el ejército hubiera decidido seguirlo, el texto constitucional habría conservado todas sus palabras y perdido todo su poder. El orden institucional sobrevivió porque quienes podían romperlo eligieron no hacerlo. Muchos otros países no corrieron con la misma suerte.

El poder puede atravesar un límite de dos maneras distintas. La primera es abrupta: una persona o un grupo concentra

facultades antes distribuidas y asume el costo visible de quebrar el orden existente. La segunda es gradual. Ninguna regla necesita desaparecer de una vez; basta con que cada nueva atribución sea limitada, defendible por separado y luego incorporada.

Los incentivos tampoco son iguales. La captura abrupta ofrece a quien la consigue un premio extraordinario: control concentrado y, potencialmente, duradero. Pero alcanzarlo exige superar resistencias simultáneas y asumir un costo elevado si el intento fracasa. La expansión gradual reduce ese costo. Cada avance puede presentarse como excepcional o necesario, mientras sus efectos se dispersan y las estructuras creadas generan razones para conservarlo.

Un orden institucional puede ser resistente frente al primer riesgo y vulnerable frente al segundo. Puede impedir una apropiación abierta del poder y, al mismo tiempo, ampliar durante décadas el ámbito de coerción sin una ruptura reconocible. La estabilidad de una institución no garantiza la estabilidad de sus límites.

Cuanto más estable y prolongada es la obediencia a una institución, más parece que ésta se sostiene por sí misma. Esa misma estabilidad puede ocultar que su fuerza última depende de personas que, pudiendo desobedecerla, continúan eligiendo respetarla.

Esa dependencia de la conducta humana no vuelve inútiles a las instituciones, sino preciosas y vulnerables.

El Estado no puede autolimitarse de manera confiable porque quienes interpretan sus fronteras, administran sus recursos y ejecutan sus decisiones pertenecen a la misma estructura que debería contenerse. El poder redacta las reglas que lo circunscriben, selecciona a quienes las aplican y conserva los instrumentos necesarios para imponer la interpretación elegida.

A veces se detiene, a veces retrocede y a veces una persona situada en el lugar decisivo respeta una frontera que podría atravesar. La continuidad institucional depende demasiado de esos momentos como para tratar el límite como una formalidad jurídica.

La Inercia del Poder

El 11 de noviembre de 1918, el armisticio que pondría fin a la Primera Guerra Mundial fue acordado varias horas antes de entrar en vigor. El desenlace ya estaba decidido, las condiciones habían sido aceptadas y todos sabían que la guerra concluiría ese mismo día, pero durante las horas restantes continuaron los ataques y siguieron muriendo soldados. La maquinaria permaneció en movimiento hasta el minuto establecido.

Una atribución crea una oficina; la oficina crea procedimientos; los procedimientos crean cargos, presupuestos, proveedores y carreras; todos ellos descubren pronto razones para conservar aquello de lo que dependen. La finalidad original puede desaparecer sin llevarse consigo la estructura que produjo.

Russell consideraba el poder una de las motivaciones más persistentes de la conducta humana. Una persona rara vez obtiene prestigio, influencia o ascensos demostrando que su propia función resulta innecesaria. La expansión reúne interesados concretos; la reducción ofrece beneficios dispersos.

Al final, la libertad nunca depende sólo de las reglas que escribimos. Depende de los seres humanos que, pudiendo violarlas, eligen respetarlas.

La teoría desarrollada en estas páginas nació de una incomodidad que ninguna posición lograba resolver por completo. La crítica moral al Estado siempre me pareció difícil de refutar. La economía conducía hacia el mismo lugar. Una intención noble puede mejorar la disposición de quien decide, pero no le entrega el conocimiento que no posee ni lo obliga a soportar las consecuencias de sus errores.

La conclusión parecía empujar hacia el anarquismo. Si la coerción carece de legitimidad moral y el Estado enfrenta límites que

no puede superar, rechazar toda excepción ofrece una consistencia evidente.

Al llevar esa conclusión hasta sus últimas consecuencias aparecieron situaciones que no podía ignorar. Algunas amenazas alcanzan simultáneamente a personas que no pueden excluirse de sus efectos, sin que la protección recibida por unas reduzca la disponible para las demás. En ciertos casos, la posibilidad de beneficiarse sin contribuir puede debilitar los incentivos necesarios para sostener la provisión. La cuestión decisiva es si, pese a las alternativas disponibles, la cooperación voluntaria termina colapsando de manera persistente.

Podía confiar en que una solución desconocida aparecería, pero la confianza no constituye una teoría. Podía reducir la importancia de esos escenarios, aunque su rareza no los vuelve irrelevantes. También podía aceptar las respuestas tradicionales, pero ninguna explicaba por qué ciertas funciones debían admitirse y otras permanecer fuera.

El anarquismo ofrecía un principio sin excepciones. El liberalismo clásico admitía excepciones, pero sin un criterio único capaz de delimitarlas. El minarquismo reducía esas excepciones a un conjunto estrecho de funciones, sin explicar siempre por qué exactamente esas y no otras. De esa tensión surgió la tolerancia mínima.

Construir un criterio no elimina, sin embargo, el juicio de quien debe aplicarlo. La realidad rara vez ofrece fronteras tan limpias como las que puede dibujar una formulación teórica. Determinar cuándo la exclusión resulta efectivamente inviable, qué grado de rivalidad es relevante o cuándo la provisión voluntaria ha colapsado exige interpretar evidencia, circunstancias e instituciones concretas. Intenté reducir ese espacio todo lo posible. Pretender eliminarlo habría sido fingir una precisión que estos problemas no poseen.

Al aplicar el estándar descubrí además una dificultad menos cómoda: quien formula una regla tampoco queda fuera de ella. Yo mismo puedo sentir la tentación de interpretar un caso de manera que conduzca hacia una conclusión que considero preferible. Esa posibilidad no vuelve inútil al teorema. Hace más importante mantener separadas dos preguntas: qué resultado produce y qué resultado desearía quien lo aplica. Cuando ambas coinciden, la distinción pasa inadvertida. La prueba verdadera aparece cuando no lo hacen.

La tolerancia mínima no pretende convertir la política en aritmética ni sustituir el juicio humano. Pretende disciplinarlo. Puede dejar zonas grises, admitir desacuerdos e incluso producir conclusiones que incomoden a quien la utiliza. Su utilidad depende precisamente de resistir la tentación de modificar el estándar cada vez que el resultado deja de gustarnos.

Una excepción sin revisión termina convertida en patrimonio del poder. La frase atribuida a Lao-Tsé que abre este epílogo ofrece una imagen particularmente adecuada para cerrar el recorrido.

La idea excede la humildad personal de quien gobierna. Describe una forma de poder que no sustituye la acción de los demás ni necesita apropiarse de sus resultados. El líder cumple una función y después abandona el centro de la escena; no convierte cada logro colectivo en una demostración de su propia importancia.

Trasladada a la tolerancia mínima, adquiere una precisión extraordinaria. El mejor Estado no es aquel al que la sociedad atribuye todo lo que funciona, sino aquel cuya intervención resulta tan excepcional y limitada que las personas continúan reconociéndose como autoras de su propia vida.

El Estado moderno suele recorrer el camino inverso. Interviene, dirige, financia, regula, autoriza y comunica, para luego presentar como obra propia aquello que millones de personas produjeron mediante su trabajo, su conocimiento y su cooperación.

Cuanto más espacio ocupa, más fácil resulta confundir a la sociedad con una creación suya.

El poder tolerable no busca protagonismo, no reemplaza a las personas ni las convierte en espectadoras de su propia existencia. El Estado ocupa aquí el lugar de una tecnología institucional de último recurso: sólo puede entrar en consideración cuando la cooperación voluntaria ha demostrado no poder sostener la función, actúa dentro del ámbito estrecho de la excepción y se retira cuando cambian las circunstancias.

Su éxito no se mide por la cantidad de actividades que controla, sino por el espacio que conserva para que la sociedad actúe por sí misma.

Una sociedad libre no necesita negar los defectos humanos. Necesita recordar que esos mismos defectos redactan leyes, administran presupuestos, dirigen ejércitos y deciden cuándo una excepción debe terminar.

Una atribución de poder tampoco debe juzgarse por el uso que hará de ella quien hoy gobierna, sino por el que podría hacer mañana quien menos quisiéramos que la tuviera. Conceder una facultad porque confiamos en sus actuales custodios significa concedérsela también a quienes los sucedan.

El límite no puede defenderse solo. Toda excepción debe conservar las condiciones que permitieron admitirla y desaparecer cuando dejan de cumplirse. Depende de personas dispuestas a reconocer la transgresión antes de que la costumbre la convierta en una nueva atribución.

El poder siempre encontrará razones para avanzar. La libertad depende de que alguien se niegue a concedérselas.



Agradecimientos

ESTE LIBRO ES EL RESULTADO de años de lectura, reflexión, debate y aprendizaje. Sus ideas se nutren de libros, artículos académicos, entrevistas, conferencias y otras fuentes que ampliaron mi perspectiva y me obligaron a revisar mis propias convicciones.

También llevan la huella de numerosos intercambios. Las coincidencias ayudaron a precisar argumentos; los desacuerdos, a someterlos a prueba, corregirlos y fortalecerlos.

Mi gratitud a quienes se atrevieron a cuestionar las ideas establecidas, defendieron la libertad intelectual y enriquecieron el debate con sus aportes.

Nota sobre el uso de inteligencia artificial

Durante la preparación de esta obra se utilizó IA como herramienta de apoyo en tareas de investigación, edición, creación de imágenes y revisión crítica del texto.

Notas Bibliográficas

Autores y Figuras Citadas

ARROW, Kenneth J. (1921-2017), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1972.

BASTIAT, Frédéric (1801-1850), economista, escritor y político francés.

BLOCK, Walter E. (1941-), economista estadounidense.

BOWLES, Samuel (1939-), economista estadounidense.

BRENNAN, Geoffrey (1944-2022), economista y filósofo australiano.

BUCHANAN, James M. (1919-2013), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1986.

BUSH, George W. (1946-), presidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009.

COASE, Ronald H. (1910-2013), economista británico, Premio Nobel de Economía en 1991.

COWEN, Tyler (1962-), economista estadounidense.

DEMSETZ, Harold (1930-2019), economista estadounidense.

DONAHUE, John D. (1956-), académico estadounidense especializado en política pública y contratación gubernamental.

ERLANDSEN, Espen (1961-), economista.

FREY, Bruno S. (1941-), economista suizo.

FRIEDMAN, David D. (1945-), economista, jurista y físico estadounidense.

FRIEDMAN, Milton (1912-2006), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1976.

FRIEDMAN, Rose D. (1910-2009), economista estadounidense.

HART, Oliver (1948-), economista británico-estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2016.

HAYEK, Friedrich A. (1899-1992), economista y filósofo austríaco-británico, Premio Nobel de Economía en 1974.

HAZLITT, Henry (1894-1993), periodista, escritor y divulgador económico estadounidense.

HIGGS, Robert (1944-), economista e historiador estadounidense.

HIRSCHMAN, Albert O. (1915-2012), economista y científico social germano-estadounidense.

HOBBES, Thomas (1588-1679), filósofo inglés.

HOOVER, Herbert (1874-1964), presidente de Estados Unidos entre 1929 y 1933.

HUEMER, Michael (1969-), filósofo estadounidense.

JEGEN, Reto (1967-), economista suizo.

KIRZNER, Israel M. (1930-), economista británico-estadounidense.

KLOSKO, George (1950-), filósofo político estadounidense.

KRUEGER, Anne O. (1934-), economista estadounidense.

LAFFER, Arthur B. (1940-), economista estadounidense.

LAO-TSÉ (fecha incierta), filósofo chino.

LOCKE, John (1632-1704), filósofo y médico inglés.

LUNDSGAARD, Jens (1971-), economista.

MACARTHUR, Douglas (1880-1964), general estadounidense.

MARX, Groucho (1890-1977), actor, comediante y escritor estadounidense.

MAXWELL, James Clerk (1831-1879), físico y matemático escocés.

MESSI, Lionel (1987-), futbolista argentino.

MILL, John Stuart (1806-1873), filósofo, economista y político británico.

MISES, Ludwig von (1881-1973), economista y filósofo social austríaco.

MURPHY, Liam (1960-), filósofo y jurista australiano-estadounidense.

NISKANEN, William A. (1933-2011), economista estadounidense.

NAGEL, Thomas (1937-), filósofo estadounidense.

NORTH, Douglass C. (1920-2015), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1993.

NOZICK, Robert (1938-2002), filósofo estadounidense.

ÖGEDEI KHAN (c. 1186-1241), tercer hijo de Gengis Kan y Gran Kan del Imperio mongol entre 1229 y 1241.

OLSON, Mancur (1932-1998), economista y politólogo estadounidense.

OPPENHEIMER, Franz (1864-1943), sociólogo y economista alemán.

OSTROM, Elinor (1933-2012), politóloga estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2009.

PIGOU, Arthur C. (1877-1959), economista británico.

PUTNAM, Robert D. (1941-), politólogo estadounidense.

RAWLS, John (1921-2002), filósofo estadounidense.

RAZ, Joseph (1939-2022), filósofo israelí especializado en filosofía del derecho.

READ, Leonard E. (1898-1983), escritor y divulgador liberal estadounidense.

REAGAN, Ronald (1911-2004), presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989.

ROOSEVELT, Franklin D. (1882-1945), presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945.

ROTHBARD, Murray N. (1926-1995), economista, historiador y teórico político estadounidense.

RUSSELL, Bertrand (1872-1970), filósofo, lógico y matemático británico, Premio Nobel de Literatura en 1950.

SAMUELSON, Paul A. (1915-2009), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1970.

SCHMIDTZ, David (1955-), filósofo canadiense-estadounidense.

SCHUMPETER, Joseph A. (1883-1950), economista austro-estadounidense.

SHLEIFER, Andrei (1961-), economista ruso-estadounidense.

SIMMONS, A. John (1949-), filósofo estadounidense.

SMITH, Adam (1723-1790), filósofo moral y economista escocés.

STIGLER, George J. (1911-1991), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1982.

TOCQUEVILLE, Alexis de (1805-1859), pensador político, historiador y político francés.

TRUMAN, Harry S. (1884-1972), presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953.

TULLOCK, Gordon (1922-2014), economista estadounidense.

VISHNY, Robert W. (c. 1959-), economista estadounidense.

WAGNER, Adolph (1835-1917), economista alemán.

WEBER, Max (1864-1920), sociólogo, economista y jurista alemán.

WEITZMAN, Martin L. (1942-2019), economista estadounidense.

WILLIAMSON, Oliver E. (1932-2020), economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2009.

YELÜ CHUCAI (1190-1244), estadista y administrador khitán, consejero de Gengis Kan y Ögedei Khan.

Obras Citadas y Referencias Intelectuales

ARROW, Kenneth J. (1951). *Elección social y valores individuales.*

BASTIAT, Frédéric (1850). *La ley.*

BASTIAT, Frédéric (1850). *Lo que se ve y lo que no se ve.*

BLOCK, Walter E. (1976). *Defendiendo lo indefendible.*

BOWLES, Samuel (1998). *"Preferencias endógenas: las consecuencias culturales de los mercados y otras instituciones económicas".*

BRENNAN, Geoffrey, y BUCHANAN, James M. (1980). *El poder de gravar: fundamentos analíticos de una constitución fiscal.*

BUCHANAN, James M., y TULLOCK, Gordon (1962). *El cálculo del consentimiento: fundamentos lógicos de la democracia constitucional.*

BUCHANAN, James M. (1965). *"Una teoría económica de los clubes".*

BUCHANAN, James M. (1967). *Finanzas públicas en el proceso democrático: instituciones fiscales y elección individual.*

BUCHANAN, James M. (1975). *Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán.*

BUSH, George W. (2010). *Puntos de decisión.*

CENTRO DE ESTUDIOS REGULATORIOS, UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON (2026). *Estadísticas regulatorias.*

COASE, Ronald H. (1937). *"La naturaleza de la empresa".*

COASE, Ronald H. (1974). *"El faro en la economía".*

COMISIÓN SOBRE REUBICACIÓN E INTERNAMIENTO DE CIVILES EN TIEMPOS DE GUERRA (1982). *Justicia personal denegada.*

COWEN, Tyler (ed.) (1985). *"Definiciones de los bienes públicos y su contexto institucional: una crítica de la teoría de los bienes públicos".*

COWEN, Tyler (1988). *La teoría del fracaso del mercado: un examen crítico.*

DEMSETZ, Harold (1969). *"Información y eficiencia: otro punto de vista". Revista de Derecho y Economía.*

DONAHUE, John D. (1989). *La decisión de privatizar: fines públicos, medios privados.*

ERLANDSEN, Espen, y LUNDSGAARD, Jens (2007). *"Cómo las reformas regulatorias en Suecia impulsaron la productividad".*

FREY, Bruno S., y JEGEN, Reto (2001). *"Teoría del desplazamiento de la motivación".*

FRIEDMAN, David D. (1973). *La maquinaria de la libertad.*

FRIEDMAN, Milton (1962). *Capitalismo y libertad.*

FRIEDMAN, Milton, y FRIEDMAN, Rose (1980). *Libertad de elegir.*

HART, Oliver; SHLEIFER, Andrei; y VISHNY, Robert W. (1997). *"El ámbito adecuado del gobierno: teoría y una aplicación a las prisiones".*

HAYEK, Friedrich A. (1944). *Camino de servidumbre.*

HAYEK, Friedrich A. (1945). *"El uso del conocimiento en la sociedad".*

HAYEK, Friedrich A. (1960). *Los fundamentos de la libertad.*

HAYEK, Friedrich A. (1988). *La fatal arrogancia: los errores del socialismo.*

HIGGS, Robert (1987). *Crisis y Leviatán: episodios críticos en el crecimiento del gobierno estadounidense.*

HIRSCHMAN, Albert O. (1970). *Salida, voz y lealtad: respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados.*

HOBBES, Thomas (1651). *Leviatán.*

HUEMER, Michael (2013). *El problema de la autoridad política: un examen del derecho a coaccionar y del deber de obedecer.*

KIRZNER, Israel M. (1973). *Competencia y empresarialidad.*

KLOSKO, George (1998). *Contenido fijo de las obligaciones políticas.*

KRUEGER, Anne O. (1974). *"La economía política de la sociedad buscadora de rentas".*

LAO-TSÉ (fecha incierta). *Tao Te Ching.*

LOCKE, John (1689). *Carta sobre la tolerancia.*

LOCKE, John (1689). *Dos tratados sobre el gobierno civil.*

MILL, John Stuart (1859). *Sobre la libertad.*

MISES, Ludwig von (1920). *"El cálculo económico en la comunidad socialista".*

MISES, Ludwig von (1922). *El socialismo: un análisis económico y sociológico.*

MISES, Ludwig von (1949). *La acción humana.*

MURPHY, Liam, y NAGEL, Thomas (2002). *El mito de la propiedad: los impuestos y la justicia.*

NISKANEN, William A. (1971). *Burocracia y gobierno representativo.*

NORTH, Douglass C. (1990). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico.*

NOZICK, Robert (1974). *Anarquía, Estado y Utopía.*

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DE ESTADOS UNIDOS (2026). *Tablas históricas*.

OFICINA DEL CENSO DE ESTADOS UNIDOS (2003). *Gobierno federal: ingresos y gastos, 1900-2003*.

OLSON, Mancur (1965). *La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y teoría de grupos*.

OLSON, Mancur (1993). *"Dictadura, democracia y desarrollo"*.

OPPENHEIMER, Franz (1908). *El Estado*.

OSTROM, Elinor (1990). *El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva*.

PIGOU, Arthur C. (1920). *La economía del bienestar*.

PUTNAM, Robert D. (1993). *Para hacer que la democracia funcione: las tradiciones cívicas en la Italia moderna*.

RAZ, Joseph (1986). *La moral de la libertad*.

RAWLS, John (1971). *Teoría de la justicia*.

RAWLS, John (1993). *Liberalismo político*.

READ, Leonard E. (1958). *"Yo, el lápiz"*.

ROTHBARD, Murray N. (1973). *Por una nueva libertad: el manifiesto libertario*.

ROTHBARD, Murray N. (1974). *Anatomía del Estado*.

ROTHBARD, Murray N. (1982). *La ética de la libertad*.

RUSSELL, Bertrand (1938). *El poder: un nuevo análisis social*.

SAMUELSON, Paul A. (1954). *"La teoría pura del gasto público"*.

SAMUELSON, Paul A. (1955). *"Exposición diagramática de una teoría del gasto público"*.

SCHMIDTZ, David (1991). *Los límites del gobierno: un ensayo sobre el argumento de los bienes públicos*.

SCHUMPETER, Joseph A. (1942). *Capitalismo, socialismo y democracia*.

SIMMONS, A. John (1979). *Principios morales y obligaciones políticas*.

SMITH, Adam (1759). *Teoría de los sentimientos morales*.

SMITH, Adam (1776). *La riqueza de las naciones*.

STIGLER, George J. (1971). *"La teoría de la regulación económica"*.

TOCQUEVILLE, Alexis de (1835-1840). *La democracia en América*.

TRUMAN, Harry S. (1951). *"Declaración y orden presidencial sobre la destitución del general MacArthur".*

TULLOCK, Gordon (1967). *"Los costos de bienestar de los aranceles, los monopolios y el robo".*

WAGNER, Adolph (1883). *Finanzwissenschaft.*

WEBER, Max (1919). *"La política como vocación".*

WEBER, Max (1921-1922). *Economía y sociedad.*

WEITZMAN, Martin L. (1980). *"El principio del trinquete y los incentivos al desempeño".*

WILLIAMSON, Oliver E. (1985). Las instituciones económicas del capitalismo: empresas, mercados y contratos relacionales.

Sobre el Autor

Federico "Fede" Rodrigo escribe sobre poder, coerción y los límites de la autoridad estatal. Su trabajo explora las condiciones excepcionales bajo las cuales esa autoridad puede ser moralmente tolerada, sin atribuirle por ello legitimidad.

Es autor de *Uruguay: 100 Años de Estatismo*, un análisis de la expansión del Estado uruguayo y sus consecuencias económicas e institucionales.

Su interés por la filosofía política se desarrolló fuera del ámbito académico. Profesionalmente se desempeña en funciones ejecutivas vinculadas a la dirección de tecnología, experiencia que dio origen a *How to Become CIO and Succeed*, su obra sobre desarrollo profesional y gestión tecnológica.

Su trabajo sobre la Teoría de la Tolerancia Mínima puede encontrarse en **toleranciaminima.com**. Más información sobre el autor y sus otros proyectos en **federodrigo.com**

Índice Analítico

A

Acuerdos repugnantes, 92–93, 100

Alcance y límites del teorema, 54–56

Alimentación, 65, 68, 77, 159

Alternativas voluntarias plausibles, 49, 53–55, 62, 110

Amplitud institucional, 49, 53, 56, 62, 87, 110

Anarcocapitalismo, 27, 112

Anarquismo, 168–169

Árbitro de sí mismo, 140

Arrow, Kenneth J., 12

Atribución estructural, 49–50, 53, 56, 62, 76, 110

Autolimitación del Estado, 139–152, 167–168

Autoridad moral, 15, 22

Autoridad soberana, 120–122, 124

Auxilio de último recurso, 106–107, 113

B

Barreras de entrada y participación estatal, 75

Base productiva, 130, 132–133, 135

Bastiat, Frédéric, 12, 35, 132, 145

Bienes públicos, 51, 87, 99

Block, Walter E., 93

Bootstrap institucional, 50, 57, 107, 157

Brennan, Geoffrey, 135

Buchanan, James M., 135, 140

Burocracia, 23, 111, 123, 141, 146, 150

Bush, George W., 84

Búsqueda de rentas, 150

C

Cálculo económico, 35, 40

Capacidad de absorción, 133, 136

Capacidad de salida, 120

Carga de la prueba, 6, 16–17, 22, 43, 52, 55–56, 115, 117, 124–125, 136, 138

Carreteras, 71, 76–77

Ciudadano que emerge, 155

Coerción, 5–6, 10, 12, 15–16, 20, 22, 26–30, 42–44, 47, 54, 56, 106, 111–112, 130, 135–137, 143–144, 151, 154, 159, 162, 164, 167–168

Colapso persistente de la provisión voluntaria, 44–49, 51, 53, 56, 62, 64–65, 70, 72, 76–78, 80–81, 83–84, 88–92, 95, 112, 164

Condiciones necesarias, pero no suficientes, 47–48, 57

Conocimiento disperso, 34–35, 39

Consentimiento, 21, 23, 27, 29, 93, 135

Contrato social, 20, 22, 27, 29

Cooperación voluntaria, 13, 16, 42–43, 46, 48, 54, 56–57, 62, 149, 157, 159, 164, 169–170

Cowen, Tyler, 44

Crisis financieras sistémicas, 83

D

Daño a terceros, 28, 30, 100

Defensa territorial, 63, 77, 123

Democracia, 11–12, 17, 146

Demsetz, Harold, 42

Dependencia estratégica, 92

Derecho a equivocarse, 158–159, 161

Desigualdad, 24, 28, 30, 72–73

Desintegración vertical del Estado, 117

Deuda pública, 143
Discriminación, 24, 92–93, 100

E

Educación, 65, 68–69, 77, 105, 113
Ejecución externa, 119–121, 123–124
Emergencias, 63, 77, 100, 105, 113, 123, 149, 152
Enfoque de Nirvana, 42
Epidemias, 77, 105, 123
Estado como tecnología institucional de último recurso, 51, 113–114, 170
Estado de derecho, 111
Estado somos todos, 12, 15
Estructura heredada, 133, 136
Externalidades, 42, 54

F

Fallas de mercado, 43
Faro, 87, 99
Financiamiento político, 74
Fiscal Illusion, 135
Formulación lógica, 47, 120
Free rider, 44, 77, 129, 137
Friedman, David D., 42
Friedman, Milton, 23, 32, 37, 149
Frontera de la producción, 121

G

Garantía estatal, 122–123
Gobiernos locales, 105, 113, 151

H

Hayek, Friedrich A., 33, 54
Higgs, Robert, 135
Hirschman, Albert O., 160
Hoover, Herbert, 84, 151

I

Imposibilidad de verificar, 86, 108
Incentivos, 12, 14, 23, 32, 36–40, 45, 47, 49, 51, 64, 67, 70, 72, 74, 77–78, 83–85, 87, 92, 98, 110, 135, 137, 140–141, 146, 148–152, 155, 167, 169
Inercia del poder, 168
Inundaciones, 63, 105, 113
Investigación científica básica, 88–89, 99
Isla y el huracán, 76

K

Kirzner, Israel M., 34
Klosko, George, 44
Krueger, Anne O., 150

L

Lao-Tsé, 164, 170
Legitimidad moral, 57, 112, 168
Legitimidad o Tolerancia, 15
Leviatán Fiscal, 135
Ley del Disfraz Benevolente, 143, 151
Liberalismo clásico, 112, 169
Libertad de asociación, 21, 29
Libertad no es cómoda, 159
Licencias y permisos, 72, 105, 145, 150, 152, 156, 160
Lo temporal se vuelve permanente, 147
Lock-in institucional, 120
Locke, John, 110

M

MacArthur, Douglas, 166
Marx, Groucho, 6
Maxwell, James Clerk, 88

Medio ambiente, 80, 91, 99
Messi, Lionel, 24
Mill, John Stuart, 28, 30, 158
Minarquismo, 169
Mises, Ludwig von, 36
Monopolios monetarios, 82
Monopolios naturales, 80, 99
Monopolios, carteles y dumping, 80
Motociclista inconsciente, 85
Murallas del Poder, 149, 152
Murphy, Liam, 22, 29

N

Nagel, Thomas, 22, 29
Niskanen, William A., 135, 141
No exclusión efectiva, 45, 47–51, 53, 56, 62, 64, 70–71, 77–78, 80–83, 87–88, 90–92, 95, 97, 99–100, 106, 110, 112, 164
No rivalidad relevante, 46–51, 53, 56, 62, 64, 70, 77–78, 80–81, 83–84, 87–88, 90–92, 95, 99–100, 106, 110, 112, 164
North, Douglass C., 155
Nozick, Robert, 28, 30, 112
Nueva nobleza, 14
Nuevo estándar, 103–114

O

Ögedei Khan, 131
Olson, Mancur, 135, 149
Oppenheimer, Franz, 26, 132
Orden tolerable, 153–162
Ostrom, Elinor, 157

P

Paradoja de la Fortaleza Institucional, 166–168
Paradoja de la Resiliencia, 132–137
Paradoja de la Tutela, 157, 161
Paradoja del planificador, 38, 40
Paternalismo, 28, 66, 73, 93
Patrimonio cultural, 80, 89–90
Pensiones, 65–66
Perímetro y profundidad, 116, 124
Persistencia temporal, 49, 53, 56, 62, 110
Pigou, Arthur C., 42
Poder no irrumpe. Se infiltra, 145–146
Policía, 119, 121–122
Presunción de Libertad, 42–43, 45, 54, 56, 112, 116, 125, 136, 138, 146, 164
Primer filtro, 116, 121, 123–124
Principio de Inversión de la Carga de la Prueba, 43
Principio de no Agresión, 28
Principio de Separabilidad, 117–118, 123–124
Producción directa del Estado, 116, 121, 123–124
Provisión voluntaria, 44, 46–48, 50–51, 53–54, 56, 62, 64, 68, 72, 76–77, 80–81, 88, 91, 93, 96, 98, 100, 110, 112, 114, 164, 169
Provisionalidad de la excepción, 52, 57
Prueba del Colapso, 48–50, 53–54, 56, 62, 64, 70, 77, 83, 85, 90–91, 93, 98, 100, 105, 110, 112, 114

R

Ratchet effect, 135
Ratchet institucional, 147
Ratchet principle, 135
Rawls, John, 21–22, 29

Raz, Joseph, 22, 29
Read, Leonard E., 32
Regulación, 43, 49, 62, 77, 132–133, 136, 142–143, 145, 147, 149–151, 156, 160
Religión del Estado, 13
Rescates, 82, 84
Resiliencia no autoriza, 136
Resiliencia productiva, 130–136
Responsabilidad estatal, 45, 48, 51, 53, 57, 109, 112, 121, 123–125
Revisión de las excepciones, 52, 55–57, 162, 169
Roosevelt, Franklin D., 84, 165
Rothbard, Murray N., 27–28, 30, 112
Russell, Bertrand, 168

S

Salida y voz, 160
Salud, 35, 65, 67–68, 72–73, 77, 93, 159
Samuelson, Paul A., 42, 50
Schmidtz, David, 44
Segunda carga de la prueba, 115–125
Segundo filtro, 116, 118, 120–121, 123–124
Seguridad interna, 63, 77
Semiconductores, 92
Servicios urbanos, 70, 77
Sistema judicial, 63, 73–74, 77, 96, 119, 123, 135
State Free Riding, 129–138
Stationary bandit, 135
Steilacoom, 51
Stigler, George J., 150
Subsidios, 74, 149, 152, 160
Sustituibilidad, 118–119, 122

T

Teorema de la Tolerancia Mínima, 45, 51, 56, 62, 116, 159, 164
Tierras sin dueño, 94–95, 100
Tocqueville, Alexis de, 157
Tolerancia mínima, 4, 45, 51, 56, 62, 116, 159, 164, 169–170
Trabajo y asimetrías, 72
Truman, Harry S., 166
Tsunami, 53
Tullock, Gordon, 150

V

Verificabilidad, 118–120, 122
Vigilancia, 24, 142, 151
Vivienda, 35, 39, 65–67, 69, 77, 145, 159

W

Wagner, Adolph, 135
Weber, Max, 26
Weitzman, Martin, 135

Y

Yelü Chucai, 131

Z

Zonas grises, 57, 104, 111, 114, 123, 170